

정책연구 2021-27

플랫폼 경제의 부상과 혁신적이고 공정한 산업 생태계 조성 방안

The Rise of the Platform Economy and
the Development of Innovative and Fair Ecosystems

최병삼 · 시새롬

내 부 저 자

연구책임자

연구참여자

최병삼 | 과학기술정책연구원 연구위원

시새름 | 과학기술정책연구원 연구원

정책연구 2021-27

플랫폼 경제의 부상과

혁신적이고 공정한 산업 생태계 조성 방안

2021년 12월 24일 인쇄

2021년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行情處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 **Fax:** 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-776-9 93300

| 목 차 |

요약	i
----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경 및 필요성	1
------------------------	---

제2절 연구의 목적, 방법 및 내용	4
---------------------------	---

제2장 플랫폼 경제의 부상과 국내외 현황	7
------------------------------	---

제1절 플랫폼 경제의 이해	7
----------------------	---

1. 플랫폼의 개념	7
------------------	---

2. 플랫폼 경제의 부상	9
---------------------	---

제2절 분야별 국내외 플랫폼 경쟁 상황	11
-----------------------------	----

1. 주요 산업 분야	11
-------------------	----

2. 정보통신 분야	19
------------------	----

3. 국내 플랫폼 경쟁 상황 평가	25
--------------------------	----

제3장 플랫폼의 특성과 메커니즘	26
-------------------------	----

제1절 도입 단계: 전환비용과 멀티호밍	28
-----------------------------	----

제2절 성장 단계: 네트워크 효과와 임계점	30
-------------------------------	----

제3절 강화 단계: 레몬시장 문제	33
--------------------------	----

제4절 수확 단계: 양면시장 가격전략	36
----------------------------	----

제5절 확장 단계: 플랫폼 흡수	37
-------------------------	----

제4장 국내외 플랫폼 진흥 및 규제 정책 분석	39
---------------------------------	----

제1절 해외 정책 분석	39
--------------------	----

제2절 국내 정책 분석	46
--------------------	----

제5장 플랫폼 정책 전문가 인터뷰	63
제1절 전문가 인터뷰의 개요	63
제2절 이슈별 전문가 의견 종합	64
 제6장 플랫폼 진흥 및 규제 방안	 93
제1절 산업의 진입장벽 극복	96
제2절 양질의 참여자 다수 확보	100
제3절 생태계 및 거래 활성화	103
제4절 적정 수수료 결정	106
제5절 경쟁력 있는 스타트업 인수	109
제6절 국내 기업 역차별 방지	112
제7절 기타 진흥 정책	115
 참고문헌	 119
 Summary	 123
 Contents	 125

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 국내 주요 유통업체 현황	12
〈표 2-2〉 국내 주요 유통업체의 매출액	13
〈표 2-3〉 국내 음식배달서비스 업체 현황	15
〈표 2-4〉 분리형 배달대행업 시장점유율	16
〈표 2-5〉 다양한 분야에서 새롭게 등장하는 국내 플랫폼 기업	19
〈표 2-6〉 국내 앱 마켓 이용현황(복수응답)	20
〈표 2-7〉 국내 앱 마켓 모바일 앱/콘텐츠 매출액 현황	21
〈표 3-1〉 플랫폼의 특성과 메커니즘을 설명하는 핵심 키워드	27
〈표 4-1〉 EU의 디지털서비스법에서 규정하는 온라인 중개업체의 의무	45
〈표 4-2〉 온라인 플랫폼 공경화법 제정안의 금지행위 규정 비교	49
〈표 5-1〉 서면 인터뷰에 응답한 전문가	63
〈표 5-2〉 플랫폼의 신규 분야 진출 또는 확장에 대한 전문가별 의견 비교	67
〈표 5-3〉 플랫폼의 자체 브랜드 점입에 대한 전문가별 의견 비교	70
〈표 5-4〉 플랫폼에 대한 선제적인 규제 필요성에 대한 전문가별 의견 비교	73
〈표 5-5〉 플랫폼의 수수료에 대한 전문가별 의견 비교	76
〈표 5-6〉 플랫폼의 스타트업 인수에 대한 전문가별 의견 비교	79
〈표 5-7〉 동일 기능 동일 규제에 대한 전문가별 의견 비교	81
〈표 5-8〉 국내 기업 역차별 우려에 대한 전문가별 의견 비교	84
〈표 5-9〉 플랫폼 규제의 주무부처에 대한 전문가별 의견 비교	87
〈표 6-1〉 플랫폼 진흥 및 규제 정책 논의를 위한 기본 전제	95
〈표 6-2〉 플랫폼 종사자(협회의) 유형(%)	101

| 그 립 목 차 |

[그림 1-1] 세계 기업 시가총액 순위 변화	1
[그림 1-2] 연구의 개요	5
[그림 2-1] 아마존 플랫폼의 진화	8
[그림 2-2] 플랫폼을 중심으로 한 생태계의 구성(온라인 유통 사례)	9
[그림 2-3] 유통 업체별 매출 구성비	13
[그림 2-4] 국내 온라인 쇼핑 시장점유율(2020)	14
[그림 2-5] 음식배달 서비스의 정보 및 상품 흐름도	15
[그림 2-6] 배달앱의 거래 비중 및 월 사용자 수	15
[그림 2-7] 국내 모빌리티 분야의 시장 점유율	16
[그림 2-8] 국내 화상회의 앱 월 사용자 수	17
[그림 2-9] 미국 화상회의 앱 시장점유율	17
[그림 2-10] OTT 서비스 월 사용자 수	18
[그림 2-11] 데스크탑 운영체제 국내 시장 점유율 추이	19
[그림 2-12] 모바일 운영체제 국내 시장 점유율 추이	20
[그림 2-13] 데스크탑 웹 브라우저 국내 시장 점유율	21
[그림 2-14] 모바일 웹 브라우저 국내 시장 점유율	22
[그림 2-15] 국내 검색엔진 평균 유입률	22
[그림 2-16] 동영상 앱 국내 시장 점유율	23
[그림 2-17] 가장 자주 사용하는 SNS	24
[그림 2-18] 한국인이 가장 오래 사용하는 SNS 앱	24
[그림 2-19] 국내 주요 분야별 플랫폼 경쟁 상황	25
[그림 3-1] 플랫폼의 발전 단계	26
[그림 3-2] 스마트폰 앱 마켓에서의 네트워크 효과	30
[그림 3-3] 온라인 쇼핑몰에서의 데이터 효과	31
[그림 6-1] 플랫폼의 주요 이해관계자 및 진흥 및 규제의 핵심 이슈	93
[그림 6-2] 플랫폼의 산업 진출 관련 경우의 수	98

[그림 6-3] 플랫폼 수수료 규제 관련 경우의 수	108
[그림 6-4] 플랫폼의 스타트업 인수 관련 경우의 수	110
[그림 6-5] 데이터 관점에서 기업의 바람직한 진화 방향	117

| 요약 |

제1장 서론

제1절 연구의 배경 및 필요성

- 전 세계적으로 플랫폼이 경제 전 분야에 걸쳐 거대한 변화를 가져오는 플랫폼 경제(platform economy)가 전개
 - 대표적 플랫폼 기업인 애플, 마이크로소프트, 아마존, 구글(알파벳), 페이스북은 2020년 말 기준 세계 기업 시가총액 순위에서 1~5위를 차지
- 플랫폼은 한국경제에 거대한 변화를 만들어 낼 잠재력을 보유
 - (제조업) 표준화/범용화된 단품 중심의 산업구조로 인해 향후 후발국의 추격 및 저부가가치화 우려 → 플랫폼 연계로 장기적 경쟁력 확보와 고부가가치화 가능
 - (서비스업) 낮은 생산성이 고질적인 문제점 → 금융, 헬스케어, 교육, 법률, 부동산, 여행, 중고거래 등 다양한 부문에서 플랫폼이 효율성 개선
- 과거 미국과 중국 기업들이 디지털 산업의 주요 플랫폼들을 주도했지만, 최근 국내 기업들도 플랫폼 구축에 적극적으로 도전
 - '네카쿠베'(네이버, 카카오, 쿠팡, 배달의민족) 및 플랫폼 스타트업(토스, 무신사, 마켓컬리, 당근마켓 등)
- 현재 시점에서 국내 기업의 플랫폼 창출 및 생태계 주도를 촉진하기 위한 플랫폼 진흥 및 규제 방안에 대한 연구가 필요

- 향후 몇 년 간은 한국 기업들이 플랫폼을 성공적으로 구축할 수 있을지, 국내 또는 글로벌 생태계를 주도할 수 있을지가 결정되는 중대한 시기
- 해외는 물론, 국내에서도 온라인 플랫폼 공정화법, 온라인 플랫폼 이용자보호법 등 플랫폼에 대한 다양한 규제안이 논의 중

제2절 연구의 목적, 방법 및 내용

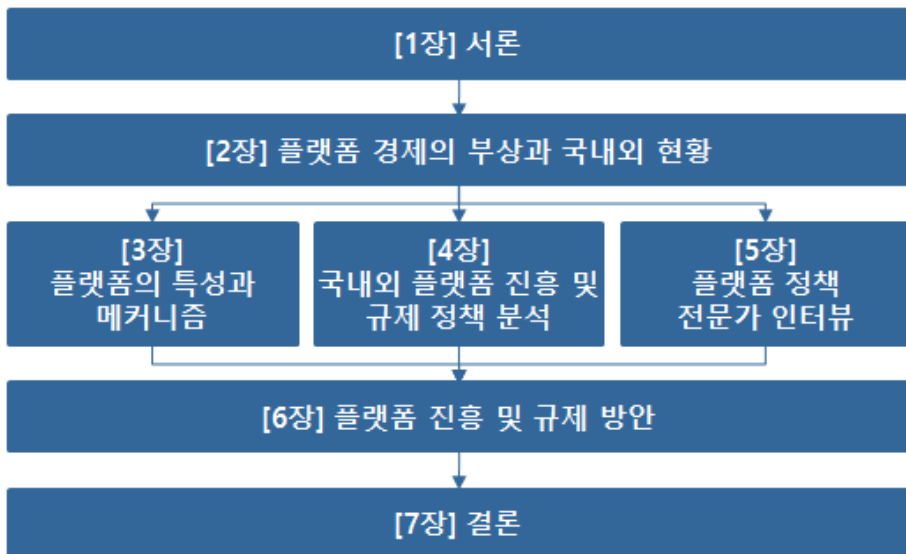
□ (핵심 질문) 플랫폼을 기반으로 한 산업 생태계의 혁신성과 공정성의 균형을 추구하는 진흥 및 규제 방안은 무엇인가?

- (연구의 차별성) 해외 빅테크 기업 및 국내 플랫폼 기업 대상, 규제 및 진흥 정책

□ (방법론) 문헌 조사와 전문가 인터뷰

- 논문, 서적, 보고서, 언론 기사, 웹사이트, 플랫폼 법안 원문, 소관위 검토보고서

[그림 1] 연구의 개요



제2장 플랫폼 경제의 부상과 국내외 현황

제1절 플랫폼 경제의 이해

□ 플랫폼(platform)은 다양한 상품을 생산 및 소비하기 위해 반복적으로 사용하는 토대(foundation)

○ 생태계(ecosystem): 플랫폼을 통한 생산 및 소비 과정에 관여하는 참여자 집합

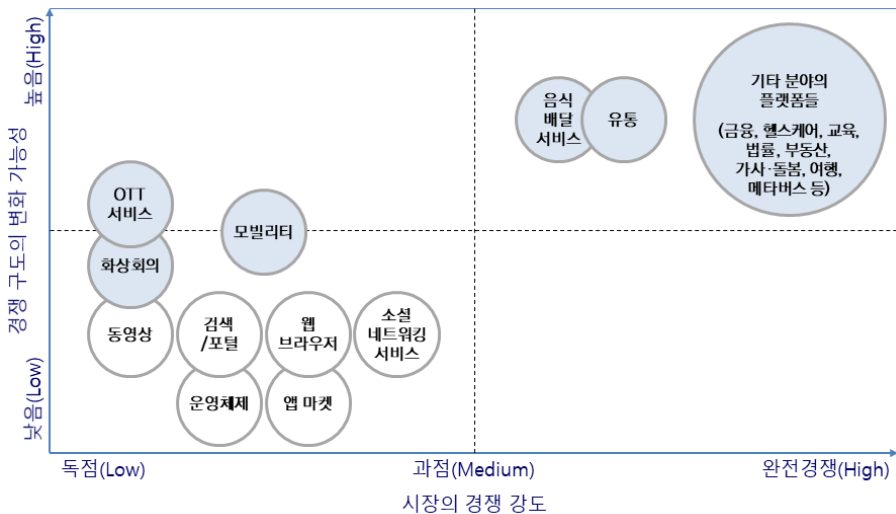
□ 플랫폼 기업 고성과, 플랫폼에서 많은 비중 소비, 플랫폼 일자리 창출 등

○ 플랫폼 경제는 디지털 경제와 네트워크 경제의 부분집합, 각 경제를 포함

제2절 분야별 국내외 플랫폼 경쟁 상황

□ 대부분의 정보통신 분야에서는 플랫폼 주도권 경쟁이 사실상 끝난 상태, 그 밖의 다수 산업 분야에서는 현재 치열한 주도권 경쟁이 진행 중

[그림 2] 국내 주요 분야별 플랫폼 경쟁 상황



제3장 플랫폼의 특성과 메커니즘

- 특성과 메커니즘이 일반 제품이나 서비스와는 상이 → 새로운 정책 필요

제1절 도입 단계: 전환비용과 멀티호밍

- 전환비용: 플랫폼 이용자가 다른 플랫폼으로 전환하기 위한 기회비용
- 멀티호밍: 이용자가 하나 이상의 제품, 서비스를 동시에 사용하는 상황
- 플랫폼 정책이 일반적인 정책과 달라져야 하는 부분
 - 플랫폼의 경우 전환비용과 잠금효과의 영향력이 일반 제품·서비스에 비해 크기 때문에 소비자의 선택권을 보장하는 방안을 마련해야 함
 - 대기업 또는 그에 준하는 대규모 사업자가 소상공인, 중소기업 등의 취약계층이 대부분인 분야에 플랫폼을 도입하는 경우 취약계층에 대한 배려가 필요

제2절 성장 단계: 네트워크 효과와 임계점

- 네트워크 효과: 어떤 이용자가 네트워크에서 얻는 가치가 그 네트워크에 연결되어 있는 다른 이용자의 수에 영향을 받는 것
- 임계점: 네트워크 효과로 참여자 규모가 급증하기 시작하는 경계점
- 플랫폼 정책이 일반적인 정책과 달라져야 하는 부분
 - 플랫폼의 성장 패턴이 일반 제품·서비스에 비해 매우 다이내믹하기 때문에 규제가 자칫 잘못된 승자를 선택할 수도 있으므로 정책 추진의 시기나 수준을 결정할 때 신중해야 함
 - 플랫폼 사업의 경우 경계가 모호하여 시장을 획정하는 것이 어렵기 때문에 다른 플랫폼을 인수합병했을 때 시장점유율을 근거로 규제를 적용하기가 어려움

- 플랫폼에서는 가격을 비용과는 별도로 설정하는 경우가 빈번하게 발생하기 때문에 악탈적 가격인하 여부를 판단하기가 어려움

제3절 강화 단계: 레몬시장 문제

- 레몬시장 문제: 정보의 비대칭성으로 시장 거래가 이루어지지 않는 현상
- 플랫폼 정책이 일반적인 정책과 달라져야 하는 부분
- 생태계를 효과적으로 관리하는 것이 기업에게도 중요한 과업이므로 정부와 기업이 적절한 역할 분담을 할 필요가 있음

제4절 수확 단계: 양면시장 가격전략

- 양면시장 가격전략: 양쪽 참여자의 가격 구조를 유연하게 설계하는 것
- 플랫폼 정책이 일반적인 정책과 달라져야 하는 부분
- 플랫폼에서는 활성화를 위해 어느 참여자 그룹에게는 높은 가격을, 다른 참여자 그룹에게는 낮은 가격을 부과했다고 해서 이를 반독점적이라고 평가하기 어려우므로 가격 규제를 적용하기 곤란

제5절 확장 단계: 플랫폼 흡수

- 플랫폼 흡수: 플랫폼이 참여자 간의 중개 역할에 부가하여 참여자 분야에 인수 등을 통해 진출하는 것
- 플랫폼 정책이 일반적인 정책과 달라져야 하는 부분
- 플랫폼은 일반 제품·서비스에 비해 기능 간 연결성이 커서 스타트업 인수를 통해 이용자에게 제공하는 가치를 높일 수 있기 때문에 플랫폼의 스타트업 인수를 평가할 때 경쟁 제한 측면과 가치 제고 측면을 균형 있게 고려해야 함

제4장 국내외 플랫폼 진흥 및 규제 정책 분석

제1절 해외 정책 분석

□ 미국의 플랫폼 반독점법안 패키지

- 미국 온라인 시장 선택과 혁신 법률: 플랫폼의 자사우대 금지
- 플랫폼 독점 종식 법률: 이해상충 사업 금지
- 플랫폼 경쟁과 기회 법률: 스타트업 인수합병
- 서비스 전환 활성화를 통한 경쟁과 호환성 증진 법률: 데이터 이동성 등

□ 유럽(EU)의 디지털시장법안과 디지털서비스법안

- 디지털시장법안: 대형 온라인 플랫폼을 ‘게이트키퍼(gatekeeper)’로 지정해 개인 정보 결합 금지 등 18개 의무 부과
 - 의무 불이행 시 최대 전 세계 매출액의 10% 과징금, 특정 사업 매각 조치 등
- 디지털서비스법안: 온라인 중개업체를 중개서비스, 호스팅서비스, 온라인플랫폼, 초대형 온라인플랫폼 등 4개 유형으로 구분하고 차등화된 의무를 부과

제2절 국내 정책 분석

□ 온라인 플랫폼 공정화법

- 구입 강제, 경제상 이익제공 강요, 부당한 손해전가, 불이익 제공 등 금지

□ 온라인 플랫폼 이용자 보호법

- 대규모 온라인 플랫폼과 온라인 플랫폼 사업자에 대해 계약 불이행 등 금지

☐ 전자상거래법 개정안

- 국외행위 및 국내대리인 조항, 검색순위, 사용자 후기, 맞춤형 광고 조항 신설

☐ 전기통신사업법 개정안

- 앱 마켓사업자의 의무 부과, 세계 최초로 인앱결제 강제 금지

☐ 플랫폼 종사자 보호법

- 임금근로자와 자영업자의 경계에 놓여 있어 기존 노동관계법으로 보호할 수 없는 “플랫폼 종사자”의 권익 보호 및 플랫폼과의 공정한 계약관계 규율

제5장 플랫폼 정책 전문가 인터뷰

☐ 정부의 플랫폼 진흥 정책 제안

- 일반 지원(자금, 인력, R&D, 마케팅), 데이터 지원(접근성, 공유 활성화, 이동성, 네트워크 증설), 중재 및 규제(기존 이익집단과의 갈등 중재, 규제 샌드박스 활성화, 임시허가 승인) 등

☐ 플랫폼의 신규 분야 진출 또는 확장

- 규제 반대부터 규제 찬성까지 다양한 의견, 규제 반대 의견이 상대적으로 다수
- (규제 반대) 플랫폼의 비효율 개선 및 혁신 유도, 취약계층 지원은 별도 추진
(규제 찬성) 플랫폼이 야기하는 문제점에 집중
(중립) 스타트업과 거대 플랫폼으로 구분할 필요

☐ 플랫폼의 자체 브랜드 검열

- 규제 반대부터 규제 찬성까지 다양한 의견, 중립 의견이 다수
- (규제 반대) 시장의 작용·반작용이 불공정행위 해결 가능, 국내는 유효경쟁 상황
(규제 찬성) 플랫폼과 인접산업을 분리하는 강한 규제 필요
- (중립) 수직 분할, 진출 금지 등 사전규제 반대, 사후규제 필요, 일부업종 외 허용

☐ 플랫폼에 대한 선제적인 규제 필요성

- 의견은 다양했으나 전반적으로 규제 반대 의견이 다수
- (규제 반대) 플랫폼의 국가경제에 미치는 영향, 글로벌 기업의 위협 등을 고려
(규제 찬성) 신생 플랫폼과 공룡 플랫폼을 구분하되 규제는 필요
- (중립) 양자택일할 수 없는 사항, 플랫폼 경제의 특성 고려하여 규제 여부 결정

☐ 플랫폼의 수수료

- 규제 반대부터 규제 찬성까지 다양한 의견, 규제 반대 의견이 상대적으로 다수
- (규제 반대) 플랫폼 고정비용이 여러 산업에 배분되는 등 정부가 산정 불가
(규제 찬성) 정부와 업계가 공동으로 수수료의 적정 수준을 결정 가능
- (중립) 수수료 결정은 시장에 일임, 다른 결제수단 허용 등 안전장치 필요

☐ 플랫폼의 스타트업 인수

- 모든 분야의 전문가들이 규제 반대와 중립 의견
- (규제 반대) 국내의 경우 스타트업 M&A 활성화 필요, 인력 빼가기보다 바람직
- (중립) 기존 시장과 연관성이 높은지 여부가 적절성을 판단하는 데 중요

☐ 동일 기능 동일 규제

- 모든 전문가들이 찬성 또는 중립 의견
- (찬성) 플랫폼에 적용되는 규제를 높일지, 기존 규제를 낮출지는 의견 차이
(중립) 원칙적으로 동의, 전반적인 규제 완화 필요, 동일 기능 여부 판단 곤란

□ 국내 기업 역차별 우려

- 우려가 크다는 주장과 우려가 크지 않다는 주장으로 양분
- (우려 큼) 통상 마찰로 해외 기업에 국내 규제 적용 곤란, 역외적용 실효성 의문
(우려 작음) 해외 기업에도 동일 규제 가능, 국내 기업이 경쟁력 보유
(중립) 역차별이 일부 우려, 해외 정부와의 협력 등을 통해 해결 가능

□ 플랫폼 규제의 주무부처

- 공정위 또는 공정위와 전문 부처 의견 다수, 범부처 협의체 등의 대안 제시
- (공정위) 전 산업 대상, 규제의 초점이 불공정행위, 경쟁법 관련 전문성 보유
(공정위 + α) 공정위 + 방통위, 공정위 + 금융위 + 방통위, 공정위 + 다수 부처
(기타 대안) 부처 간 협의체 운영, 별도 부처 설립은 찬성과 반대 공존

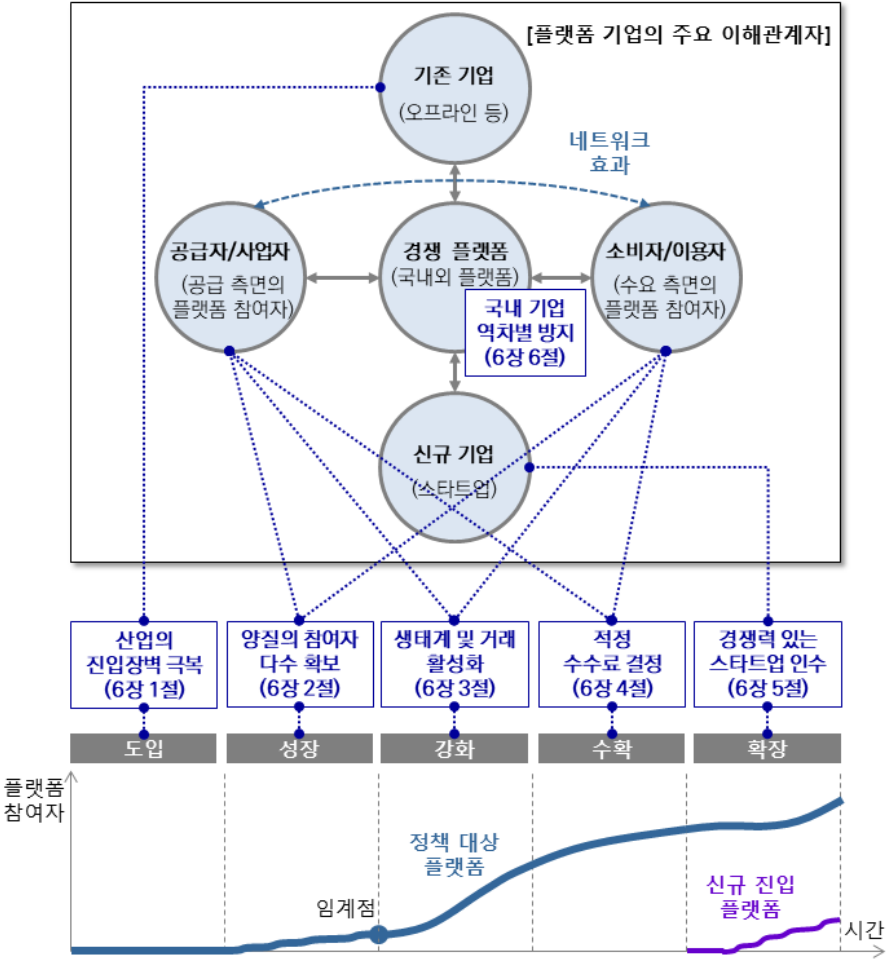
□ 기타 플랫폼 진흥 및 규제 이슈 제안

- 현재 제안되는 법안의 지나치게 넓은 규제 대상 설정
- 데이터 이동성, 인력 부족
- 플랫폼 노동자에 대한 정부의 인증
- 지역 생태계 활성화
- 플랫폼 기업의 지배구조 공공화, 알고리즘 외부감사제도
- 암호화폐, 메타버스 등 신시장에 대한 인식 제고 등

제6장 플랫폼 진흥 및 규제 방안

- 플랫폼 발전 단계와 플랫폼 기업의 주요 이해관계자로부터 플랫폼 진흥 및 규제의 핵심 이슈 선정
- “산업의 진입장벽 극복”, “양질의 참여자 다수 확보”, “생태계 및 거래 활성화”, “적정 수수료 결정”, “경쟁력 있는 스타트업 인수”, “국내 기업 역차별 방지”

[그림 3] 플랫폼의 주요 이해관계자 및 진흥 및 규제의 핵심 이슈

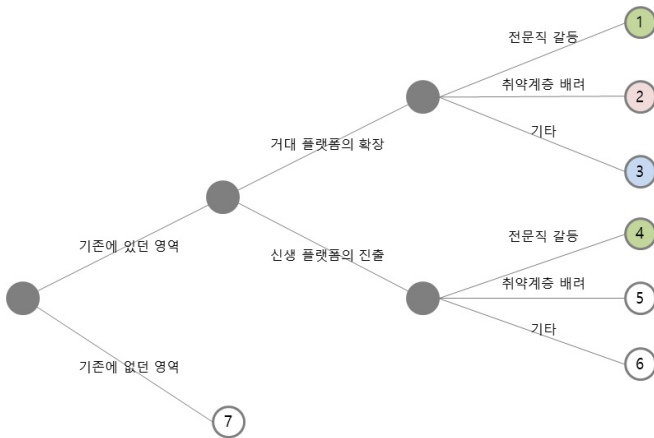


제1절 산업의 진입장벽 극복

□ 기존에 있던 영역 진출 vs. 기존에 없던 영역 진출, 거대 플랫폼의 확장 vs. 신생 플랫폼의 진출

- 전문직과의 갈등 문제(1번, 4번 노드): 전문직이 우려하는 사항이 발생하지 않도록 정보 검증 등 안전장치 마련하고 플랫폼 진입 허용
- 취약계층에 대한 배려 문제(2번 노드): 최소한의 보호장치를 한시적으로 유지
- 거대 플랫폼 사업자가 전문직과의 갈등 문제나 취약계층에 대한 배려 문제가 없는 기타 분야로 진출하는 상황(3번 노드): 경제력 집중 문제 공론화

[그림 4] 플랫폼의 산업 진출 관련 경우의 수



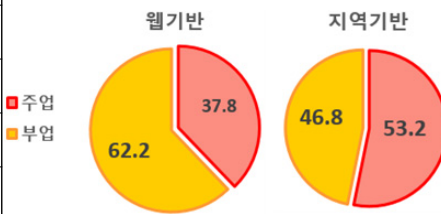
제2절 양질의 참여자 다수 확보

□ 플랫폼 종사자의 유형과 상황에 따라 종사자들의 요구사항이 상이 → 요구사항 파악 및 사회적 대화로 해결

- 배달·가사 등 특정 지역을 기반으로 오프라인으로 노무를 제공하는 ‘지역기반형’ vs. 디자인·마케팅·번역 등의 과업을 온라인상에서 노무로 제공하는 ‘웹기반형’

- ‘지역기반형’은 근로자성 인정 및 4대 보험 적용 필요, ‘웹기반형’은표준계약서 보급, 경력시스템 구축 필요

<표 1> 플랫폼 종사자(협약)의 유형(%)

웹기반 (web-based)		지역기반 (local-based)		주업·부업 여부	
단순작업	34.0	배달	67.8		
창작	26.2	기타	13.0		
IT	19.8	전문서비스	11.8		
전문서비스	15.0	가사	5.0		
기타	5.0	주문제작	2.4		
소계	100.0	소계	100.0		

제3절 생태계 및 거래 활성화

□ 시장의 경쟁 강도가 낮고 경쟁 구도의 변화 가능성도 낮은 분야

- 자사 제품의 우대를 어렵게 만드는 제도적 장치들을 강하게 적용: 차이나즈월 (Chinese Wall) 제도, 검색 결과의 공정한 랭킹 규칙, 거래 데이터 개방 등

□ 시장의 경쟁 강도가 높고 경쟁 구도의 변화 가능성도 높은 분야

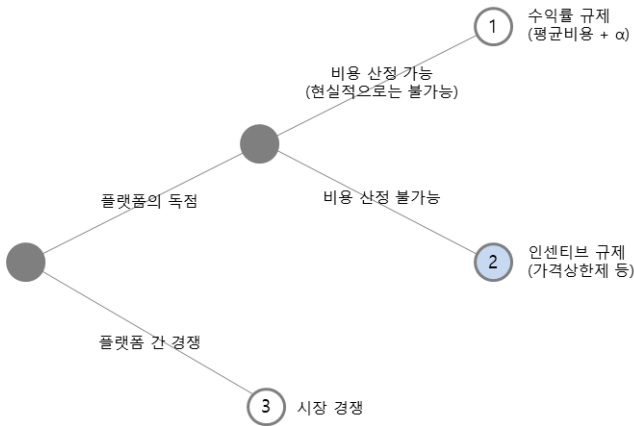
- 시장 경쟁 활성화 정책에 주력, 플랫폼 기업의 자체적인 규율 장치 필요

제4절 적정 수수료 결정

□ 플랫폼 독점 vs. 플랫폼 경쟁, 비용 산정 가능 vs. 비용 산정 불가능

- 현실적으로 플랫폼의 비용 산정이 어려움(2번 노트) → 과거 가격상한제 참고, 가이드라인 제시

[그림 5] 플랫폼 수수료 규제 관련 경우의 수

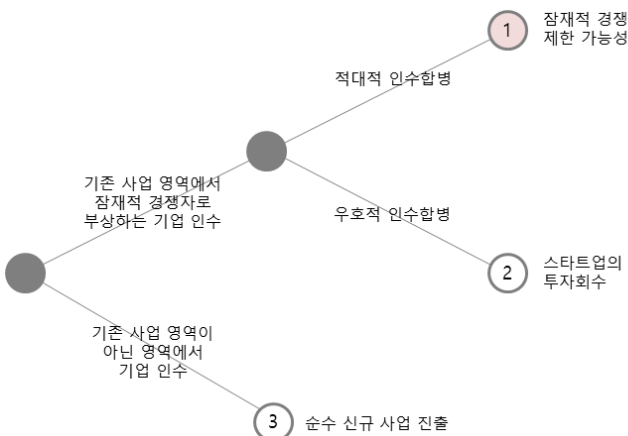


제5절 경쟁력 있는 스타트업 인수

□ 기존 사업 영역에서 잠재적 경쟁자로 부상하는 기업 인수 vs. 기존 사업 영역 이외에서 스타트업 인수, 적대적 인수합병 vs. 우호적 인수합병

○ 기존 사업 영역에서 잠재적 경쟁자로 부상하는 기업을 적대적으로 인수합병(1번 노드) → 규제의 대상

[그림 6] 플랫폼의 스타트업 인수 관련 경우의 수



제6절 국내 기업 역차별 방지

□ 현실적으로 해외 기업에 적용하기 어려운 규제는 국내 기업에도 미적용

○ 적용 시 국내 기업의 규제 준수 비용 상승 및 글로벌 경쟁력 약화 우려

□ 규제가 반드시 필요한 상황이라면 해외 기업에도 적용하도록 노력

○ 국내 법의 정비 선행(예. 전자상거래법 개정안), 해외 주요국 정부와 협력을 강화,
세계적인 빅테크 규제 강화 흐름에 부응(예. 세계 최초로 인앱 결제 관련 규제)

제7절 기타 진흥 정책

□ 사업의 리스크를 감소시키는 시범사업 추진

○ 국내 기업이 경쟁력 있는 플랫폼을 구축하도록 시범사업(예. 완전스마트매장)
추진, 기술 표준 구축, 기술 인증 등을 통해 지원

□ 데이터 정책의 실효성 제고

○ 데이터 이동성의 실제 효과성 모니터링 및 후속 조치, 고객정보 공유 및 차단의
유연한 운영

□ 진흥과 규제에 대한 유연한 관점 정립

○ 진흥과 규제의 이분법 지양, 규제도 진흥의 일환, 충분한 시간 갖고 상황을 정확
하게 파악하기(wait and see)

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 필요성

전 세계적으로 플랫폼¹⁾이 경제 전 분야에 걸쳐 거대한 변화를 가져오는 플랫폼 경제(platform economy)가 전개되고 있다. 이는 세계에서 가장 가치 있는 기업들이 플랫폼 기업들이라는 사실에서도 알 수 있다. 대표적인 플랫폼 기업인 애플, 마이크로소프트, 아마존, 구글(알파벳), 페이스북은 2020년 말 기준 세계 기업 시가총액 순위에서 1~5위를 차지하고 있다. 과거 에너지, 제조 등의 분야의 전통적인 강자들이 주도하던 경제가 플랫폼 기업들이 주도하는 경제로 바뀌고 있는 것이다.

[그림 1-1] 세계 기업 시가총액 순위 변화

(단위: 백만 달러)

2001년	2010년	2020년
 GE 477	 엑슨모빌 369	 애플 2,254
 시스코 305	 페트로차이나 303	 MS 1,682
 엑슨모빌 286	 애플 296	 아마존 1,634
 파이자 264	 BHP 244	 알파벳 1,185
 MS 258	 MS 239	 페이스북 776

자료: Fortune Global 500, CompaniesMarketCap을 참고하여 저자 작성.

주: 연말 시가총액 기준.

1) '플랫폼'은 원래 온라인 쇼핑몰 같은 '온라인 플랫폼(또는 디지털 플랫폼)'과 백화점, 전통시장 등의 '오프라인 플랫폼'을 모두 포함하는 개념이지만 최근에는 통상적으로 온라인 플랫폼과 동의어로 사용되고 있다. 이를 고려하여 본 보고서에서 플랫폼은 온라인 플랫폼을 의미하고 오프라인 플랫폼은 별도로 다루도록 한다.

플랫폼은 한국경제에도 거대한 변화를 만들어 낼 잠재력을 갖고 있다. 즉, 플랫폼은 한국경제의 오랜 난제들을 해결할 수 있을 것으로 기대된다. 먼저, 플랫폼이 제조업과 연계된다면 장기적인 경쟁력 확보와 고부가가치화를 얻을 수 있다. 우리나라 제조업은 현재 글로벌 경쟁력을 갖고 있으나 표준화 또는 범용화된 단품 중심의 산업구조로 인해 향후 후발국의 추격 및 저부가가치화의 우려가 있다. 그러나 플랫폼은 임계점(critical mass)을 돌파하거나 생존 경쟁에서 살아남기가 어렵지만 한 번 시장에 안착하게 되면 전환비용(switching cost)이 발생하고 고착화(lock-in)되어 장기간 유지된다. 따라서 우리나라 제조기업들이 한 번 플랫폼을 확보하면 장기간 산업을 주도할 수 있다. 그리고 플랫폼은 서비스 산업의 생산성을 높일 수 있다. 우리나라의 서비스 산업은 오랫동안 낮은 생산성이 고질적인 문제점으로 지적되어 왔는데 최근 금융, 헬스케어, 교육, 법률, 부동산, 여행, 중고거래 등 다양한 부문에서 플랫폼이 효율성을 개선해 나가고 있다. 또한, 플랫폼은 농업, 어업 등 취약 부문의 경쟁력을 높일 수 있다. 디지털 기술, 데이터 등이 집약된 스마트팜, 아쿠아팜 등을 활용하면 농업과 어업의 생산성을 높일 수도 있고, 민간 및 공공의 온라인 쇼핑몰을 통해 중간과정을 단축하면 유통구조를 개선할 수도 있다.

과거에 미국과 중국 기업들이 운영체제, 검색엔진, 앱 마켓, 소셜네트워킹서비스(SNS), 동영상 공유 등 디지털 산업의 주요 플랫폼들을 주도해 나가는 동안 국내 기업들은 수동적인 입장이었지만 최근에는 플랫폼 구축에 적극적으로 도전하고 있다. 국내에서도 다양한 분야에서 네이버, 카카오, 쿠팡 등 대형 플랫폼 기업이 등장하기 시작했다. 2021년 11월 7일 현재 네이버, 카카오, 쿠팡(2021년 3월 미국 뉴욕증시 상장) 등의 기업가치가 삼성전자, SK하이닉스 다음으로 큰 규모로 성장했다. 미국의 대표적 빅테크 기업들을 ‘가파(GAFA: Google, Apple, Facebook, Amazon)’라고 부르듯이, 우리나라에서 국민들의 삶에 지대한 영향을 미치고 있는 네이버, 카카오, 쿠팡, 배달의민족을 통상 ‘네카쿠배’라고 부른다. 그 밖에 토스, 무신사, 마켓컬리, 당근마켓 등 플랫폼 기반의 스타트업들도 지속적으로 등장하고 있다.

향후 몇 년 간은 한국 기업들이 플랫폼을 성공적으로 구축할 수 있을지, 국내 또는 글로벌 생태계를 주도할 수 있을지가 결정되는 중대한 시기이다. 운영체제, 동영상 공

유 등 글로벌 기업들이 이미 지배적인 플랫폼을 구축한 분야도 있지만, 헬스케어, 산업인터넷, 스마트시티, 블록체인, 메타버스 등 아직까지 지배적인 플랫폼이 정해지지 않은 수많은 미개척지가 존재하고, 전 세계적으로 수많은 새로운 플랫폼이 등장하여 생존 경쟁을 전개하고 있다. 플랫폼 경쟁의 결과 우리 기업들이 시장을 주도할 것인가, 시장에서 사라질 것인가, 다른 플랫폼에 종속될 것인가의 여부가 결정될 것이다. 플랫폼은 경로의존성(path dependency)으로 인해 한 번 시장구조가 결정되면 고착화될 가능성이 크므로 향후 몇 년 간이 국내 기업에게 생존과 성장의 분수령이 될 것이다.

현재 시점에서 국내 기업의 플랫폼 창출 및 생태계 주도를 촉진하기 위한 플랫폼 진흥 및 규제 방안에 대한 연구가 필요한 것은 이 때문이다. 최근 해외에서 빅테크 기업에 대한 규제가 활발하게 논의되고 있고, 국내에서도 온라인 플랫폼 공정화법, 온라인 플랫폼 이용자보호법 등 플랫폼에 대한 다양한 규제안이 논의되고 있다. 그러나 플랫폼 산업 생태계 조성 방안에 관해서는 다양한 이견이 존재한다. 무엇보다 중요한 것은 한국경제에게 플랫폼은 놓칠 수 없는 절호의 기회라는 사실과 산업 활성화와 좋은 일자리 창출 관점에서 플랫폼 기업, 근로자, 이용사업자 등 모든 주체는 공생관계라는 사실에 대해 사회적인 공감대가 형성되는 것이다. 따라서 플랫폼 기업에 대한 규제 정책이 신중하게 수립되어야 하고 이와 동시에 진흥 정책도 균형적으로 마련되어야 한다.

제2절 연구의 목적, 방법 및 내용

본 연구의 목적은 플랫폼 경제의 부상에 대응하여 혁신적이고 공정한 산업 생태계를 조성하기 위한 진흥 및 규제 방안을 제시하는 것이다. 이를 위해 다양한 산업에 등장하고 있는 플랫폼의 현황, 국내외 플랫폼 기업의 전략과 성장 경로 등을 분석하여 플랫폼의 특성과 메커니즘을 연구하고, 국내 및 해외 주요국에서 과거에 추진되었거나 현재 추진되고 있는 플랫폼 진흥 및 규제 정책을 종합적으로 검토하고자 한다. 연구의 핵심 질문은 “플랫폼을 기반으로 한 산업 생태계의 혁신성과 공정성의 균형을 추구하는 진흥 및 규제 방안은 무엇인가?”이다.

본 연구가 플랫폼 정책과 관련된 기존 연구들과 차별성을 갖는 점은 대상 기업의 범위, 정책의 범위, 연구 방법론 등이다. 플랫폼 정책과 관련해서 다양한 연구와 자료들이 발표되었는데 대표적으로 “글로벌 테크기업의 반경쟁·불공정 행위 사례 연구”(양희태 외, 2018), “디지털 플랫폼의 경제학 II : 빅데이터·AI 시대 디지털 시장의 규제 이슈”(최계영, 2020), “온라인 플랫폼의 부상과 정책적 시사점”(박유리, 2021) 등이 있다. 이 연구들도 플랫폼의 특성과 현황을 살펴보고 정책 방향을 제시하였다. 본 연구는 해외 빅테크 기업뿐 아니라 국내 플랫폼 기업까지 다루었고(대상 기업의 범위), 규제뿐 아니라 진흥 정책도 함께 논의하였고(정책의 범위), 정책 이슈별로 다양한 관점을 제시하기 위해 전문가 인터뷰를 활용했다는 점(연구 방법론)에서 기존 연구와 다르다고 할 수 있다.

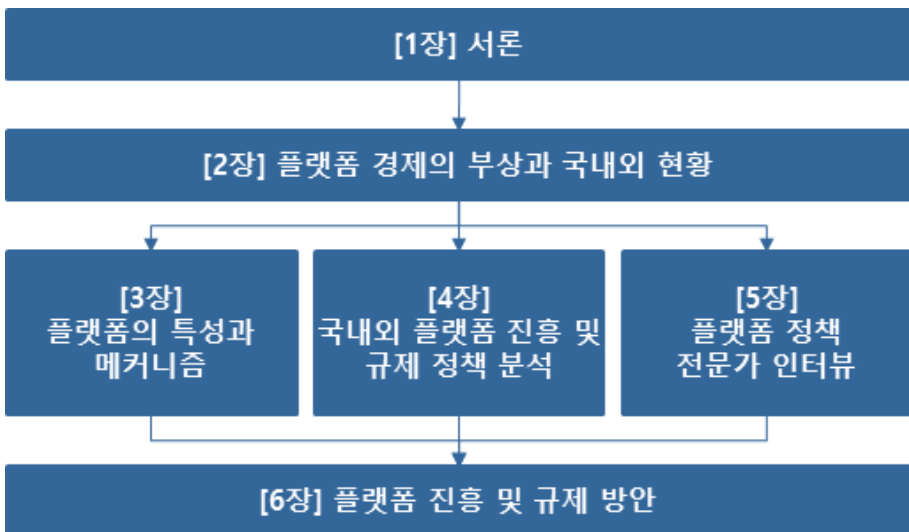
본 연구의 방법론은 크게 문헌 조사와 전문가 인터뷰이다. 문헌 조사의 경우 “플랫폼 경제의 부상과 국내외 현황”, “플랫폼의 특성과 메커니즘”, “국내외 플랫폼 진흥 및 규제 정책 분석” 등의 주제를 탐구하기 위해 관련 논문, 서적, 보고서, 언론 기사, 웹사이트 등을 검색하여 정리하였다. 특히 국내 플랫폼 규제 논의와 관련하여 국회의 의안정보시스템(<https://likms.assembly.go.kr/bill>)에 발의된 플랫폼 관련 법안의 원문과 소관위원회의 검토보고서 등도 검토하였다.

전문가 인터뷰의 경우 10명의 플랫폼 정책 전문가가 참여하였다. 플랫폼의 발전 단계별 진흥 정책의 종류, 플랫폼 기업의 신규 분야 진출의 타당성, 플랫폼의 증개 및

자체 브랜드 겸업의 타당성, 플랫폼 규제의 적절한 시점, 플랫폼의 수수료의 적절한 수준, 플랫폼의 스타트업 인수의 타당성, 동일 기능 동일 규제의 적절성, 해외 기업 대비 국내 기업에 대한 역차별 우려, 플랫폼 규제의 주무부처 등에 대해 의견과 이유, 근거 등을 청취하였다.

연구의 주요 내용은 다음과 같다. 제1장은 연구의 서론으로서 연구의 배경 및 필요성, 연구의 목적 및 내용, 연구의 방법 및 추진체계 등을 소개한다. 제2장에서는 플랫폼 경제의 부상과 국내외 현황을 살펴본다. 특히, 분야별 국내외 플랫폼 현황을 시장 경쟁의 강도, 경쟁 구도 변화의 속도 측면에서 조망한다.

[그림 1-2] 연구의 개요



자료: 저자 작성.

제3장에서는 플랫폼의 특성과 메커니즘을 설명한다. 플랫폼은 어떤 과정을 거쳐 성장하는지, 플랫폼 경쟁은 어떤 양상으로 전개되는지, 그 결과 시장구조는 어떻게 결정되는지, 플랫폼을 중심으로 한 생태계를 활성화시키고 유지시키기 위해서는 어떻게 해야 하는지 등을 논의한다. 제4장에서는 국내외 플랫폼 진흥 및 규제 정책을 분석한다. 국내 및 해외 주요국에서 과거에 추진되었던 플랫폼 진흥 및 규제 정책을 리뷰하

고 현재 추진되고 있는 플랫폼 관련 정책의 쟁점과 문제점을 정리한다. 제5장에서는 플랫폼 정책 전문가 인터뷰 결과를 소개한다. 플랫폼 관련 정책의 주요 쟁점에 대해 전문가들의 상반된 의견과 그 이유를 비교한다. 제6장은 이제까지의 논의를 종합하여, 플랫폼을 기반으로 한 산업 생태계의 혁신성과 공정성의 균형을 추구하는 진흥 및 규제 방안을 제안한다. 국내 기업이 플랫폼을 창출하여 주도권을 확보할 수 있도록 지원하는 다각적인 전략과 정책을 제시하고, 소비자, 플랫폼 노동자 등을 보호하고 공정하게 경쟁하여 공정한 산업 생태계를 조성하기 위한 방안을 제안한다.

| 제2장 | 플랫폼 경제의 부상과 국내외 현황

제1절 플랫폼 경제의 이해

1. 플랫폼의 개념

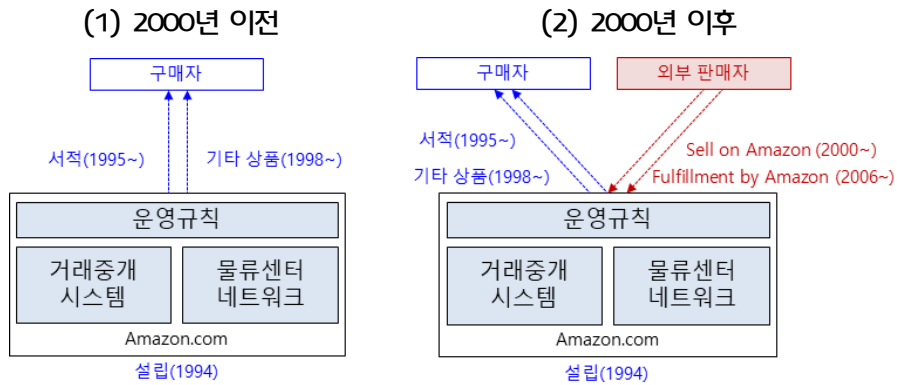
플랫폼 정책을 논의하기에 앞서 플랫폼에 대해 정의할 필요가 있다. 플랫폼(platform)이란 다양한 상품을 생산하거나 소비하기 위해 반복적으로 사용하는 토대(foundation)이다(최병삼·김창욱·조원영, 2014). 이 정의에서 플랫폼을 “토대”라는 추상적인 단어를 사용한 이유는 인프라, 부품, 제품, 소프트웨어, 서비스, 기술 등 유무형의 어떤 대상이라도 플랫폼이 될 수 있기 때문이다. 그리고 플랫폼을 정의할 때 사용하는 주체를 언급하지 않은 이유는 플랫폼을 자신만 사용할 수도 있고 외부 기업도 사용하도록 제공할 수도 있어서 플랫폼을 누구라도 사용할 수 있기 때문이다. 물론 플랫폼을 자신만 사용할 것인지, 외부 기업에게도 제공할 것인지는 플랫폼 기업이 득실을 고려하여 선택한다. 전자의 경우 플랫폼 기업은 한 종류의 참여자(예를 들어, 구매자)만 고려해야 하기 때문에 단면 플랫폼(one-sided platform)이라고 부르고, 후자의 경우 두 종류의 참여자(예를 들어, 구매자와 외부 판매자)를 고려해야 하면 양면 플랫폼(two-sided platform), 여러 종류의 참여자(예를 들어, 구매자, 외부 판매자, 광고주 등)를 고려해야 하면 다면 플랫폼(multi-sided platform)이라고 부른다.

예를 들어, 아마존 같은 온라인 유통 기업의 플랫폼을 살펴 보자. 온라인 유통 기업의 플랫폼은 검색, 추천, 주문, 결제 등을 처리하는 거래중개 시스템과 입고, 보관, 피킹, 포장, 배송 등을 처리하는 물류센터 네트워크로 볼 수 있다. 앞의 논의에서 유무형의 어떤 대상이라도 플랫폼이 될 수 있다는 것은 온라인 유통 기업의 거래중개 시스템과 물류센터 네트워크는 다양한 하드웨어, 소프트웨어, 휴먼웨어로 구성된다는 사실에서 확인할 수 있다. 그리고 앞의 논의에서 플랫폼을 누구라도 사용할 수 있다는 것은 온라인 유통 기업이 자신이 상품을 소유하고 판매하는 ‘직매입’이나 외부 판매자가 상품을 판매하도록 하는 ‘중개거래’에 사용되는 토대를 모두 플랫폼이라고 할 수 있다는

사실에서 확인할 수 있다.

실제로 아마존은 1995년 직매입 형태의 온라인 서점으로 사업을 시작했고 1998년부터 판매하는 상품을 다양화(음반, 가전, 생활용품 등)했는데, 이렇게 사업 초기에는 플랫폼을 사내에서만 사용했다. 이후 점차 플랫폼을 외부에 제공했는데, 2000년부터 내부 거래중개시스템을 외부 판매자에게 제공하기 시작했고(서비스명 “Sell on Amazon”), 2006년부터는 물류센터 네트워크도 외부 판매자에게 제공했다(서비스명 “Fulfillment by Amazon”).

[그림 2-1] 아마존 플랫폼의 진화

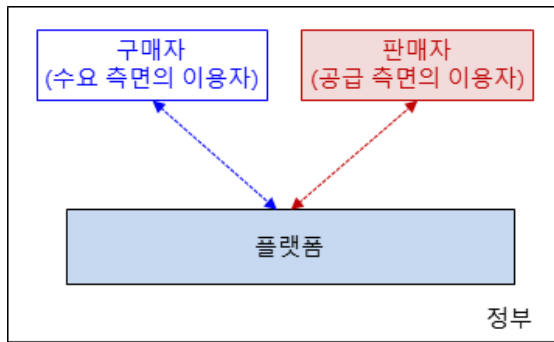


자료: 저자 작성.

본 연구에서 ‘플랫폼’은 ‘온라인 플랫폼’을 의미하는 것으로 정한다. 앞의 정의에 따르면 플랫폼은 온라인 쇼핑몰 같은 ‘온라인 플랫폼(또는 디지털 플랫폼)’과 백화점, 전통시장 등의 ‘오프라인 플랫폼’을 모두 포함하지만 최근에는 통상적으로 플랫폼을 온라인 플랫폼과 동의어로 사용되고 있기 때문이다. 그래서 본 연구에서 오프라인 플랫폼을 언급할 때에는 별도로 ‘오프라인’이라고 언급하기로 한다. 또한 앞에서 논의한 바와 같이 플랫폼은 단면, 양면, 다면 플랫폼을 모두 포함하지만, 본 연구에서는 최근 사회적으로 이슈가 되고 법의 대상으로 검토되고 있는 것이 양면 또는 다면 플랫폼을 주로 논의하고 필요한 경우 단면 플랫폼에 대해서도 언급하기로 한다.²⁾

플랫폼과 밀접한 관련이 있는 개념으로 생태계가 있다. 생태계(ecosystem)란 플랫폼을 통해 다양한 상품이 생산되거나 소비되는 과정에 관여하는 참여자들의 집합이다. 여기서 플랫폼은 생태계 내의 참여자들을 연결하는 매개체 역할을 한다. 생태계는 플랫폼 제공자인 플랫폼 기업, 수요 측면의 플랫폼 이용자(demand-side user), 공급 측면의 플랫폼 이용자(supply-side user) 등으로 구성된다. 예를 들어, 온라인 유통의 경우 생태계는 온라인 쇼핑몰을 운영하는 플랫폼 기업, 구매자, 판매자 등으로 구성된다. 그래서 아래 그림과 같이 양면 플랫폼으로 표현할 수 있다. 여기에 넓게 본다면 생태계에 진흥 및 규제 역할을 하는 정부를 포함시킬 수도 있다.

[그림 2-2] 플랫폼을 중심으로 한 생태계의 구성(온라인 유통 사례)



자료: 저자 작성.

2. 플랫폼 경제의 부상

플랫폼 경제(platform economy)는 플랫폼이 경제 전 분야에 걸쳐 거대한 변화를 가져오는 상황을 나타내는 말이다. 플랫폼 경제에 대해 Kenney and Zysman (2016)은 사람들이 일하고, 다른 사람들을 만나고, 경제적 가치를 창출하고, 서로 경쟁하는 등 다양한 인간 활동에 급격한 변화를 가져온다고 설명한다. 미국 경제잡지

2) 예를 들어, "온라인 플랫폼 중개거래의 공정화에 관한 법률안"은 법의 적용범위를 다음과 같이 설명한다. "제3조(적용 범위) 이 법은 국내 온라인 플랫폼 이용사업자와 국내 소비자 간 재화 또는 용역의 거래 개시를 중개하는 온라인 플랫폼 중개거래에 대하여 적용한다."

포브스(Forbes)는 우리가 플랫폼을 통해 연락하고, 쇼핑하고, 음식을 주문하고, 엔터테인먼트를 소비하고, 여행하는 등 플랫폼이 우리 생활에서 필수적인 부분이 되었고 코로나19로 인해 우리는 플랫폼에 더 의존하게 되었다고 설명한다(Hoyles, 2021.5.26).

플랫폼 경제에서 나타나는 현상들을 살펴보면, 먼저 기업 차원에서는 플랫폼을 활용하는 기업들이 많이 등장하고 이들이 플랫폼을 활용하지 않는 다른 기업들보다 높은 성과를 낸다. 1장에서 2020년 기준으로 세계에서 가장 가치 있는 기업들이 애플, 마이크로소프트, 아마존, 구글(알파벳), 페이스북이라고 언급한 바 있다. 이들 5개사의 시가총액 합인 7.5조 달러를 2020년 우리나라 GDP 1.6조 달러와 비교하면 빅테크 기업들의 막대한 규모를 실감할 수 있다. 스타트업에서도 플랫폼 기업의 활약이 두드러진다. 한 조사에 따르면, 전체 유니콘 스타트업 중에서 플랫폼 기업이 57.9%를 차지했고, 이들은 평균 45억 달러로 평가되어 다른 기업(25억 달러)에 비해 거의 2배 가까이 높게 평가받고 있는 것으로 나타났다(Moazed, 2020). 다음으로 개인 차원에서는 소비의 많은 비중이 플랫폼을 통해 이루어지고, 더 많은 일자리가 플랫폼 기업에서 만들어진다. 실제로 네이버, 카카오, 쿠팡, 배달의민족(일명 '네카쿠배'³⁾)과 그 밖에 많은 플랫폼들이 우리의 일상생활과 일자리를 급속도로 바꾸고 있다.

디지털 경제(digital economy), 네트워크 경제(network economy), 깃 경제(gig economy) 등 관련 개념들과의 관계를 살펴봄으로써 플랫폼 경제에 대한 이해도를 높일 수 있다. 디지털 경제는 반도체, 컴퓨터, 인터넷, 소프트웨어 등 디지털 기술이 경제 전 분야에 걸쳐 거대한 변화를 가져오는 것이므로, 플랫폼 경제는 디지털 경제의 부분집합이라고 볼 수 있다. 마찬가지로, 네트워크 경제는 사람과 사물이 유무형의 네트워크로 연결되어 가치를 만드는 것이므로, 플랫폼 경제는 네트워크 경제의 부분집합이라고 할 수 있다. 플랫폼 경제는 그리고 세계경제포럼(World Economic Forum)에 따르면 깃 경제는 개인과 기업이 플랫폼을 통해 단기적이고 임시적인 노동을 거래하는 것이므로(Charlton, 2021.5.26), 깃 경제는 플랫폼 경제의 부분집합이라고 볼 수 있다.

3) 더 넓게는 네이버, 카카오, 라인, 쿠팡, 배달의민족, 당근마켓, 토스를 합쳐서 "네카라쿠배당토"라고 부르기도 한다.

제2절 분야별 국내외 플랫폼 경쟁 상황

본 절에서는 최근 사회적으로 관심을 모으고 있는 여러 분야에 대해 국내외 플랫폼 경쟁 상황을 살펴본다. 여기서 경쟁 상황이란 경쟁의 강도와 경쟁구도의 변화 가능성을 말한다. 일반적으로 시장 내 기업 수가 많을수록 경쟁의 강도가 높고, 기업들의 시장점유율의 변화가 클수록 경쟁구도의 변화 가능성이 높다. 시장의 경쟁 강도 및 경쟁구도의 변화 가능성을 평가할 때는 온라인 플랫폼뿐만 아니라 오프라인 기업도 고려해야 한다. 플랫폼 진흥 및 규제 정책을 본격적으로 논의하기에 앞서 분야별 국내외 플랫폼 경쟁 상황을 살펴보는 것은 의미가 있다. 왜냐하면 분야별로, 그리고 경쟁 상황에 따라 정책이 달라져야하기 때문이다.

이하에서는 최근 사회적으로 관심을 모으고 있는 유통, 음식배달 서비스, 모빌리티, 화상 회의, OTT 서비스 등의 주요 산업 분야를 먼저 살펴보고, 이어서 이와 비교할 목적으로 운영체제, 앱 마켓, 웹 브라우저, 검색/포털, 동영상 공유, 소셜네트워크서비스(SNS) 등의 정보통신 분야도 살펴본다. 국내 플랫폼을 중심으로 논의하되, 필요한 경우 해외 플랫폼도 함께 고려한다. 다만, 분야에 따라 입수 가능한 자료의 양이 크게 다르고, 객관적인 자료가 부족하여 언론에 소개된 데이터를 그대로 인용한 경우도 있고, 자료들 간에 값이 다른 경우도 존재한다. 자료의 정확성은 다소 부족할 수 있으나 전체적인 상황을 파악하는 데는 큰 무리가 없을 것으로 판단된다.

1. 주요 산업 분야

(1) 유통

국내 유통 분야의 경쟁 강도는 Medium to High, 경쟁구도 변화 가능성은 Medium to High라고 평가할 수 있다. 국내 유통 분야는 기존 오프라인 유통업체, 온라인 플랫폼 기업 등으로 구성되어 있으며, 오프라인과 온라인의 경쟁, 그리고 온라인 간의 경쟁이 치열하게 전개되는 양상이다. 기존 유통업체는 백화점, 대형마트 등의

오프라인 매장에 강점을 가진 신세계, 롯데, 현대백화점 등이고, 온라인 플랫폼 기업은 온라인 쇼핑몰에서 주로 매출이 이루어지고 다양한 상품군을 대상으로 하는 쿠팡, 네이버, 이베이 등이다.

〈표 2-1〉 국내 주요 유통업체 현황

구분		업체
오프라인 유통업체 (13개사)	백화점	롯데백화점, 현대백화점, 신세계백화점
	대형마트	이마트, 홈플러스, 롯데마트
	편의점	씨유, 지에스25, 세븐일레븐(바이더웨이 포함)
	중대규모점포(SSM)	이마트에브리데이, 롯데슈퍼, 지에스더후레쉬, 홈플러스익스프레스
온라인 유통업체 (13개사)		이베이코리아(G마켓, 옥션), 11번가, 인터파크, 쿠팡, 이마트몰, 신세계몰, 에이케이몰, 홈플러스, 갤러리아몰, 롯데마트, 롯데온, 위메프, 티몬

자료: 산업통상자원부 보도자료(2021. 1. 28).

국내 주요 유통업체의 최근 매출액을 보면, 신세계, 롯데 등 기존 유통업체가 여전히 매출액 상위권을 유지하고 있다. 다만, 신세계, 롯데, 현대백화점 등 기존 유통업체의 2020년 매출액이 전년 대비 감소한 데 비해 쿠팡, 네이버 등 온라인 플랫폼 기업의 매출액이 전년 대비 크게 증가하였다. 즉, 온라인 플랫폼 기업이 기존 유통업체의 시장을 잠식하고 있다고 볼 수 있다. 국내 온라인 쇼핑 시장점유율은 2020년 기준 네이버(18%), 쿠팡(13%), 이베이코리아(12%), 11번가(6%), 롯데온(5%), SSG닷컴(3%), 카카오(2%), 기타(41%) 등으로 추정된다. 현재 상황은 기존 유통업체에 도전하는 다수의 온라인 플랫폼(쿠팡, 네이버 등)이 등장하여 현재 규모의 경제를 달성하기 위한 전략적 움직임들이 활발하게 추진되고 있다고 볼 수 있다. 패션 분야의 무신사, 지그재그, 식품 분야의 마켓컬리, 정육각, 오늘회, 명품 분야의 머스트잇, 발란 등 특정 상품군에 집중하는 온라인 플랫폼 기업도 지속적으로 등장하고 있다.

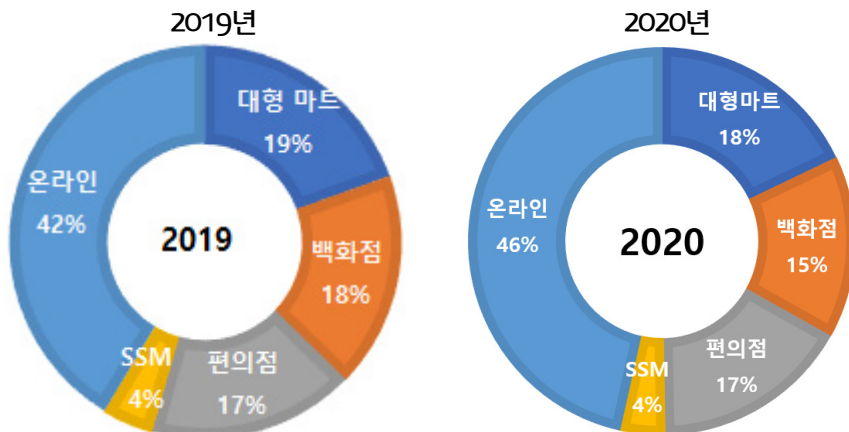
<표 2-2> 국내 주요 유통업체의 매출액

(단위: 백만 달러)

2020년 순위	업체	2019년	2020년
1	신세계	24,816	24,751
2	롯데	24,580	20,502
3	쿠팡	12,532	20,095
4	네이버	8,334	14,278
5	이베이	12,345	13,370
6	GS홀딩스	11,228	11,217
7	현대백화점	10,808	10,155
8	SK텔레콤	7,776	8,441
9	BGF리테일	6,919	6,803
10	홈플러스	7,144	6,488

자료: Euromonitor International(2021. 5)⁴⁾, p. 20.

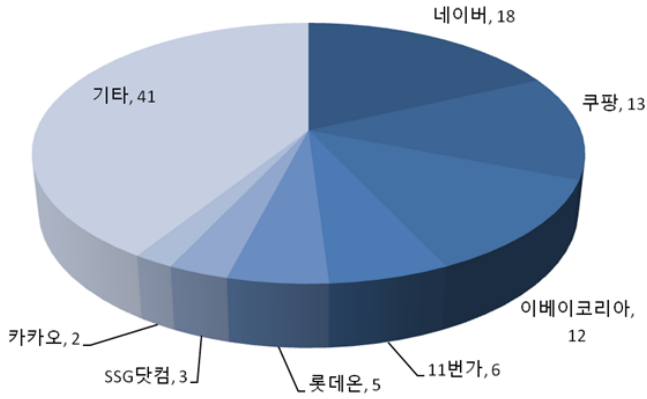
[그림 2-3] 유통 업체별 매출 구성비



자료: 산업통상자원부 보도자료(2021.1.28.).

4) Euromonitor International(2021.5), 「Top 100 Retailers in Asia 2021」,
https://go.euromonitor.com/white-paper-retailing-210525-top_100_retailers_in_asia_2021.html
 (검색일: 2021. 10. 18.)

[그림 2-4] 국내 온라인 쇼핑 시장점유율(2020)



자료: 언론보도를 종합하여 저자 작성.

(2) 음식배달 서비스

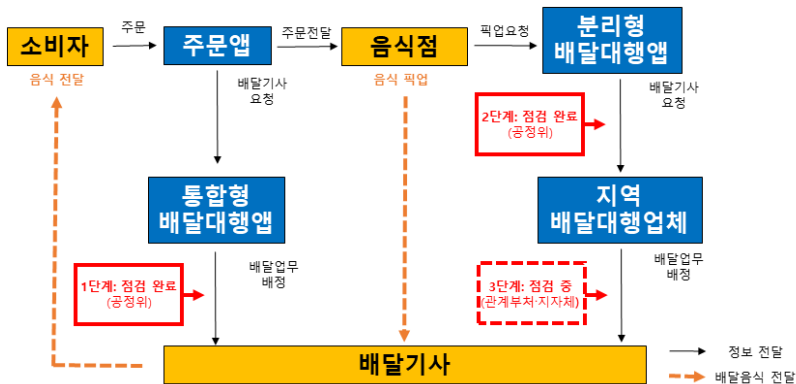
국내 음식배달 서비스 분야의 경쟁 강도는 Medium to High, 경쟁구도 변화 가능성은 Medium to High라고 평가할 수 있다. 음식배달서비스는 통합형 배달대행 서비스, 분리형 배달대행 서비스, 지역 배달대행업체 등으로 구성된다. 통합형 배달대행 서비스는 ‘배달의민족’, ‘요기요’, ‘쿠팡이츠’ 등 주문 앱과 배달기사가 직접 계약되어 있는 형태이고, 분리형 배달대행 서비스는 음식점이 주문을 받고 ‘생각대로’, ‘바로그’, ‘부릉’ 등 전문배달서비스 업체에 배달을 의뢰하는 형태이며, 지역 배달대행업체는 분리형 배달대행 서비스 업체와 계약을 맺고 배달 물량의 일부를 맡아 대행해준다. 통합형 배달대행 서비스만을 고려한다면 경쟁 강도가 중간 수준이라고 볼 수 있으나 분리형 배달대행 서비스까지 고려하면 높은 수준이라고 판단된다.

<표 2-3> 국내 음식배달서비스 업체 현황

구분	업체
통합형 배달대행 서비스	배민라이더스, 배민커넥트, 요기요익스프레스, 쿠팡이츠
분리형 배달대행 서비스	생각대로(사업자명 로지올), 바로고(바로고), 부릉(메쉬코리아)
지역업체	생각대로 885개, 바로고 960개, 부릉 500개 등

자료: 공정거래위원회 보도자료(2020.5.25.).

[그림 2-5] 음식배달 서비스의 정보 및 상품 흐름도

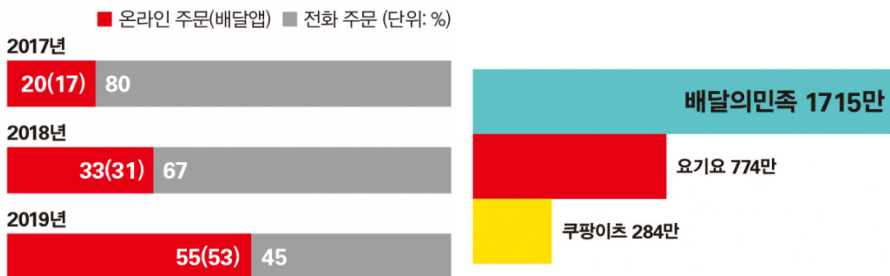


자료: 공정거래위원회 보도자료(2020.5.25.).

[그림 2-6] 배달앱의 거래 비중 및 월 사용자 수

주문 형태(단위: %)

월 사용자 수(단위: 명)



자료: 시사저널(2021.1.27.), 「11조 배달 앱시장, '요기요'매각으로 지각변동 시작됐다」,

<http://www.sisajournal.com/news/articleView.html?idxno=211006>(검색일: 2021.7.23.).

<표 2-4> 분리형 배달대행업 시장점유율

업체	바로고	생각대로	공유다	부릉
시장점유율	11.9%	11.7%	8.8%	5.3%

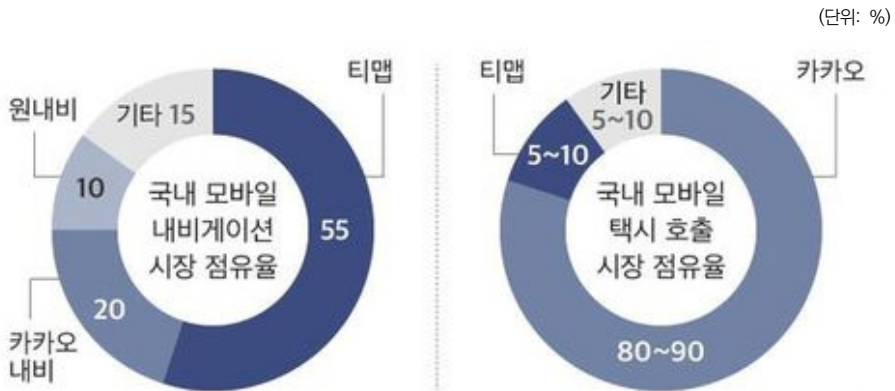
주: 2020년 12월 기준, 업계 추정치.

자료: 헤럴드경제(2021.07.16.), 「[단독] 바로고·생각대로 연합...초대형 플랫폼 배달대행사 나온다」,
<http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20210716000558>(검색일: 2021.7.23.).

(3) 모빌리티

국내 모빌리티 분야의 경쟁 강도는 Low to Medium, 경쟁구도 변화 가능성은 Medium이라고 평가할 수 있다. 국내 모빌리티 분야는 카카오모빌리티와 SK텔레콤의 양강 구도이다. 카카오모빌리티는 택시 호출 시장을 주도하고 있고, SK텔레콤(티맵)은 내비게이션 시장을 주도하고 있다. 카카오모빌리티는 구글로부터 5천만달러의 투자를 유치했고, SK텔레콤은 우버와 합작법인 우티(UT)를 출범하여 ‘카카오-구글’ 대 ‘SK텔레콤-우버’의 경쟁 구도로 전개되고 있다.

[그림 2-7] 국내 모빌리티 분야의 시장 점유율



주: 업계 추산

자료: 조선비즈(2020.10.16.), 「SKT, 'AL동맹' 카카오와 모빌리티 격돌...박정호 "플라잉카로 서울-경기 30분 이동"」,
https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2020/10/16/2020101601625.html(검색일: 2021.10.18.).

(4) 화상회의

국내 화상회의 분야의 경쟁 강도는 Low, 경쟁구도 변화 가능성은 Low to Medium이라고 평가할 수 있다. 국내에서 줌, 구글 미트, MS 팀즈, 시스코 웹엑스 등 다양한 화상회의 앱이 사용되고 있지만 줌이 다른 앱에 비해 사용자 수가 크게 앞서고 있다. 해외에서도 줌이 우세를 보이고 있는 것으로 나타났다. 다만, 구글, MS, 시스코 등 글로벌 기업의 추격 가능성을 배제할 수 없다.

[그림 2-8] 국내 화상회의 앱 월 사용자 수

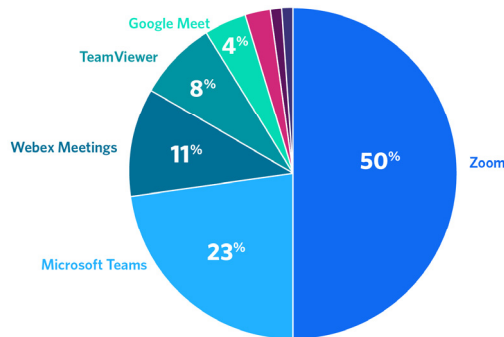


주: 2020년 11월, 안드로이드OS 기준.

자료: 아이지메이웍스(2020. 11.), <https://www.igaworksblog.com/post/%ED%98%91%EC%97%85-%ED%88%B4-%EC%97%85%EC%A2%85-%EC%95%B1-%EC%82%A>

C%EC%9A%A9%EC%9E%90-%ED%98%84%ED%99%A9 (검색일: 2020.10.8.).

[그림 2-9] 미국 화상회의 앱 시장점유율



주: 2021년 6월 기준.

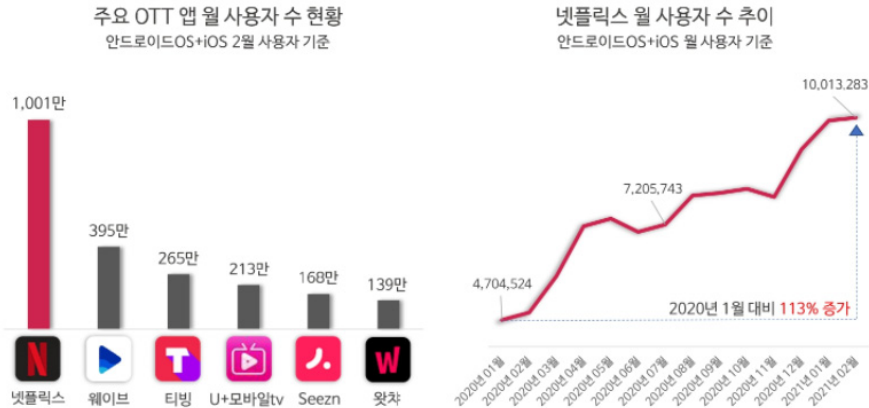
자료: TrustRadius(2021.1.1.),

<https://www.trustradius.com/vendor-blog/web-conferencing-statistics-trends>(검색일: 2021.11.8.).

(5) OTT 서비스

국내 OTT 서비스 분야의 경쟁 강도는 Low, 경쟁구도 변화 가능성은 Low to Medium이라고 평가할 수 있다. 현재 넷플릭스가 웨이브, 티빙 등 국내 주요 OTT 서비스 업체를 크게 앞서고 있다. 그러나 디즈니플러스, 애플TV플러스 등 해외 OTT 서비스가 국내 진출을 추진하고 있어서 향후 경쟁구도는 변화될 여지가 남아 있다.

[그림 2-10] OTT 서비스 월 사용자 수



주: 유료구독형 OTT 서비스 기준.

자료: 모바일인덱스HD(2021.3.15.), 「[OTT 시장 분석] 1,000만 사용자 돌파 '넷플릭스」,
<https://hd.mobileindex.com/report/?s=149>(검색일: 2021.10.28.).

(6) 기타 분야

금융, 헬스케어, 교육, 법률, 부동산, 가사·돌봄, 여행, 메타버스 등 다양한 분야에서 플랫폼 기업들이 등장하여 성장해 나가고 있다. 기존 오프라인 기업이 존재하는 상황에서 최근 온라인 시장이 형성되고 있는 단계이고 향후 시장의 성장가능성이 크기 때문에 경쟁 강도와 경쟁구도 변화 가능성이 매우 크다고 할 수 있다.

<표 2-5> 다양한 분야에서 새롭게 등장하는 국내 플랫폼 기업

분야	주요 플랫폼 기업
금융	토스, 카카오페이, 페이코
헬스케어	눔코리아, 넷지헬스케어, 메디메디
교육	루이드, 아이스크림에듀, 메스프레소
법률	로톡, 로앤로, 로시컴
부동산	직방, 다방, 디스코, 어반베이스, 스파크플러스, 다원중개
가사·돌봄	청소연구소, 미소, 대리주부, 맘편한세상, 째각악어
여행	야놀자, 여기어때
메타버스	제페토(네이버), 이프랜드(SK텔레콤)

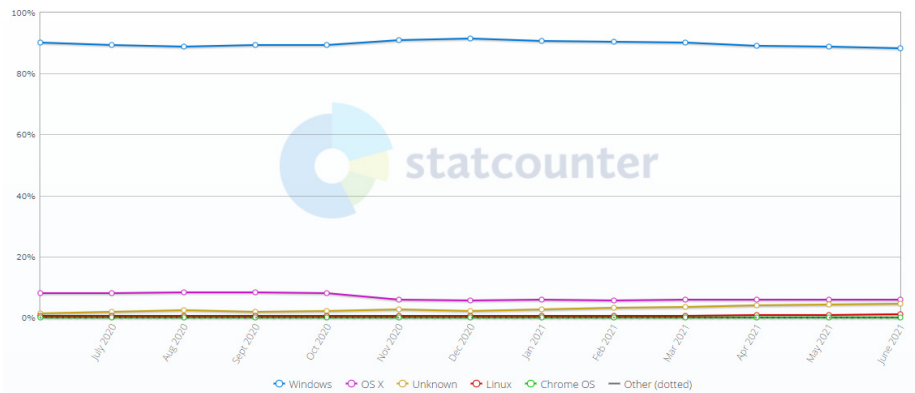
자료: 저자 작성.

2. 정보통신 분야

(1) 운영체제

국내 운영체제 분야의 경쟁 강도는 Low, 경쟁구도 변화 가능성은 Low라고 평가할 수 있다. 데스크탑의 경우 MS 윈도우가 약 90%의 시장점유율로 시장을 주도하고 있다. 모바일의 경우 구글 안드로이드가 1위, 애플 iOS가 2위로 시장을 양분하고 있다.

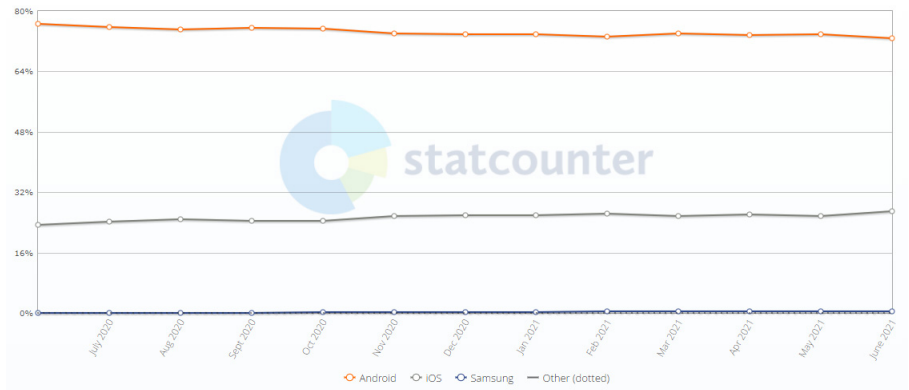
[그림 2-11] 데스크탑 운영체제 국내 시장 점유율 추이



자료: StatCounter(2021. 7),

<https://gs.statcounter.com/os-market-share/desktop/south-korea> (검색일: 2021. 7. 20.).

[그림 2-12] 모바일 운영체제 국내 시장 점유율 추이



자료: StatCounter(2021. 7), <https://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile/south-korea>
(검색일: 2021. 7. 20.).

(2) 앱 마켓

국내 앱 마켓 분야의 경쟁 강도는 Low, 경쟁구도 변화 가능성은 Low라고 평가할 수 있다. 모바일 운영체제를 주도하고 있는 구글과 애플이 각각 플레이스토어와 앱스토어로 앱 마켓 또한 주도하고 있다. 그 밖에 이동통신 3사와 네이버가 공동으로 만든 원스토어가 있다.

<표 2-6> 국내 앱 마켓 이용현황(복수응답)

구분	구글 플레이스토어	애플 앱스토어	원스토어	기타*
응답률	94.7%	71.5%	35.8%	6.1%

주: 기타는 기업 및 제조사 독자 앱스토어(아마존스토어, 갤럭시스토어 등), 해외 각국의 로컬 앱마켓 등
자료: 한국모바일산업연합회(2021. 2), p. 3.

<표 2-7> 국내 앱 마켓 모바일 앱/콘텐츠 매출액 현황

(단위: 억 원)

구분	2019년		2020년(P)		2021년(E)	
	매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중
구글 플레이스토어	39,536	66.1%	50,047	66.5%	60,885	66.9%
애플 앱스토어	13,291	22.2%	16,180	21.5%	19,311	21.2%
원스토어	6,833	11.4%	8,825	11.7%	10,702	11.8%
기타*	158	0.3%	163	0.2%	179	0.2%

주: 기타는 기업 및 제조사 독자 앱스토어(아마존스토어, 갤럭시스토어 등), 해외 각국의 로컬 앱마켓 등
 자료: 한국모바일산업연합회(2021. 2), p. 6.

(3) 웹 브라우저

국내 웹 브라우저 분야의 경쟁 강도는 Low to Medium, 경쟁구도 변화 가능성은 Low라고 평가할 수 있다. 데스크탑의 경우 구글과 MS가 양분하고 있고, 모바일의 경우 구글, 삼성, 애플 등이 과점하고 있다.

[그림 2-13] 데스크탑 웹 브라우저 국내 시장 점유율



자료: 중앙선데이(2020.2.15.), 「"브라우저 지배해야 온라인 장악"...네이버, 크롬에 도전장」,
<https://www.joongang.co.kr/article/23706753#home>(검색일: 2021. 7. 20.).

[그림 2-14] 모바일 웹 브라우저 국내 시장 점유율

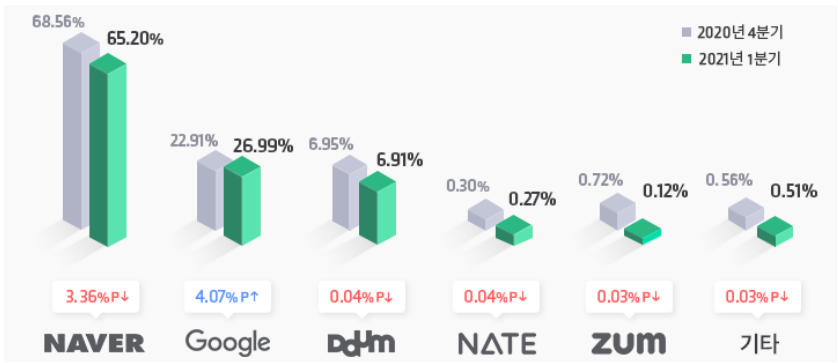


자료: 중앙선데이(2020.2.15.), 「“브라우저 지배해야 온라인 장악”…네이버, 크롬에 도전장」,
<https://www.joongang.co.kr/article/23706753#home>(검색일: 2021. 7. 20.).

(4) 검색/포털

국내 웹 검색/포털 분야의 경쟁 강도는 Low to Medium, 경쟁구도 변화 가능성은 Low라고 평가할 수 있다. 네이버가 절대적인 점유율을 유지하고 있고 구글, 다음 등이 그 다음을 차지하고 있다. 현재 이와 같은 경쟁구도가 변화될 움직임은 크지 않다.

[그림 2-15] 국내 검색엔진 평균 유입률

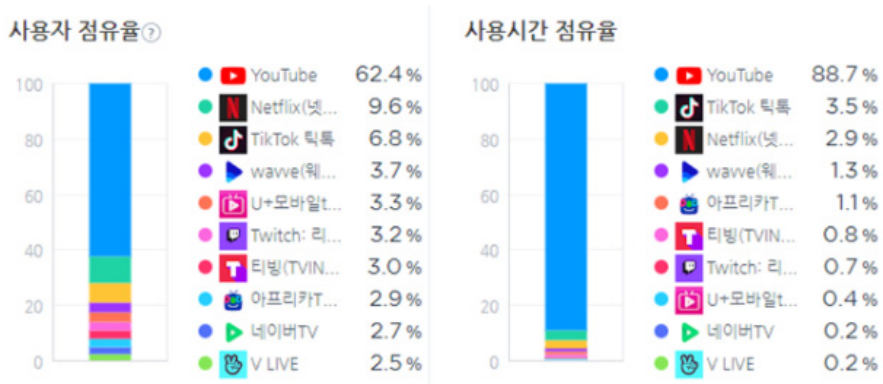


주: 검색엔진 유입률: 인터넷 사용자가 검색엔진을 통해서 웹사이트에 방문하게 되는 비율
자료: 다이티 데이터 마켓(2021), 「트렌드 리포트」 2021년 1분기 검색엔진 평균 유입률」,
<https://market.dighty.com/trendreport/?q=YT0xOntzOjEyOiJrZXI3b3JkX3R5cGUiO3M6MzoiYWxsljt9&bmode=view&idx=6280894&t=board&src=image&kw=0001EF>(검색일: 2021.10.25.)

(5) 동영상 공유

국내 동영상 공유 분야의 경쟁 강도는 Low to Medium, 경쟁구도 변화 가능성은 Low라고 평가할 수 있다. 동영상 공유와 OTT 서비스를 서로 다른 분야로 구분한다면, 유튜브가 사용자 수나 사용시간에서 모두 절대적인 점유율을 유지하고 있고, 틱톡, 아프리카TV 등이 그 다음을 차지하고 있다. 현재 이와 같은 경쟁구도가 변화될 움직임은 크지 않다.

[그림 2-16] 동영상 앱 국내 시장 점유율

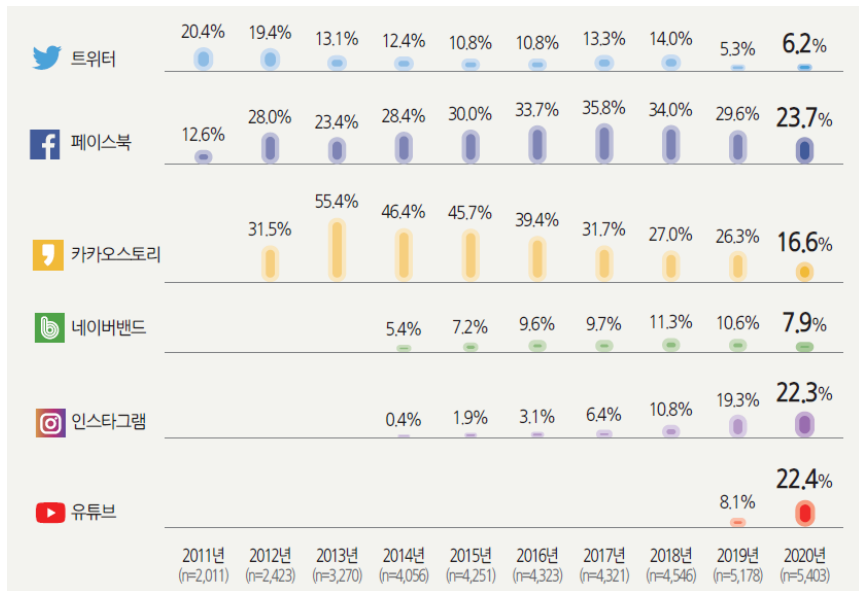


자료: 와이즈앱, 플래텀(2020.12.17.), 「[와이즈앱 비교하기 #229] 2020년 11월 동영상 앱 사용자 동향」,
<https://platum.kr/archives/154656>(검색일: 2021.10.26.)에서 재인용.

(6) 소셜네트워크서비스(SNS)

국내 소셜네트워크서비스(SNS) 분야의 경쟁 강도는 Low to Medium, 경쟁구도 변화 가능성은 Low라고 평가할 수 있다. 페이스북, 인스타그램, 트위터, 네이버밴드 등은 사용자 입장에서 사용하는 용도가 다르기 때문에 같은 분야에 속한다고 보기 어려울 수도 있다. 하지만 국내 소셜네트워크서비스(SNS) 분야에서 페이스북, 인스타그램의 우위 속에 기타 몇몇 서비스가 경쟁한다고 보아도 무방할 것이다.

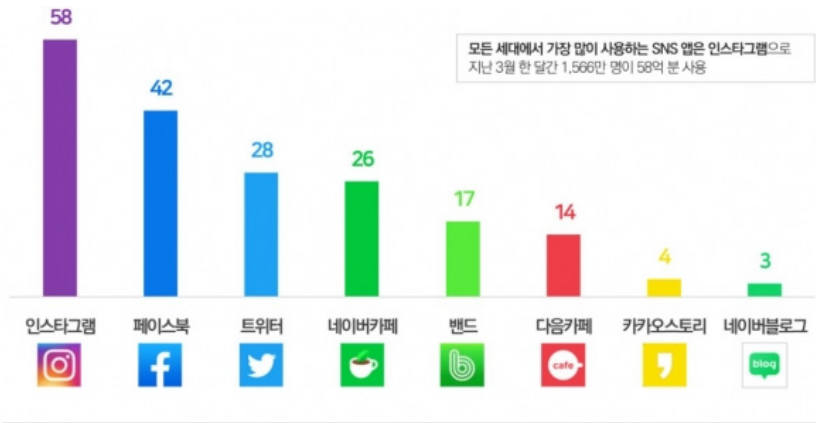
[그림 2-17] 가장 자주 사용하는 SNS



자료: 정보통신정책연구원(2020.1.15.), p. 4.

[그림 2-18] 한국인이 가장 오래 사용하는 SNS 앱

(단위: 억 분)



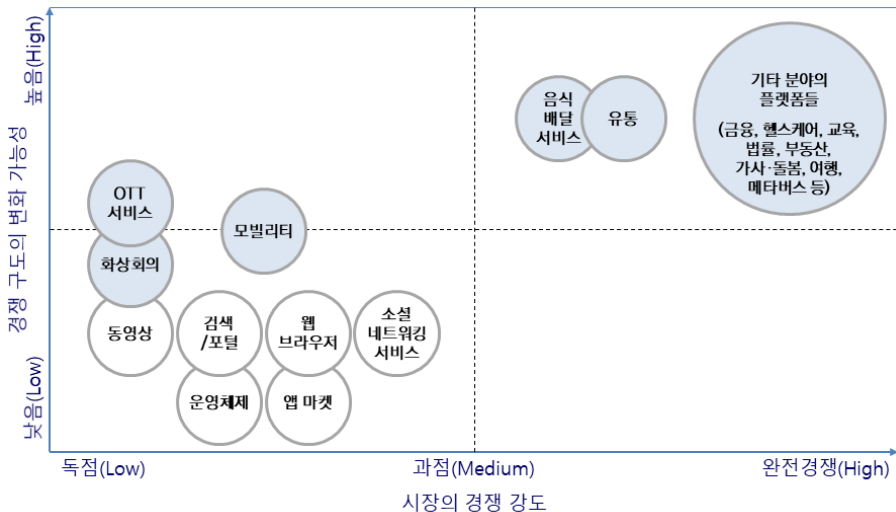
주: 2021년 3월 기준.

자료: 와이즈앱, 데일리팝(2021.4.29.), 「한국인이 가장 오래 사용하는 SNS 앱은 무엇일까?」,
<http://www.dailypop.kr/news/articleView.html?idxno=50782>(검색일: 2021.7.23.)에서 재인용.

3. 국내 플랫폼 경쟁 상황 평가

아래의 [그림 2-19]는 이제까지 살펴 본 국내 주요 분야별 플랫폼 경쟁 상황을 시장의 경쟁 강도와 경쟁구도의 변화 가능성을 두 축으로 하여 정리한 것이다. 주요 산업 분야에서 유통, 음식배달 서비스는 경쟁 강도가 높은 데 반해, 모빌리티, 화상회의, OTT 서비스는 독점, 복점 등의 형태로 경쟁 강도가 낮다. 그리고 대부분의 정보통신 분야는 경쟁 강도가 낮다. 주요 산업 분야의 경우 일부 예외는 있지만 정보통신 분야에 비해 전반적으로 경쟁구도의 변화 가능성이 높다. 전체적으로 볼 때, 정보통신 등의 분야에서는 플랫폼 주도권 경쟁이 사실상 끝난 상태이고, 다수의 주요 산업 분야에서는 현재 치열한 주도권 경쟁이 진행되고 있다고 평가할 수 있다. 그림에서 좌하에 가까울수록 시장이 독과점 형태이고 그 경쟁구도가 고착화되어 있기 때문에 정책적으로 가장 우려되는 분야들이고, 우상에 가까울수록 시장 경쟁이 활발하여 시장기능이 잘 작동할 수 있는 분야들이다.

[그림 2-19] 국내 주요 분야별 플랫폼 경쟁 상황



주: 1. 온라인 플랫폼뿐만 아니라 오프라인 기업 등 시장 내 모든 기업을 고려하여 평가함.

2. 경쟁 상황 평가 결과는 객관적인 것이 아니라 근거 자료에 기반하여 평가한 저자의 주관적인 의견임.

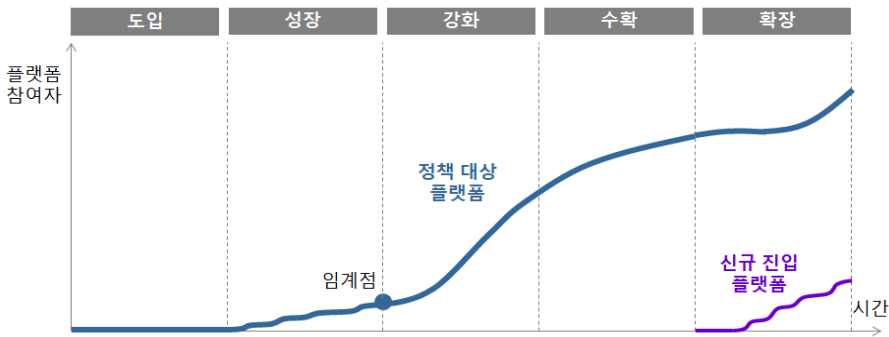
자료: 저자 작성.

| 제3장 | 플랫폼의 특성과 메커니즘⁵⁾

플랫폼 진흥 및 규제 정책을 논의하기 위해서는 플랫폼의 특성과 메커니즘에 대한 이해가 필수적이다. 플랫폼은 그 특성과 메커니즘이 일반적인 제품이나 서비스와는 매우 다르기 때문에 진흥 정책과 규제 정책이 새롭게 설계되어야 한다. 기존의 진흥 정책이나 규제 정책을 적용할 경우 효과적이지 않을 수 있고 최악의 경우 오히려 상황을 악화시킬 수도 있다(최병삼·김창욱·조원영, 2014).

본 연구에서는 플랫폼이 발전해 나가는 과정을 도입, 성장, 강화, 수확, 확장 단계로 구분하고 각 단계에서 보이는 플랫폼의 특성과 메커니즘을 살펴보고자 한다.⁶⁾ 플랫폼 기업은 도입, 성장, 강화, 수확, 확장 단계에서 당면한 과제들을 해결하며 발전해 나가야 하고, 정부는 플랫폼 기업들이 각 단계에서 과제들을 해결해 나갈 수 있도록 진흥 및 규제 정책을 수립해야 한다.

[그림 3-1] 플랫폼의 발전 단계



주: 도입, 성장, 강화, 수확, 확장은 플랫폼이 발전해 나가는 과정을 정책적인 논의를 위해 구분한 단계이며, 각 단계가 항상 순차적인 것만은 아니고 일부 단계는 다른 단계와 병렬적으로 진행되기도 하고 다른 단계에 앞설 수도 있음.
자료: 저자 작성.

5) 본 장의 내용 중 많은 부분은 저자 중 1인이 대표저자로 집필한 “최병삼·김창욱·조원영(2014), 플랫폼, 경영을 바꾸다, 삼성경제연구소”에서 발췌된 내용을 바탕으로 작성되었음. 즉, 본 장의 내용은 본 연구의 독창적인 연구 결과라기 보다는 최병삼·김창욱·조원영(2014)를 포함한 다수의 플랫폼 관련 문헌들을 종합하여 본 연구의 관점에서 정리한 것임.

6) 도입 단계 이전에 기업이 고객 니즈와 기업 역량을 고려하여 플랫폼 사업을 찾아내는 ‘발굴 단계’를 고려할 수 있으나, 본 연구의 주요 관심사는 정책이고 발굴 단계는 기업이 의사결정을 하는 시기이므로 여기서는 고려하지 않는다.

도입 단계는 기존 기업들이 존재하는 시장에 기업이 새롭게 플랫폼을 구축하는 시기이고, 성장 단계는 플랫폼이 소비자, 공급자 등 참여자의 규모를 본격적으로 확대하는 시기이다. 플랫폼이 임계점(critical mass)에 도달하면 네트워크 효과로 인해 플랫폼의 규모가 폭발적으로 성장하기 시작한다. 따라서 플랫폼의 성장 곡선은 임계점 이전과 이후로 크게 달라진다. 강화 단계는 성장한 플랫폼이 생태계 내부의 문제들을 해결해 나가는 시기이다. 수확 단계는 성장과 강화 단계를 거친 플랫폼이 수익을 창출하는 단계이고, 확장 단계는 플랫폼이 신규 진입 플랫폼(스타트업)을 인수하여 확장을 추구하는 시기이다.

도입, 성장, 강화, 수확, 확장은 플랫폼이 발전해 나가는 과정을 개념적으로 구분한 단계이며,⁷⁾ 각 단계가 항상 순차적인 것만은 아니고 일부 단계는 다른 단계와 병렬적으로 진행되기도 하고 다른 단계에 앞설 수도 있다. 예를 들어, 플랫폼이 수익을 추구하는 활동은 성장 단계나 강화 단계에서도 이루어질 수 있고, 신규 기업을 인수하는 활동도 어느 단계에서도 이루어질 수 있다. 또한, 모든 플랫폼이 항상 5단계를 모두 거치는 것은 아니다. 어떤 플랫폼은 성장 단계에서 임계점에 도달하지 못하고 소멸되기도 하고, 강화 단계에서 내부 문제를 제대로 해결하지 못해 규모가 축소되기도 한다.

이하에서 도입, 성장, 강화, 수확, 확장 단계별로 플랫폼의 특성과 메커니즘을 이해하기 위해 필요한 핵심 키워드는 다음과 같다.

〈표 3-1〉 플랫폼의 특성과 메커니즘을 설명하는 핵심 키워드

단계	플랫폼 관련 핵심 키워드
도입	전환비용(switching cost), 잠금효과(lock-in effect), 멀티호밍(multi-homing)
성장	네트워크 효과(network effect), 데이터 효과(data effect), 닭과 달걀의 문제(chicken-and-egg problem), 임계점(critical mass)
강화	레몬시장 문제(market for lemons)
수확	양면시장 가격전략(two-sided pricing)
확장	플랫폼 흡수(platform envelopment)

자료: 저자 작성.

7) 여기서는 설명의 편의성상 “단계”라고 표현되었지만, 도입, 성장, 강화, 수확, 확장은 플랫폼 기업이 발전하기 위해 수행해야 하는 핵심적인 “활동”이라고 볼 수도 있다.

제1절 도입 단계: 전환비용과 멀티호밍

기업이 어떤 분야에서 플랫폼 사업을 새로 발굴하여 시장에 도입하고자 할 때 해결해야 하는 과제는 그 분야에 이미 기존 기업이 존재하는지, 만일 그렇다면 기존 기업과의 경쟁에서 승리할 수 있는지 또는 기존 기업과 시장에서 공존하며 생존할 수 있는지를 판단하여 플랫폼 사업의 추진 여부를 결정하는 것이다. 일반 상품과 마찬가지로 플랫폼의 시장구조도 하나의 플랫폼이 시장을 석권하는 ‘독점’부터 다수 플랫폼이 치열하게 경쟁하는 ‘완전경쟁’까지 다양한 상황이 존재한다. 만일 치열한 경쟁 끝에 시장에 단 하나의 플랫폼만 남을 가능성이 크다면 신규 플랫폼을 기획 중인 기업은 해당 사업을 포기하거나 기존 기업을 넘어설 대책을 마련하지 않으면 안 된다. 기존 기업은 자원과 고객 기반에서 신규 플랫폼과는 비교가 안 될 정도로 우위를 점하고 있는 경우가 대부분이기 때문이다. 반대로 여러 개의 플랫폼이 공존할 수 있는 시장이라면 기존 플랫폼과 차별화되기만 한다면 새로운 플랫폼이 진입할 여지는 충분하다. 이 때 기업이 고려해야 하는 요소들은 다음과 같다.

첫째, 사업에 대한 라이선스(license) 유무이다. 해당 사업을 영위하기 위해 반드시 자격증, 면허, 특허 등이 필요하다면 기업은 확보 가능성을 검토하여 사업 여부를 결정해야 한다. 정책 담당자는 기술이나 경제사회의 변화에 따라 해당 사업에 대한 라이선스가 반드시 필요한 것인지를 지속적으로 검토해야 한다.

둘째, 사업을 위한 고정비용(fixed cost) 또는 규모의 경제(economies of scale)의 크기이다. 사업의 고정비용이 크다면 규모의 경제가 작동하여 이용자를 이미 확보한 기존 기업의 평균비용이 낮기 때문에 신규 기업이 진입하기가 어려워진다.

셋째, 전환비용(switching cost)과 잠금효과(lock-in effect)이다. 한번 특정 플랫폼에 참여한 이용자는 시간이 흐를수록 다른 플랫폼으로 옮겨가기가 어려워진다(최병삼·김창욱·조원영, 2014). 예를 들어, 아이폰 이용자가 안드로이드폰으로 이동하거나 반대로 안드로이드폰 이용자가 아이폰으로 이동하면 기존에 쓰던 앱과 정보를 대부분 잃게 되기 때문이다. 이러한 전환비용 때문에 이용자가 기존 플랫폼에 묶이게 되는 것을 잠금효과라고 한다. 일반 상품에서도 잠금효과가 나타날 수 있지만 플랫폼에서

는 뒤에 설명할 네트워크 효과나 데이터 효과로 인해 잠금효과가 더욱 커진다.

전환비용과 잠금효과와 관련하여 추가로 고려할 것이 멀티호밍(multi-homing)이다. 멀티호밍이란 이용자가 하나 이상의 제품이나 서비스를 동시에 사용하는 상황을 말하고, 멀티호밍 비용은 이용자가 하나 이상의 제품이나 서비스를 모두 사용하기 위해 추가로 지불해야 하는 금전적·비금전적 비용을 말한다. 예를 들어 새로운 서비스에 가입하여 사용법을 배우려면 시간과 노력을 들여야 한다. 만일 멀티호밍 비용이 크다면 소비자는 어느 하나의 플랫폼만 선택하려 할 것이고, 멀티호밍 비용이 작다면 취향에 따라 여러 플랫폼을 선택할 수도 있을 것이다. 따라서 멀티호밍이 용이하고 비용이 작다면 전환비용과 잠금효과의 영향력이 크지 않아서 기존 기업이 있더라도 신규 플랫폼이 진입할 수 있는 여지가 크고 다수 플랫폼이 시장에 공존할 수 있게 된다.⁸⁾

정책적인 관점에서 시장에 신규 플랫폼이 도입되는 것의 사회적인 편익은 소비자의 선택권이 늘어난다는 것이다. 이는 완전히 새로운 시장을 창출하는 상황과 기존 기업이 존재하는 상황 모두에 공통적으로 적용된다. 사회적인 비용은 기존 기업이 존재할 경우 손해를 볼 수 있다는 것이다. 여기서 기존 기업은 변호사, 공인중개사 등과 같이 라이선스를 보유한 집단이 될 수도 있고, 소상공인, 중소기업 등의 취약계층이 될 수도 있다.

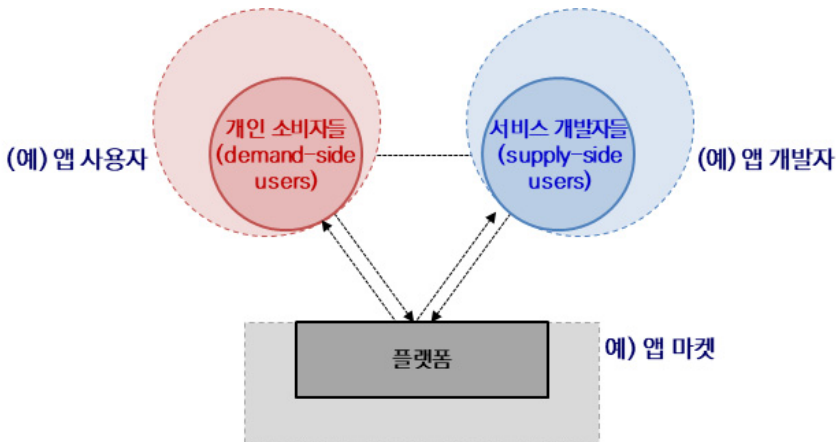
플랫폼 정책이 일반적인 정책과 달라져야 하는 부분은 첫째, 플랫폼의 경우 전환비용과 잠금효과의 영향력이 일반 제품·서비스에 비해 크기 때문에 소비자의 선택권을 보장하는 방안을 마련해야 한다는 점이다. 일반적으로 기업 간 경쟁하는 영역에 정부가 개입하는 것은 바람직하지 않지만 기존에 형성된 전환비용과 잠금효과가 부당하거나 비효율적인 방식으로 시장 경쟁을 저해한다면 이는 사회적으로 바람직하지 않다. 따라서 정책담당자는 소비자가 멀티호밍을 얼마나 용이하게 할 수 있는지를 지속적으로 점검하고 이에 대한 정책적인 대응해야 한다. 둘째, 대기업 또는 그에 준하는 대규모 사업자가 소상공인, 중소기업 등의 취약계층이 대부분인 분야에 플랫폼을 도입하는 경우 취약계층에 대한 배려를 어떻게 할 것인가를 결정해야 한다.

8) 전환비용과 잠금효과는 기존 기업에게는 유리하게 작용하고 신규 기업에게는 불리하게 작용하지만 그 신규 기업이 일단 시장에 안착한 이후에는 다시 유리한 방향으로 작용한다.

제2절 성장 단계: 네트워크 효과와 임계점

성장 단계는 플랫폼이 소비자, 공급자 등 참여자의 규모를 본격적으로 확대하는 시기이다. 이 때 기업이 해결해야 하는 과제는 플랫폼이 성장하는 패턴을 이해하고 그에 적절한 전략을 추진하는 것이다. 플랫폼의 성장 패턴을 설명하는 중요한 키워드는 네트워크 효과이다. 네트워크 효과(network effect)란 어떤 이용자가 네트워크⁹⁾에서 얻는 가치가 그 네트워크에 연결되어 있는 다른 이용자의 수에 영향을 받는 것을 말한다. 플랫폼에서의 네트워크 효과란 한쪽 참여자(개발자나 판매자)가 플랫폼에서 얻는 가치가 다른 쪽 참여자(소비자나 구매자)의 수에 따라 증가하고 그 반대 방향도 성립하는 것을 말한다. 예를 들어 [그림 3-2]의 스마트폰 앱 마켓의 경우를 보면, 앱 개발자가 증가하여 선택가능한 앱이 늘어나면(우측 원의 실선 → 점선) 사용자가 늘어나게 된다(좌측 원의 실선 → 점선). 이는 다시 앱 개발자와 앱의 증가로 이어지고, 그 과정에서 플랫폼에는 관련 노하우가 축적되고 수익이 증가한다(하단 네모의 실선 → 점선).

[그림 3-2] 스마트폰 앱 마켓에서의 네트워크 효과

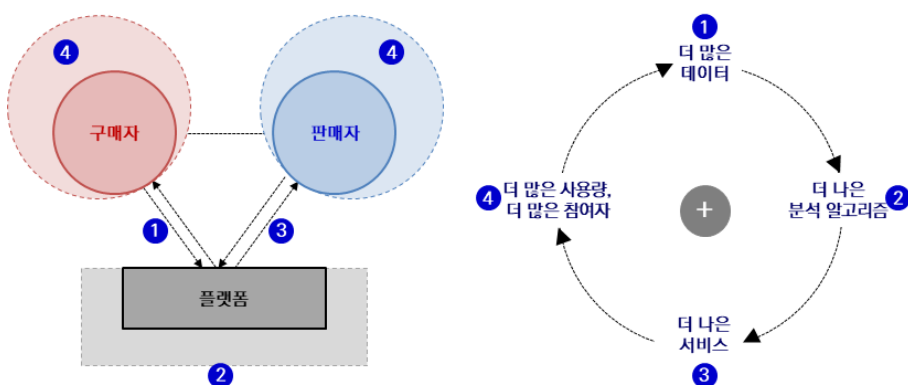


자료: 저자 작성.

9) 여기서 '네트워크'는 전화와 같은 정보통신 네트워크를 의미하기도 하지만, 스마트폰 이용자 그룹처럼 물리적인 링크로 서로 연결되어 있지는 않으면서도 유사한 특성을 갖는 가상적 네트워크(virtual network)도 포함한다(최병삼·김창욱·조원영, 2014).

네트워크 효과와 유사하지만 데이터 관점에서 플랫폼의 성장패턴을 설명하는 키워드가 데이터 효과이다. 데이터 효과(data effect)란 생태계의 참여자가 데이터를 만들고 이 데이터가 다시 새로운 참여자를 끌어드리는 선순환이 이루어지는 것을 말한다. [그림 3-3]은 온라인 쇼핑몰의 경우에 데이터 효과가 어떤 과정으로 나타나는지를 설명한다.

[그림 3-3] 온라인 쇼핑몰에서의 데이터 효과



자료: 저자 작성.

네트워크 효과와 데이터 효과는 일단 참여자와 데이터가 어느 정도 확보되었을 때는 플랫폼 기업에게 긍정적으로 작용하지만 플랫폼 사업 초기에는 부정적으로 작용하여 “닭과 달걀의 문제(chicken-and-egg problem)”가 발생한다. 기존 참여자와 데이터가 많지 않기 때문에 신규 참여자가 참여를 꺼리고 데이터도 축적되지 않는 것이다. 보다 일반적으로 설명하면, 플랫폼에는 참여자 A와 B가 모두 필요한데 A가 없어서 B가 참여하지 않고 B가 없어서 A가 참여하지 않는 상황이다(최병삼·김창욱·조원영, 2014). 닭과 달걀의 문제는 네트워크 효과나 데이터 효과가 큰 상황에서는 플랫폼이 만들어진 초기에 필연적으로 발생한다.

참여자들이 일정 규모 이상 모이게 되면 네트워크 효과와 데이터 효과가 본격적으로 나타나면서 참여자들의 규모가 급격히 증가하게 되는데, 그 일정 규모를 임계점(critical mass)이라고 부른다. 플랫폼은 임계점에 도달하기는 어렵지만 일단 도달하

면 폭발적으로 성장하는 것이다. 따라서 플랫폼은 임계점에 도달하기 전과 후의 성장 패턴이 완전히 상이하다. 따라서 어떻게 임계점에 도달할 것인가가 전략의 관건이 된다. 기업들은 이를 위해 소비자 확보를 위한 저가 또는 무료 마케팅을 활용하기도 하고 판매자나 앱 개발자를 확보하기 위해 다양한 지원 방안과 앱 개발도구를 제공하기도 한다. 또한 몸집 불리기에 주력하여 인수합병, 기업 간 제휴 등을 활발하게 전개하기도 한다.

정책적인 관점에서 플랫폼이 성장하는 것의 사회적인 편익은 소비자가 느끼는 가치가 늘어난다는 것이다. 사회적인 비용은 기존 기업과 플랫폼 간, 플랫폼과 플랫폼 간에 과당경쟁이 벌어질 우려가 있다는 것이다. 기업 간 치열한 경쟁은 단기적으로는 가격 인하 등을 통해 소비자에게 혜택이 돌아갈 수 있지만 만약 자본력이 부족한, 그러나 효율적인 기업이 경쟁에서 패배하여 시장에서 퇴출된다면 이는 장기적으로 소비자에게 바람직하지 않은 결과가 될 것이다. 산업조직론에서는 자본력을 갖춘 기업이 자본력이 상대적으로 부족한 경쟁 기업을 시장에서 퇴출시키기 위해 평균비용보다 낮은 수준으로 가격을 낮추는(그리고 경쟁 기업이 퇴출된 이후에 가격을 높이는) 행위를 약탈적 가격인하(predatory pricing)이라고 부른다. 또 하나의 사회적인 비용은 플랫폼이 경쟁 플랫폼을 인수할 경우 경쟁이 감소한다는 것이다.

플랫폼 정책이 일반적인 정책과 달라져야 하는 부분은 첫째, 플랫폼의 성장 패턴이 일반 제품·서비스에 비해 매우 다이내믹하기 때문에 정책 추진의 시기나 수준을 결정할 때 신중해야 한다는 점이다. 만약 강한 수준의 규제가 임계점 이전에 적용될 경우 기울어지기 쉬운 시장(tippy market), 즉 비교적 작은 요인도 경쟁 결과에 막대한 영향을 미칠 수 있는 시장에서는 잘못된 승자가 선택되는 등 바람직하지 않은 결과가 초래될 수 있다. 예를 들어 해외 기업에 대해 규제를 강제할 수 있는 수단이 없다면 해외 기업은 규제를 회피하고 국내 기업만 규제를 준수하는 과정에서 국내 기업을 역차별할 우려가 있다. 또한 플랫폼 기업에 대해서만 적용되는 강한 규제는 기존 오프라인 기업에게 유리하게 작용하여 플랫폼의 활성화를 저해하는 결과를 가져온다. 하지만 규제가 너무 뒤늦게 수립될 경우에도 이미 거대화된 플랫폼을 제어하기 어려워질 수도 있다. 둘째, 플랫폼 사업의 경우 그 경계가 모호하여 시장을 획정하는 것이 어렵

기 때문에 플랫폼이 다른 플랫폼을 인수합병했을 때 시장점유율을 근거로 규제를 적용하기가 어렵다. 예를 들어 구글이 어떤 기업을 인수했을 때 구글이 속한 시장을 어디까지 고려할 것인가가 어려운 문제가 된다. 셋째, 플랫폼에서는 뒤에 설명하는 바와 같이 가격을 비용과는 별도로 설정하는 경우가 빈번하게 발생하기 때문에 약탈적 가격인하 여부를 판단하기가 어렵다.

제3절 강화 단계: 레몬시장 문제

강화 단계에서 기업은 플랫폼이 지속적으로 성장하고 활성화되도록 생태계 내부에서 발생하는 문제들을 해결해 나가야 한다. 플랫폼 참여자가 급격히 늘어나다 보면 수준 낮은 참여자가 플랫폼에 참여하거나 플랫폼의 관리가 미흡하거나 부당한 행위를 하게 되면 기존 참여자의 충성도가 하락해 품질 하락, 거래 감소, 참여자 활동 저하 및 이탈 등이 발생할 수 있고 최악의 경우 생태계가 붕괴할 수도 있다(최병삼·김창욱·조원영, 2014). 이와 같은 다양한 문제들을 다양한 종류의 참여자가 모인 시스템의 특성으로부터 발생하는 문제, 참여자의 바람직하지 않은 행동으로 인해 발생하는 문제, 플랫폼 기업의 불공정 행위로 인해 발생하는 문제 등으로 구분해 볼 수 있다.

시스템의 특성으로부터 발생하는 문제의 대표적인 사례는 중고차 시장에서 자주 발생하는 “레몬시장 문제(market for lemons)”이다(최병삼·김창욱·조원영, 2014). 전통적인 중고차 시장 또는 중고차 거래 플랫폼에 많은 참여자들이 모였다고 가정해 보자. 신차와 다르게 중고차는 겉만 봐서는 성능을 알 수 없고 직접 사용해봐야 알 수 있는 경험재(experience good)이기 때문에 판매자는 차의 상태에 대해 잘 알고 있고, 반면 구매자는 제대로 알지 못하는 것이 보통이다. 따라서 구매자들은 외관이 멀쩡하더라도 실제 성능이 좋지 않은 차(레몬¹⁰⁾)일 가능성을 고려해 높은 가격을 지불하려 하지 않는다. 하지만 판매자 입장에서는 실제로 성능이 좋은 차를 낮은 가격에 팔

10) 서양에서는 겉은 번지르르하지만 실속이 없는 물건을 레몬(lemon)이라고 하고, 겉과 속이 다 좋은 물건을 자두(plum)라고 부른다(최병삼·김창욱·조원영, 2014).

려 하지 않기 때문에 거래가 이루어지지 않고, 그러므로 성능이 우수한 차들은 매물로 나오지 않게 된다. 결국 낮은 품질의 자동차만 매물로 나와 거래가 잘 이루어지지 않는 ‘레몬시장’이 형성되는 것이다. 문제의 본질은 중고차를 팔려는 측은 자동차 상태에 대해 잘 알고 있는 반면 사려는 측은 잘 알지 못하는 ‘정보의 비대칭성 (information asymmetry)’이다(최병삼·김창욱·조원영, 2014). 따라서 플랫폼을 활성화시키기 위해서는 중고차의 상태를 객관적으로 평가해 공정한 가격이 형성되도록 하는 중고차 딜러처럼 플랫폼 기업의 역할이 중요하다.

참여자의 바람직하지 않은 행동으로 인해 발생하는 문제의 사례로는 마이스페이스(MySpace)라는 소셜네트워크서비스(SNS)가 있다(최병삼·김창욱·조원영, 2014). 사실 세상에 SNS가 등장하면서 가장 먼저 주목을 받은 곳은 페이스북이 아니라 그보다 6개월 먼저 서비스를 시작한 마이스페이스였다. 마이스페이스는 회원 수가 한때 1억 명까지 늘었고 2008년 4월까지 4년 이상 세계 1위를 유지했다. 그러나 설립 이후 회원들의 프라이버시를 중시하는 정책을 고수한 페이스북과 달리 마이스페이스는 친구가 아니더라도 누구나 프로필 등 개인정보를 제한 없이 접근할 수 있게 허용했다. 회원수가 급증해 일견 성공한 것처럼 보였지만 많은 회원이 인맥이나 소통보다는 상업적 홍보를 위해 모인 사람들이었다. 마이스페이스의 지나친 개방전략은 SNS의 커뮤니티 요소를 없애 저질 콘텐츠와 상업광고가 난무하는 장소로 전락해버렸고 점차 SNS의 기능을 상실하고 말았다(최병삼·김창욱·조원영, 2014). 1년도 지나지 않아 마이스페이스는 매달 100만 명의 회원이 탈퇴하면서 인기가 급격히 추락했고, 반대로 페이스북은 2007년부터 회원이 급증하기 시작하여 순식간에 마이스페이스를 추월했다.

플랫폼 기업의 불공정 행위로 인해 발생하는 문제의 사례로는 나이키(Nike)가 있다. 나이키는 “Just Do It(일단 한번 해봐!)”이라는 슬로건으로 청년들에게 도전정신을 고취하며 젊음을 상징하는 패션브랜드로 성장했다. 나이키는 생산시설을 전혀 갖고 있지 않고 소비자나 협력업체 공장을 연결하는 플랫폼 역할을 담당한다. 스포츠 의류, 신발, 기구 등에 대한 기능 혁신과 디자인은 나이키가 직접 담당하고, 생산은 1970년대부터 1980년대 중후반까지는 한국과 대만, 그 이후에는 인도네시아, 중국, 베트남 등의 협력업체 공장에 맡겼다. 하지만 1998년 《라이프》지에 캄보디아의 나이키 하청

공장에서 한 어린아이가 나이키 축구공을 꿰매고 있는 사진이 실리면서 ‘노동착취공장(sweatshop)’ 문제가 사회적인 이슈로 부상했다. 다수의 시민단체와 지식인들은 나이키가 그동안 노동환경이 열악하고 노동자 임금이 낮은 지역의 생산공장에 하청을 줌으로써 기업의 규모를 키우는 불공정한 전략을 의도적으로 사용해왔다고 주장하면서 불매운동을 벌였고, 나이키는 “우리 공장도 아니고, 또 우리가 이들을 통제할 수도 없다”라며 책임을 회피하는 방식으로 대응했다. 결국 나이키의 안이한 대응으로 1998년 나이키의 순이익은 전년 대비 절반 수준으로 떨어졌고, 기업 이미지에도 치명적인 타격을 받았다.

플랫폼 기업은 플랫폼과 플랫폼 참여자가 필연적으로 공생관계라는 사실을 인식하고 스스로 불공정 행위를 하지 않는 것은 물론, 플랫폼 시스템의 문제를 해결하고 참여자의 바람직하지 않은 행동을 적절하게 관리해야 한다. 이를 위해 참여자들의 활동을 촉진하고 충성도를 높이기 위한 방법은 무엇인지, 플랫폼과 참여자가 함께 성장하기 위해서는 어떻게 해야 하는지, 이를 반영하여 플랫폼의 운영규칙에 어떻게 설계해야 하는지 등의 과제를 해결해야 한다.

정책적인 관점에서 플랫폼이 생태계의 문제들을 해결해 나가는 것의 사회적인 편익은 플랫폼의 품질 및 경쟁력이 높아지고 그 참여자들의 혜택도 커진다는 점이다. 사회적인 비용은 플랫폼 기업이 위의 문제점들을 해결하기 위해 생태계를 관리하는 과정에서 특정 참여자에게 피해를 줄 수도 있다는 점이다. 예를 들어, 플랫폼 기업이 정한 운영규칙이 플랫폼의 자체 브랜드에 비해 외부 입점업체에게 불리하게 설계될 수도 있다.

플랫폼 정책이 일반적인 정책과 달라져야 하는 부분은 생태계를 효과적으로 관리하는 것이 기업에게도 중요한 과업이므로 정부와 기업이 적절한 역할 분담을 할 필요가 있다는 점이다. 플랫폼 기업은 일반 제품·서비스 기업에 비해 기업 외부에서 창출하는 가치의 비중이 높으므로 생태계를 제대로 관리하지 못한다면 사업에서의 성공도 기대할 수 없다. 따라서 정부는 하드(hard)한 규제 수단만 고려할 것이 아니라 소프트(soft)한 넛지(nudge)도 충분히 활용하여 플랫폼 기업이 자율적으로 규제할 수 있도록 유도해야 한다. 다만, 플랫폼이 생태계에 대해 과도한 지배력을 갖게 되면 불공정한 행위가 발생할 우려가 상존하므로 이에 대한 대응도 반드시 필요하다.

제4절 수확 단계: 양면시장 가격전략

수확 단계는 성장과 강화 단계를 거친 플랫폼이 수익을 창출하는 단계이다. 플랫폼 사업에서 가격결정은 전통적 가격결정 방식과 매우 다르다. 일반적으로 판매자와 구매자를 중개하는 기업은 판매자로부터 물품을 사와서 적정 이윤을 붙여서 구매자에게 판다. 즉 구매자로부터 돈을 받아 그중 일부를 판매자에게 건넨다. 하지만 플랫폼에서는 이용자에게 ‘비용+마진’ 형태의 가격을 직접 부과하는 전통적 가격결정 방식은 플랫폼 활성화에 비효율적일 때가 많다(최병삼·김창욱·조원영, 2014).

플랫폼에서 가격결정이 어렵다는 사실은 과거 프리첼의 사례가 잘 나타내준다(최병삼·김창욱·조원영, 2014). 1990년대 말부터 아이러브스쿨을 필두로 동창회 사이트가 인기를 끌었다. 온라인 커뮤니티 사이트인 프리첼(Freechal)도 동호회, 동문회 등의 커뮤니티의 홈 페이지를 무료로 쉽게 만들 수 있도록 서비스를 제공해 많은 이용자를 확보했다. 서비스 시작 6개월 만에 100만 명의 가입자를 확보했고 이 후 지속적으로 성장해 커뮤니티 수가 무려 110만 개에 달했다. 그러던 2002년 10월 프리첼이 유료화 정책을 발표했다. 설비투자 및 서비스 유지를 위해 커뮤니티당 월 3천 원의 요금을 받겠다는 것이었다. 사실 마땅한 수익모델이 없었던 프리첼 입장에서 보자면 막대한 유지비용을 충당하기 위한 어쩔 수 없는 선택이었지만 결과는 예상 밖이었다. 발표 당일부터 큰 반발과 탈퇴 러시를 불러오더니, 110만 개에 달하던 커뮤니티가 고작 6개월 만에 20만 개로 줄어버렸다. 프리첼은 이듬해인 2003년 6월 유료화 결정을 번복하고 원래대로 돌아갔지만 떠난 회원들은 돌아오지 않았다.

플랫폼 기업은 가격에 관한 기존의 상식에서 벗어나 가격부과 대상과 가격수준을 유연하게 설계하며 이 때 활용하는 전략이 양면시장 가격전략(two-sided pricing)이다(최병삼·김창욱·조원영, 2014). 즉, 참여자별로 비용에 따라 가격을 부과하는 것이 아니라 어떤 참여자에게는 돈을 받지만 또 어떤 특별한 대상에게는 플랫폼으로 끌어들이기 위해 상품을 무료로 주거나 심지어 보조금 혜택을 주는 것이다. 일반적으로 플랫폼 기업들은 네트워크 효과를 만드는 참여자 그룹과 가격 변화에 민감한 참여자 그룹에게 낮은 가격을 부과하고 그 반대의 참여자 그룹에게 높은 가격을 부과한다.

예를 들어, 온라인 쇼핑몰 기업은 구매자에게는 별다른 비용을 부과하지 않고 오히려 할인 혜택을 제공하는 한편 판매자에게는 판매금액의 일부를 수수료로 부과한다. 많은 인터넷 검색/포털 사이트들이 발생하는 비용을 이용자에게 부과하지 않고 광고주들로부터 광고비를 받는 것도 양면시장 가격전략의 한 형태이다. 여기서 관건은 수익을 얻으면서도 플랫폼의 성장을 둔화시키거나 활력을 저하시키지 않아야 한다는 것이다. 플랫폼 참여자 중 성장의 핵심 열쇠를 쥔 그룹에 무턱대고 높은 가격을 부과했다가는 이들이 이탈하여 갑자기 플랫폼의 성장이 정체되거나 심한 경우 붕괴될 수도 있기 때문이다(최병삼·김창욱·조원영, 2014).

정책적인 관점에서 플랫폼이 가격을 결정하는 것의 사회적인 편익과 비용은 플랫폼이 참여자에게 부과하는 가격이 높으면 참여자들의 후생이 감소하고 가격이 낮으면 참여자들의 후생이 증가한다는 것이다.

플랫폼 정책이 일반적인 정책과 달라져야 하는 부분은 가격 규제를 적용하기 어렵다는 점이다. 일반적인 제품이나 서비스의 경우 평균비용이 산정될 수만 있다면 어떤 가격 수준에 대해 독점가격(monopoly pricing) 여부를 판단할 수 있다. 하지만 플랫폼에서는 활성화를 위해 어느 참여자 그룹에게는 높은 가격을, 다른 참여자 그룹에게는 낮은 가격을 부과했다고 해서 이를 반독점적이라고 평가하는 것은 적절치 못하다.

제5절 확장 단계: 플랫폼 흡수

기업은 지속적으로 플랫폼의 가치를 높이기 위해 기능을 추가하고 이를 위해 필요한 경우 스타트업을 인수하기도 한다. 예를 들어, 과거 마이크로소프트는 윈도 운영체제에 웹 브라우저인 인터넷 익스플로러와 멀티미디어 재생도구인 윈도미디어플레이어를 탑재하여 제공했다. 지금도 구글, 애플의 스마트폰에는 앱 마켓 이외에도 검색, 지도, 카메라 등의 부가 기능이 사전에 탑재되어 있다. 플랫폼이 참여자들 간의 중개 역할을 수행하는 것에 부가하여 참여자의 분야에 인수 등을 통해 진출하는 것을 플랫폼 흡수(platform envelopment)라고 부른다.¹¹⁾

정책적인 관점에서 플랫폼이 인접 분야로 진출하는 것의 사회적인 편익은 소비자가 느끼는 가치가 높아진다는 것이다. 일반적으로 개별적으로 상품을 구매하는 것보다 결합 상품을 구매하는 것이 기능 측면에서나 가격 측면에서 효율적일 가능성이 크다. 만일 스마트폰이 현재와 같은 방식이 아니라 기기와 앱 마켓만을 탑재하고 있고 그 밖의 모든 앱과 그에 필요한 하드웨어를 소비자가 직접 구매하여 탑재해야 하는 방식이라면 소비자의 불편이 클 것이다. 또한 스마트폰과 각각의 앱 및 하드웨어 간의 기능적인 연계나 일관성도 추구하기 어려울 것이다. 플랫폼이 인접 분야로 진출하는 것의 사회적인 비용은 만일 플랫폼이 인접 분야의 기업을 인수한다면 단기적으로는 다양성이 감소되고, 장기적으로는 경쟁자가 사라지는 피해가 우려된다.

플랫폼 정책이 일반적인 정책과 달라져야 하는 부분은 플랫폼의 스타트업 인수를 경쟁 제한 측면과 가치 제고 측면을 균형 있게 고려해야 한다는 점이다. 모든 인수합병은 잠재적인 경쟁자를 없앨 우려가 있기 때문에 규제를 적용할 필요가 있으나, 플랫폼은 일반 제품·서비스에 비해 기능 간 연결성이 크기 때문에 인수한 스타트업을 통해 실질적으로 이용자에게 제공하는 가치를 높일 수 있기 때문이다. 또한, 해외와 달리 국내에서는 스타트업의 투자회수를 촉진하기 위해 플랫폼의 스타트업 인수를 허용 또는 장려해야 한다는 주장도 제기된다.

11) 플랫폼과 관련해 영어 단어 “envelopment”를 정확하게 번역하는 것은 쉽지 않다. 플랫폼 흡수, 플랫폼 병합, 플랫폼 통합, 플랫폼 포위 등이 사용되고 있는데 여기서는 가장 일반적으로 사용되고 있는 플랫폼 흡수로 표기했다.

| 제4장 | 국내외 플랫폼 진흥 및 규제 정책 분석

제1절 해외 정책 분석

□ 미국의 플랫폼 반독점법안 패키지¹²⁾

2021년 6월 11일 미국 하원의 민주당·공화당 의원들은 온라인 플랫폼 기업을 급진적이고 적극적으로 규제하기 위한 5개 반독점법안을 발의하였다. 플랫폼 반독점법안의 규제 대상 플랫폼(covered platform)은 (i) 미국 내 월간 활성 사용자 수(monthly active users, MAU)가 5천만 명 이상 또는 월간 활성 이용업체 수가 10만 개 이상이고, (ii) 연간 순매출 또는 시가총액이 6천억 달러 이상이며, (iii) 핵심 거래 파트너(critical trading partner)인 온라인 플랫폼이다. 핵심 거래 파트너란 경쟁법상 필수설비(essential facility) 또는 게이트키퍼(gatekeeper)와 유사한 개념으로, 플랫폼 이용업체가 고객들에게 접근하여 제품과 서비스를 제공하는 것을 제한할 수 있는 능력이 있다는 것을 의미한다. 예를 들어 판매자들이 아마존을 통하지 않고서는 고객과 거래를 하기가 매우 어렵다면 아마존을 핵심 거래 파트너라고 할 수 있다. 위의 조건들을 모두 만족하는 플랫폼은 매우 소수이기 때문에 이 법안들은 사실상 구글, 아마존, 페이스북, 애플을 겨냥한 것이라고 할 수 있다. 한 번 규제 대상 플랫폼으로 지정되면 원칙적으로 10년간 유지된다.

이하에서는 미국의 플랫폼 반독점법안 중 경쟁정책에 있어 실제적 의미를 갖는 4개 법안의 내용을 요약하여 설명한다.¹³⁾ 미국 온라인 시장 선택과 혁신 법률(American Choice and Innovation Online Act)은 플랫폼의 자사우대(self-preferencing) 등의 차별적 행위를 다룬다. 플랫폼은 단순히 거래를 중개하는 데에 그치지 않고 플랫폼 내 경쟁환경을 결정하고 아마존이 아마존베이직(AmazonBasic) 상품을 판매하는 예와 같이, 플랫폼이 직접 자사 상품을 제공하기도 한다. 이처럼 플랫폼이 이중 역할

12) 본 항목의 내용은 양용현·이화령(2021.8)의 내용 중 일부를 발췌하여 정리함.

13) 전체 5개 법안 중에서 나머지 한 개인 “기업 인수합병 신청비용 현대화 법률(Merger Filing Fee Modernization Act)”은 경쟁당국의 법 집행 예산을 확충하기 위해 기업결합 신고수수료를 인상하는 보조적 성격의 법안이다(양용현·이화령, 2021.8).

(dual role)을 수행하는 상황에서는 자사 상품에 유리하도록 시장을 설계하거나 검색 결과를 왜곡하거나 플랫폼 접근을 제공하는 댓가로 타사에 자사 상품을 이용하도록 요구하는 등 불공정한 행위를 할 우려가 있다. 법안에서는 규제 대상 플랫폼이 자사 상품을 타 업체보다 우대하거나, 타사 상품을 배제하고 불이익을 주거나, 또는 유사한 상황의 업체들을 차별하는 것을 금지한다. 또한 플랫폼 운영 중 획득한 비공개 데이터를 이용하여 자사 상품을 제공하는 행위나 선택재 앱 제어를 금지하거나 어렵게 만드는 행위도 불법으로 규정한다. 그러나 이런 행위들을 금지하는 것이 효율성을 저해할 가능성도 있기 때문에 본 법률에서는 합리성의 원칙을 반영하여 어떤 행위가 경쟁을 제한하지 않거나 다른 수단을 통해서는 준법경영 등이 어려운 경우에는 이를 허용한다. 다만 그런 경우에 해당되는지의 여부는 플랫폼이 직접 증명해야 한다. 경쟁당국은 법원의 승인 하에 위반행위에 대해 긴급중지명령을 부과할 수 있는데, 이는 플랫폼 사업의 특성상 시간이 너무 경과되면 피해를 복구하거나 경쟁 상황을 회복하는 것이 사실상 어렵다는 점을 감안한 것으로 보인다. 또한 연방거래위원회(Federal Trade Commission) 내에 전담 부서인 ‘디지털시장국(Bureau of Digital Markets)’을 설치하도록 하였다.

플랫폼 독점 종식 법률(Ending Platform Monopolies Act)은 규제 대상 플랫폼의 불법 행위가 발생할 수 있는 상황을 사전에 없애기 위해 구조적인 분리를 규정한다. 플랫폼은 이중 역할로 인해 자사 브랜드에 유리하고 다른 이용업체에 불리한 행동을 할 가능성이 있기 때문에 본 법률에서는 플랫폼이 이처럼 이해상충을 일으킬 수 있는 다른 사업의 영위 자체를 금지한다. 본 법률에서 규정하고 있는 무조건적인 사업 분리는 효율성과 소비자 후생을 낮출 우려가 있기 때문에 많은 논란이 예상된다. 예를 들어 소비자들이 음악 서비스를 무료로 이용하는 대신 플랫폼에서 광고를 보는 경우, 플랫폼과 음악 서비스 사업을 강제적으로 분리한다면 소비자들은 무료 음악 서비스를 더 이상 이용할 수 없게 된다. 모든 소비자가 피해를 입게 되지만 그 중에서도 특히 소득이 낮은 소비자의 피해가 클 것으로 예상된다.

플랫폼 경쟁과 기회 법률(Platform Competition and Opportunity Act)은 거대 플랫폼이 다른 기업을 인수하는 것을 규율하는 법률이다. 거대 플랫폼이 인수합병을

통해 시장지배력을 강화함으로써 경쟁을 제한하고 혁신을 저해할 우려가 있기 때문이다. 현행 경쟁법에서 일정 규모 이하의 기업결합은 경쟁당국이 심사하여 경쟁제한 우려가 크지 않다면 허가된다. 본 법률의 핵심 내용은 규제 대상 플랫폼의 경우 인수 대상이 플랫폼의 경쟁자가 아니고, 인수 결과 플랫폼의 시장지배력이 강화되지 않으므로 해당 인수합병이 경쟁제한적이지 않다는 사실을 플랫폼이 스스로 증명해야 한다는 것이다. 입증의 책임이 경쟁당국에서 플랫폼으로 넘어간 것이기 때문에 인수합병이 더 어려워졌다고 볼 수 있다. 또한 본 법률은 인수합병이 이용자 관심(user attention)을 획득하기 위한 경쟁도 제한하지 않아야 하고, 추가적인 데이터 확보를 통해 시장지배력을 유지하거나 강화하지도 않아야 한다고 규정하고 있다.

서비스 전환 활성화를 통한 경쟁과 호환성 증진 법률(Augmenting Compatibility and Competition by Enabling Service Switching Act)은 플랫폼 간 데이터 이동성과 데이터 표준화를 주로 다룬다. 거대 플랫폼에 축적된 이용자에 관한 데이터는 새로운 상품 개발을 촉진하는 긍정적인 효과도 있지만 이용자가 다른 플랫폼으로 이용하는 것을 어렵게 만드는, 즉 전환비용을 높여서 경쟁을 제한하는 부정적인 효과도 있다. 본 법률은 규제 대상 플랫폼에 연방거래위원회(Federal Trade Commission)가 설정하는 표준에 따라 데이터 이동성(portability)과 호환성(interoperability)을 보장할 의무를 부과한다. 또한 규제 대상 플랫폼과 플랫폼 이용업체들이 상업적인 목적으로 이용자 정보를 수집·활용·공유하는 것을 금지한다.

미국에서 플랫폼 반독점법안 패키지가 발의되었다는 사실을 통해 유럽과 달리 오랫동안 거대 플랫폼에 대한 규제를 사실상 적용하지 않았던 미국이 향후 입장을 바꿀 것이라고 예상하기는 아직 이르다. 최근 미국 경제의 성장이 많은 부분 구글, 아마존, 애플, 페이스북 등 거대 플랫폼 기업에 기인한다는 점, 거대 플랫폼 기업들이 향후 다양한 경로를 통해 법안의 채택에 반대할 것이라는 점, 과거에도 마이크로소프트 등 독점기업에 대해 유럽은 반독점 판결을 내린 데 반해 미국은 반대 결론을 내렸다는 점 등을 고려할 때 플랫폼 반독점법안 패키지의 전체 또는 일부에 상당한 수정이 이루어질 가능성을 배제할 수 없다. 플랫폼 정책을 결정할 때 국가의 이익을 고려하지 않을 수 없기 때문이다.

□ 유럽(EU)의 디지털시장법안과 디지털서비스법안¹⁴⁾

EU집행위원회(European Commission)는 2020년 12월 15일 플랫폼 사업자 규제 강화 등의 내용이 담긴 디지털시장법(Digital Market Act, DMA) 및 디지털서비스법(Digital Service Act, DSA)의 초안을 발표하였다.

디지털시장법의 개요를 살펴보면, 그 목적은 대형 온라인 플랫폼에 대한 사후규제에 대한 한계를 인식하고 경쟁제한 및 불공정 행위에 대한 사전규제를 강화하고자 하는 것이다. 적용대상은 연매출, 이용자 수 등 일정 요건을 갖춘 대형 온라인 플랫폼을 ‘게이트키퍼(gatekeeper)’로 지정하여 의무부과 대상으로 보고 있다. 구체적으로 ① 온라인 검색·SNS 등 코어 서비스 운영, ② 유럽 내 연매출액 65억 유로 이상 또는 평균 시가총액 650억 유로 이상, ③ 1년간 월평균 이용자 수 4천5백만 명 이상 및 상업적 이용자 수 연간 1만 개 이상, ④ 견고하고 지속적인 지위 확보 요건을 갖춘 플랫폼 등 4개 요건을 모두 충족해야 한다.

디지털서비스법의 주요 내용은 게이트키퍼에게 18개 의무를 부과하는 것이다. 먼저 게이트키퍼가 기본적으로 지켜야 할 의무로 ① 자사와 타사 플랫폼에서 발생한 개인정보를 결합하지 말 것, ② 상업적 이용자가 자사 플랫폼에서 판매한 조건과 다른 조건으로 타사 플랫폼에서 상품 등을 판매할 수 있도록 할 것, ③ 상업적 이용자가 자사 플랫폼에서 획득한 이용자에 대해 개별적으로 홍보·계약을 체결할 수 있도록 할 것, ④ 상업적 이용자가 자사 플랫폼을 신고하는 것을 금지하지 말 것, ⑤ 상업적 이용자에게 자사의 특정 서비스 사용을 요구하지 말 것, ⑥ 상업적 이용자, 사용자가 자사의 특정 서비스에 가입·등록하기 위해 자사의 다른 서비스에 가입등록하도록 요구하지 말 것, ⑦ 광고주와 출판업자가 지불하는 비용, 플랫폼이 출판업자에 지급하는 보수 정보를 제공할 것을 규정하고 있다(제5조).

의무의 효과성을 확보하기 위해 추가로 부과된 세부적 의무로 ① 상업적 이용자를 통해 얻은 정보를 상업적 이용자와 경쟁하는 데 사용하지 말 것, ② 소비자가 플랫폼의 선택재 앱을 제거할 수 있도록 할 것, ③ 소비자가 자사 플랫폼의 운영시스템을 사용하는 제3의 앱스토어를 설치·사용할 수 있도록 할 것, ④ 자사의 상품서비스를

14) 본 항목의 내용은 국회 과학기술정보방송통신위원회(2021.2)의 내용 중 일부를 발췌하여 정리함.

타사에 비해 노출순서 상 우대하지 말 것, ⑤ 소비자가 자사 플랫폼의 운영시스템을 사용하는 앱·서비스로 이동하거나 동시에 가입하는 것을 제한하지 말 것, ⑥ 상업적 이용자 등에게 자사의 운영시스템 및 HW·SW에 대한 접근을 허용할 것, ⑦ 광고주·출판업자에게 광고효과 검증에 필요한 정보를 제공할 것, ⑧ 상업적 이용자 및 소비자에게 데이터 이동 수단을 제공할 것, ⑨ 상업적 이용자 등이 데이터를 무료로 계속 사용할 수 있도록 할 것, ⑩ 제3의 온라인 검색엔진 사업자가 요청하는 경우, 공정하고, 합리적이며, 비차별적인 조건으로 랭킹, 검색 등에 대한 데이터 접근을 허용할 것, ⑪ 상업적 이용자의 앱스토어에 대한 접근을 공정하고 비차별적인 조건 하에 허용할 것도 규정하고 있다(제6조).

법 집행과 관련해서는 의무 불이행 시 전 세계 매출액의 10%까지 과징금을 부과할 수 있고, 18개 의무를 반복적으로 위반(5년간 3차례 이상)할 경우, 특정 사업의 매각 등에 관한 시정조치를 취할 수 있다. 개별 회원국이 아닌 EU집행위원회가 직접 디지털서비스법의 집행권한을 행사하며 게이트키퍼로 지정된 사업자에 대해 시장조사 권한을 가진다.

디지털서비스법의 개요를 살펴보면, 그 목적은 안전하고 신뢰 가능한 디지털 공간을 형성하고 이용자를 보호하기 위해 온라인 중개업체의 의무와 책임에 대해 규정하는 것이다. 적용대상은 EU 내에서 서비스를 제공하는 모든 온라인 중개업체로서, ① 네트워크 인프라를 제공하는 중개 서비스, ② 클라우드 및 웹호스팅 등 호스팅 서비스, ③ 온라인 마켓플레이스, 소셜미디어 등 온라인 플랫폼, ④ 초대형 온라인 플랫폼(유럽 소비자 4억5천만 명 중 10% 이상이 활동)이다. EU 외부에서 설립된 업체도 포함되며 이 경우 EU 내 법적 대리기관을 지정해야 한다.

디지털서비스법은 중개업체의 능력 및 규모에 따라 부과하는 의무를 다르게 정하고 있다. 첫 번째로 네 가지 유형 중개업체 모두에게 부과되는 사항은 중개서비스의 투명성과 신뢰성을 확보하기 위해 약관의 적용과 집행 등을 포함한 연례 보고서 제출 의무, 이용자의 기본권을 고려한 서비스 약관 마련 및 약관 공개, 감독기관 등과의 의사소통을 위한 단일창구 마련 등이다. 두 번째로 네트워크 인프라 중개업체를 제외하고 부과되는 사항은 불법 콘텐츠에 관한 통지 및 삭제 등에 관한 조치를 취하되, 게시자

의 이의제기 절차 등을 보장해야 한다는 것이다. 세 번째로 온라인 플랫폼 사업자에만 부과되는 추가적 의무 내용은 사용자가 불법콘텐츠를 신고할 수 있는 메커니즘을 확보하되, 불법콘텐츠 신고 남용 방지를 위한 이의제기 등의 방안 마련, 불법콘텐츠에 대한 '신뢰가능한 신고자'와 협력체계 구축, 온라인 시장에서 불법 상품을 판매하는 사업자에 대한 식별 지원, 온라인 광고 노출과 관련하여 광고주, 광고의 노출 기준 등에 대한 정보 제공 등이다. 네 번째로 대규모 온라인 플랫폼에만 부과되는 추가적 의무 내용은 플랫폼이 불법적 내용을 전파하거나, 표현의 자유 등 헌법상 기본권을 침해하거나, 시민의 의사결정 등 공공질서를 위협할 가능성에 대해 연 1회 이상 분석 및 평가를 실시해야 한다는 것, 상기 분석 및 평가 결과 구조적 위험이 발견되면, 약관 개정, 내부 감독 강화, 신뢰할 수 있는 외부 기관과의 협력 등에 관한 조치를 취해야 한다는 것, 플랫폼 자체 비용으로 동법 준수사항에 대한 감사를 실시, 감사 보고서에 따른 권고안을 이행해야 한다는 것, 추천 시스템에 사용되는 중요매개 변수를 공개하며, 이용자에게 추천 시스템에 대한 선택권을 제공해야 한다는 것, EU집행위원회 등이 동법 준수 여부를 감시하는 데 필요한 데이터에 접근할 수 있도록 하고, 동법 준수 여부를 모니터링 할 수 있는 책임자를 지정해야 한다는 것 등이다.

법 집행과 관련해서는 회원국 별로 디지털서비스 담당기관을 지정하여 감독 업무를 수행하고, 초대형 온라인 플랫폼은 EU집행위원회가 직접 감독하고, 법 위반 시 연소득 또는 매출액의 최대 6%에 달하는 벌금 부과, 지속적 법 위반 시 일평균 매출액의 최대 5%에 달하는 과태료의 주기적 부과가 가능하다.

<표 4-1> EU의 디지털서비스법에서 규정하는 온라인 중개업체의 의무

온라인 중개업체의 의무	중개 서비스	호스팅 서비스	온라인 플랫폼	초대형 온라인 플랫폼
투명성 보고 (Transparency reporting)	√	√	√	√
기본권을 고려한 서비스 약관 (Requirements on terms of service due account of fundamental rights)	√	√	√	√
당국과의 협력 (Cooperation with national authorities following orders)	√	√	√	√
연락처 및 법적 대리(필요 시) (Points of contact and, where necessary, legal representative)	√	√	√	√
통지 및 조치, 이용자에 대한 정보 제공의무 (Notice and action and obligation to provide information to users)		√	√	√
이의 및 구제 메커니즘과 법정 밖 분쟁 해결 (Complaint and redress mechanism and out of court dispute settlement)			√	√
신뢰가능한 신고자 (Trusted flaggers)			√	√
불법콘텐츠 및 신고남용에 대한 조치 (Measures against abusive notices and counter-notices)			√	√
제3자 공급업체의 자격 점검 (Vetting credentials of third party suppliers ("KYBC"(know your business customer)))			√	√
사용자 대상 온라인 광고의 투명성 (User-facing transparency of online advertising)			√	√
범죄 행위 보고 (Reporting criminal offences)			√	√
위험관리 의무 및 규정준수 책임자 (Risk management obligations and compliance officer)				√
외부 위험감사 및 공공 책임성 (External risk auditing and public accountability)				√
추천시스템의 투명성 및 정보 액세스를 위한 사용자 선택 (Transparency of recommender systems and user choice for access to information)				√
당국 및 조사자와의 데이터 공유 (Data sharing with authorities and researchers)				√
행동 강령 (Codes of conduct)				√
위기 대응 협력 (Crisis response cooperation)				√

자료: 국회 과학기술정보방송통신위원회(2021.2), p. 36.

제2절 국내 정책 분석

본 절에서는 최근 국내에서 논의되고 있는 플랫폼 관련 정책들, 특히 법 제개정안을 살펴본다. 이를 위해 국회 의안정보시스템에 발의된 플랫폼 관련 법안의 원문과 소관 위원회의 검토보고서, 언론 등에 게재된 전문가 의견 등을 검토하였다. 각 법안들은 정의(적용대상 등), 의무와 금지행위, 분쟁의 조정, 사건처리 및 조치(위반행위 조사, 시정명령, 과징금 등) 등 다양한 내용을 담고 있지만, 본 연구의 주요 관심사가 법 조문 자체보다는 법에 담긴 플랫폼 정책의 내용을 파악하는 것이므로 적용대상, 의무와 금지행위, 법의 필요성 등을 중점적으로 논의한다.

□ 온라인 플랫폼 공정화법

(“온라인 플랫폼 중개거래의 공정화에 관한 법률안”)¹⁵⁾

적용대상은 매출액 100억 원 이상의 범위, 소비자에게 판매한 총 판매금액 1천억 원 이상의 범위에서 대통령령으로 적용범위를 정한다(제2조).

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “온라인 플랫폼”이란 재화 또는 용역의 거래와 관련된 둘 이상 이용자 간의 상호 작용을 위하여 정보통신설비를 이용하여 설정된 전자적 시스템으로서 대통령령으로 정하는 것을 말한다.

2. “온라인 플랫폼 중개거래”란 온라인 플랫폼 중개사업자가 온라인 플랫폼 이용사업자로부터 이용대가를 받고 온라인 플랫폼 중개서비스를 제공하는 거래를 말한다.

3. “온라인 플랫폼 중개사업자”란 온라인 플랫폼 이용사업자와 온라인 플랫폼 중개거래에 관한 계약(이하 “중개거래계약”이라 한다)을 체결하여 온라인 플랫폼 중개서비스를 제공하는 사업자로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사업자를 말한다.

가. 직전 사업연도에 자신이 국내 온라인 플랫폼 이용사업자에게 제공한 온라인

15) 본 항목의 내용은 국회 정무위원회(2021.2.)의 내용 중 일부를 발췌하여 정리함. 2021년 1월 제출된 정부안을 중심으로 논의함.

플랫폼 중개서비스에 따른 **총매출액이 100억원 이상인** 사업자 중에서 대통령령으로 정하는 사업자. 이 경우 직전 사업연도의 사업기간이 1년 미만인 경우 등 총매출액의 산정이 곤란한 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 총매출액을 산정한다.

나. 직전 사업연도에 자신이 국내 온라인 플랫폼 이용사업자에게 제공한 온라인 플랫폼 중개서비스를 통하여 해당 온라인 플랫폼 이용사업자가 국내 소비자에게 판매한 재화 또는 용역의 **총판매금액이 1천억원 이상인** 사업자 중에서 대통령령으로 정하는 사업자. 이 경우 직전 사업연도의 사업기간이 1년 미만인 경우 등 총판매금액의 산정이 곤란한 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 총판매금액을 산정한다.

4. “온라인 플랫폼 이용사업자”란 온라인 플랫폼 중개사업자와 중개거래계약을 체결하여 온라인 플랫폼 중개서비스를 제공받는 사업자를 말한다.

소규모 플랫폼의 경우 상대적으로 입점업체에 대한 불공정행위 우려가 적고, 사업 초기 단계에 있는 스타트업에게도 법을 적용하도록 하는 경우 산업 혁신을 저해할 우려가 있다는 점, 동 법이 신규 업체의 온라인 플랫폼 시장에서의 진입 장벽으로 작용하는 것은 적절하지 아니하다는 점 등을 고려하면 일정 규모 이상의 사업자를 법 적용 대상으로 규정하는 것이 보다 바람직할 것으로 보인다(국회 정무위원회, 2021.2). 그러나 매출액과 판매금액의 변동성이 심한 온라인 플랫폼 사업의 특성을 고려할 때 법률에 기준 금액을 미리 정해두는 방식이 적정한지(법률신문, 2021.6.11)¹⁶⁾, 100억원과 1천억 원이라는 값이 적절한지 등에 대해서는 의문이 제기되고 있으므로, 구체적인 규모 요건의 금액은 충분한 실태조사 등을 바탕으로 해당 범위에 포함되는 중개사업자의 수, 시장 상황 등을 고려하여 정할 필요가 있다(국회 정무위원회, 2021.2).

법의 핵심인 불공정거래행위에 대해서는 구입 강제, 경제상 이익제공 강요, 부당한 손해전가, 불이익 제공, 경영간섭 등을 금지한다(제9조).

제9조(불공정거래행위의 금지) ① 온라인 플랫폼 중개사업자는 자신의 거래상 지위를 부당하게 이용하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하거나 다른 사업자로

16) 법률신문(2021.6.11.), 「[온라인플랫폼 특집] 온라인플랫폼 공정화법의 주요 쟁점」,
<https://www.lawtimes.co.kr/Legal-News/Legal-News-View?serial=170676>(검색일: 2021.11.10.)

하여금 이를 하도록 하여서는 아니 된다.

1. 온라인 플랫폼 이용사업자가 구입할 의사가 없는 재화 또는 용역을 구입하도록 강제하는 행위
2. 온라인 플랫폼 이용사업자에게 자기를 위하여 금전·물품·용역, 그 밖의 경제상 이익을 제공하도록 강요하는 행위
3. 온라인 플랫폼 이용사업자에게 거래과정에서 발생한 손해를 떠넘기는 행위
4. 온라인 플랫폼 이용사업자에게 불이익이 되도록 거래조건을 설정 또는 변경하거나 그 이행과정에서 불이익을 주는 행위
5. 온라인 플랫폼 이용사업자의 경영활동을 간섭하는 행위

온라인 플랫폼 분야를 별도로 규율하는 특별법을 제정해야 한다는 주장하는 측에서는, 현행 법 체계 상 온라인 플랫폼 중개사업자는 상품을 직접 판매하는 사업자가 아니므로 대규모유통업자에 해당하지 않아 「대규모유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률」(대규모유통업법)의 적용을 받지 않고, 온라인 플랫폼 중개사업자와 입점업체인 이용사업자와의 관계는 기업과 기업 간의 거래(B2B) 관계라는 점에서 사업자와 소비자 간(B2C)의 권리의무 관계를 다루는 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」(「전자상거래법」)의 규율 목적과도 부합하지 않으며, 거래 관계의 일반법이라 할 수 있는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(「공정거래법」)에는 온라인 플랫폼 분야의 분쟁 예방 및 거래 관행 개선을 위하여 온라인 플랫폼 산업의 특수성을 반영하는 각종 조항들(계약서 제공의무, 표준계약서 등)의 근거 규정이 부재한 상황이라고 설명한다(국회 정무위원회, 2021.2).

하지만 전문가들은 ‘부당한 손해전가’를 제외하면 공정거래법상 거래상 지위남용 행위 유형과 동일하고, 거래가 발생하는 장소가 ‘온라인플랫폼’이라는 것 외에 일반적인 거래와 본질적인 차이를 찾기 어렵기 때문에 온라인 플랫폼 공정화법(정부안)의 독자적인 존립 근거가 부족하다고 지적한다(법률신문, 2021.6.11)¹⁷⁾. 또한 현재 정부안과 복수의 의원 입법안에 담긴 금지행위 규정이 큰 편차를 보이고 있어서 법에 핵심

17) 법률신문(2021.6.11.), 「[온라인플랫폼 특집] 온라인플랫폼 공정화법의 주요 쟁점」,
<https://www.lawtimes.co.kr/Legal-News/Legal-News-View?serial=170676>(검색일: 2021.11.10.)

내용에 대한 공감대 형성이 선행되어야 한다.

<표 4-2> 온라인 플랫폼 공정화법 제정안의 금지행위 규정 비교

구분		정부안	김병욱 의원안	민형배 의원안	송갑석 의원안
거래상지위 남용행위	구입강제	§ 9 ① 제1호	-	§ 15 ① 제2호	-
	경제상 이익제공 강요	§ 9 ① 제2호	§ 16	§ 15 ① 제3호	§ 15
	불이익 제공	§ 9 ① 제4호	-	§ 15 ① 제8호	-
	경영간섭	§ 9 ① 제5호	-	§ 15 ① 제5호	-
	부당한 손해전가	§ 9 ① 제3호	§ 12 ① 제3호	§ 15 ① 제4호	§ 17 ① 제2호
	판매촉진비용 부담전가	-	§ 13	-	§ 11
	부당한 가격 제한	-	-	-	§ 12
	경영정보 제공 요구	-	§ 15	-	§ 14
	경영정보 제공 요청 거절	-	-	§ 15 ① 제7호	-
	부당한 정산대금 지급 지연	-	§ 12 ① 제6호	-	-
경쟁제한적 불공정행위	차별취급(수수료·광고비, 판촉행사 등)	-	-	§ 15 ① 제6호	§ 10
	배타적거래 강요	-	§ 14	-	§ 13
	거래거절	-	§ 12 ① 제5호	§ 15 ① 제5호	§ 17 ① 제1호
	배열순위 조작을 통한 차별취급	-	§ 12 ① 제1호	-	-
	결제방식 강제를 통한 차별취급	-	§ 12 ① 제2호	-	-
	최혜국대우 요구	-	§ 12 ① 제4호	-	-

자료: 국회 정무위원회(2021.2), p. 56.

일반법인 공정거래법, 특별법인 대규모유통업법, 그 밖에 갑을 관계를 규정하는 「하도급거래 공정화에 관한 법률」(“하도급법”), 「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률」(“가맹사업법”), 「대리점거래의 공정화에 관한 법률」(“대리점법”)등 유사한 상황을 규율하는 기존 법률이 다수 존재하기 때문에 별도의 법률이 제정되기 위해서는 온라인 플랫폼 공정화법만의 차별성이 강화되어야 한다. 일반법인 공정거래법만을 적용받도록 하는 것이 바람직하다는 의견, 온라인 플랫폼 사업은 전기통신사업법상 부가통신

사업에 해당되고, 그동안 전기통신사업법에서는 부가통신사업의 혁신성, 창의적 아이디어의 발현 등을 지원하기 위하여 최소규제 원칙하에 규제 신설에 신중을 기하였으며, 최근 대규모 사업자에 대한 규제 필요성이 대두되기는 하였으나, 전기통신사업법에 필요한 규정을 반영하는 것으로 대응가능하다는 의견 등도 참고할 필요가 있다(국회 정무위원회, 2021.2).

□ 온라인 플랫폼 이용자 보호법

(“온라인 플랫폼 이용자 보호에 관한 법률”)¹⁸⁾

적용대상은 온라인 플랫폼 사업자의 경우 매출액, 거래금액, 이용자 수, 대규모 온라인 플랫폼 사업자의 경우 매출액, 거래금액, 이용자 수, 이용집중도, 거래의존도 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 사업자로 정한다.

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “온라인 플랫폼”이란 이용자 간에 의사 소통 및 정보 교환, 재화·용역 또는 디지털콘텐츠의 거래 등 상호작용을 매개하기 위해 전기통신설비와 컴퓨터 및 컴퓨터의 이용기술을 활용하여 정보를 수집·가공·저장·검색·송신 또는 수신하는 정보통신체제를 말한다.
2. “온라인 플랫폼 서비스”란 온라인 플랫폼을 통해 이용자 간에 의사 소통, 정보 교환 등을 매개하거나 콘텐츠 등의 거래를 중개하는 서비스를 말한다.
3. “온라인 플랫폼 사업자”란 온라인 플랫폼 서비스를 제공하는 사업자를 말한다.
4. “대규모 온라인 플랫폼 사업자”란 제3호의 사업자 중에 매출액, 온라인 플랫폼 서비스를 통해 이루어진 거래금액, 이용자수, 이용집중도, 거래의존도 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 온라인 플랫폼 사업자를 말한다.

제3조(적용범위)

- ② 이 법의 규정은 매출액, 온라인 플랫폼 서비스를 통해 이루어진 거래금액, 이용자수 등이 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 온라인 플랫폼 사업자에 대하여 적용한다.

18) 본 항목의 내용은 국회 과학기술정보방송통신위원회(2021.2)의 내용 중 일부를 발췌하여 정리함. 2020년 12월 제출된 전혜숙 의원 발의안을 중심으로 논의함.

거래금액, 이용자 수 등에 대한 구체적인 기준이 필요한가에 대해서는 2가지 의견이 있다(국회 과학기술정보방송통신위원회, 2021.2). 구체적인 기준이 필요하다는 의견은 규제대상인 온라인 플랫폼 사업자의 범위기준을 법률에서 정하지 않고 모두 대통령령으로 위임하고 있기 때문에 어떤 온라인 플랫폼 사업자가 동 법률의 규제대상에 포함되는지 예측가능성이 없어 ‘포괄위임금지 원칙’에 반할 우려가 있다는 것이다. 따라서 법률에서 상·하한선과 같은 최소한의 범위기준을 정하고 나머지 사항을 대통령령으로 규정하도록 위임해야 한다는 것이다. 구체적인 기준이 불필요하다는 의견은 현재 플랫폼 수수료 매출 및 거래액에 대한 정확한 통계가 부재한 상황에서 법령에서 대략적인 범위를 정하는 것은 법 적용대상의 과도한 확대로 기업의 자율성을 침해하거나 과소 적용으로 규제효과 반감 등의 문제가 있을 수 있다는 것이다. 따라서 시행령 개정을 통해 적용범위를 축소·확대하여 빠르게 변화하는 플랫폼 시장에 탄력적으로 대응하자는 것이다.

대규모 온라인 플랫폼 사업자의 의무로 노출 기준의 공개, 서비스 제공 거부 사유 통지 등을 규정하고(제11조, 제12조), 금지행위도 11개를 제시하고 있다(제13조). 모든 온라인 플랫폼 사업자에게 해당하는 금지행위는 별도로 규정한다(제15조). 또한 본 법안에서는 데이터의 전송요구에 대한 조항도 포함한다(제16조).

제11조(노출 기준의 공개 등) ① 대규모 온라인 플랫폼 사업자는 검색결과, 추천 등을 결정하는 요소 등 콘텐츠 등의 노출 방식 및 노출 순서를 결정하는 기준을 공개하여야 한다.

② 대규모 온라인 플랫폼 사업자는 제1항의 기준 중 개인화된 기준의 적용 여부 및 내용과 범위 등을 이용자가 선택할 수 있도록 하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 구체적인 내용과 범위 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제12조(서비스 제공 거부 사유 등의 통지) ① 대규모 온라인 플랫폼 사업자는 온라인 플랫폼 이용사업자로부터 온라인 플랫폼 서비스 이용 요청을 받은 경우 요청을 받은 날로부터 30일 이내에 그 수락 여부를 통지하여야 한다.

② 대규모 온라인 플랫폼 사업자는 제1항에 따른 서비스 이용 요청을 수락하지 아니하는 경우 그 구체적 사유를 통지하여야 한다.

제13조(대규모 온라인 플랫폼 사업자의 금지행위) ① 대규모 온라인 플랫폼 사업자는 온라인 플랫폼 이용사업자에게 공정하고 투명한 거래 또는 이용자의 권익을 해치거나 해칠 우려가 있는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위(이하 “금지행위”라 한다)를 하거나 제3자로 하여금 금지행위를 하도록 하거나 이를 방조하여서는 아니 된다.

1. 정당한 사유 없이 계약을 이행하지 아니하거나 계약과 다르게 서비스를 제공하는 행위
2. 서비스 이용을 정당한 사유 없이 거부·지연하거나 제한하는 행위
3. 이용사업자에게 정당한 사유 없이 불리한 조건으로 계약을 체결하거나 변경하는 행위
4. 서비스 이용 중에 발생한 비용, 손해 등 부담을 부당하게 부과하는 행위
5. 적절한 수익배분을 거부하거나 제한하는 행위
6. 같거나 유사한 정보 또는 콘텐츠 등을 부당하게 차별적으로 취급하는 행위
7. 정당한 사유 없이 자신이 직접 제공하거나 자신의 계열회사 또는 자신이 영업활동을 통제하는 회사를 통해 제공하는 정보 또는 콘텐츠 등을 차별적으로 취급하는 행위
8. 정당한 사유 없이 거래상대방을 제한하는 행위
9. 정당한 사유 없이 다른 서비스를 이용하게 하거나 특정 콘텐츠 등을 구입하도록 하는 행위
10. 정당한 사유 없이 자신에게 가장 유리한 조건으로 제공하도록 하는 행위
11. 그 밖에 온라인 플랫폼 이용사업자에게 불합리하거나 차별적인 조건 또는 제한을 부당하게 부과하는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위

제15조(온라인 플랫폼 사업자의 금지행위) ① 온라인 플랫폼 사업자는 공정하고 투명한 거래 또는 이용자의 권익을 해치거나 해칠 우려가 있는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위(이하 “금지행위”라 한다)를 하거나 제3자로 하여금 금지행위를 하도록 하거나 이를 방조하여서는 아니 된다.

1. 이용약관과 다르게 온라인 플랫폼 서비스를 제공하는 행위
2. 정당한 사유 없이 서비스의 가입·이용을 제한 또는 중단하는 행위
3. 이용자의 의사를 확인하지 않거나 법령 또는 이용약관에서 정한 절차를 위반하여 계약을 체결하는 행위
4. 이용자에게 서비스 이용 조건 및 서비스 내용 등 중요한 사항을 설명 또는 고지하지 아니하거나 거짓으로 또는 과장하여 설명 또는 고지하는 행위

5. 계약기간 중에 계약조건을 변경하려는 경우 이용자에게 그 변경사항을 사전에 설명 또는 고지하지 않는 행위
6. 서비스 이용이 제한 또는 중단되었다는 사실을 이용자에게 즉시 설명 또는 고지하지 않는 행위
7. 부당하게 광고와 광고가 아닌 정보를 명확하게 구분하지 않고 제공하거나 허위·과장·기만하는 내용을 포함하여 이용자를 오인하게 하는 행위
8. 서비스 이용 중에 발생한 비용, 손해 등 부담을 부당하게 부과하는 행위
9. 이용자에게 부당하게 차별적인 조건으로 서비스를 제공하는 행위
10. 정당한 사유 없이 계약의 취소·해제·해지를 거부·지연하거나 제한하는 행위
11. 그 밖에 온라인 플랫폼 서비스 이용계약의 체결, 해지 또는 온라인 플랫폼 서비스의 이용과 관련하여 이용자의 이익을 해치거나 해칠 우려가 있는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위

제16조(데이터의 전송요구) ① 이용자는 온라인 플랫폼 사업자에 대하여 온라인 플랫폼 서비스를 이용하는 과정에서 생성된 「지능정보화기본법」 제2조제4호나목에 따른 데이터 중 대통령령으로 정하는 데이터를 본인 또는 제3자에게 전송하여 줄 것을 요구할 수 있다.

② 제1항에 따라 이용자로부터 정보의 전송요구를 받은 온라인 플랫폼 사업자는 지체 없이 컴퓨터 등 정보처리장치로 처리가 가능한 형태로 전송하여야 한다.

③ 전송요구 방법 및 절차, 전송방법 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

본 법의 문제점을 지적하는 의견은 본 법의 내용이 공정거래법, 전자상거래법, 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」 등에 따라 이미 규율하고 있는 사항이므로 중복 규제 문제가 야기될 우려가 있다는 것과 「전기통신사업법」과도 관련되어 있다는 것이다. 본 법의 필요성을 주장하는 의견은 “온라인 플랫폼 공정화법”이 공정거래법의 특별법으로 볼 수 있는 것처럼 본 법은 「전기통신사업법」과 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」의 특별법적 성격을 갖는 것, 현행 「전기통신사업법」은 기간통신사업자 위주의 규제 체계로 되어 있어 온라인 플랫폼 사업자(부가통신사업자)의 특성

을 반영한 규제 근거가 부족하다는 것이다. 「개인정보보호법」과의 관계도 보다 명확하게 규정되어야 한다는 의견도 있다. 온라인 플랫폼 이용자의 보호 범위에 이용자의 개인정보 영역도 포함되는데 본 제정안이 「개인정보보호법」과의 관계에서 특별법으로 오해되는 경우를 막기 위해 개인 정보와 관련하여서는 「개인정보보호법」이 우선 적용된다는 점을 명시하는 신설 조항이 필요하다는 것이다.

□ 전자상거래법 개정안

(“전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률 전부 개정안”)¹⁹⁾

본 개정안에서는 국외행위, 국내대리인 등과 관련된 조항들이 신설되었다(제4조, 제20조). 국외에서 이루어진 행위라도 국내 소비자에게 영향을 미치는 경우에는 전자상거래법을 적용하도록 역외적용 규정을 신설하고, 국내 주소·영업소가 없는 통신판매업자 등(일정 규모 이상)에 대해 국내대리인을 지정하도록 의무화하며 자료요청 근거와 국내대리인 미지정, 자료 미제출 등에 대한 과태료 부과 근거를 마련하려는 것이다(국회 정부위원회, 2021.9).

제4조의2(국외행위에 대한 적용) 이 법은 국외에서 이루어진 행위로서 국내 소비자에게 영향을 미치는 경우에도 적용한다.

제20조의6(국내대리인의 지정) ① 국내에 주소 또는 영업소가 없는 통신판매업자, 통신판매중개자, 전자게시판서비스 제공자로서 매출액, 이용자수 등 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 자는 다음 각 호의 업무를 대리하는 자(이하 “국내대리인”이라 한다)를 서면으로 지정하고, 그 결과를 공정거래위원회에 통보하여야 한다. 국내대리인이 변경된 경우에도 또한 같다.

1. 제9조의2제3항 및 제20조제3항에 따른 소비자 불만·분쟁해결과 피해예방 및 구제 업무

19) 본 항목의 내용은 국회 정부위원회(2021.9)의 내용 중 일부를 발췌하여 정리함. 2021년 7월 발의된 송재호 의원 발의안을 중심으로 논의함.

2. 제39조제2항에 따라 준용되는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제81조제1항에 따른 공정거래위원회에 대한 보고, 자료나 물건의 제출

② 국내대리인은 국내에 주소 또는 영업소가 있는 자로 한다.

③ 제1항에 따라 국내대리인을 지정한 때에는 다음 각 호의 사항을 인터넷 사이트에 공개하여야 한다.

1. 국내대리인의 성명(법인의 경우에는 그 명칭 및 대표자의 성명을 말한다)

2. 국내대리인의 주소(법인의 경우에는 영업소 소재지를 말한다), 전화번호 및 전자우편 주소

④ 국내대리인이 제1항 각 호와 관련하여 이 법을 위반한 경우에는 해당 국내대리인을 지정한 통신판매업자, 통신판매증개자, 전자게시판서비스 제공자가 그 행위를 한 것으로 본다.

⑤ 공정거래위원회는 국내에 주소 또는 영업소가 없는 통신판매업자, 통신판매증개자, 전자게시판서비스 제공자가 제1항에 따른 국내대리인 지정대상에 해당되는지 여부를 확인하기 위하여 그 통신판매업자, 통신판매증개자, 전자게시판서비스 제공자에게 매출액, 이용자수 등 대통령령으로 정하는 사항에 대한 자료의 제출을 요청할 수 있다.

⑥ 제1항에 따른 결과의 통보 및 제3항에 따른 인터넷 사이트 공개 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

이에 대해서는 해외직구, 구매대행 활성화 등에 따라 해외 사업자와의 전자상거래가 증가하고 있고 이에 따른 소비자피해도 증가하고 있으나 현행 전자상거래법 상 해외사업자와의 전자상거래에 대한 명시적 규정이 존재하지 않으므로 소비자 보호 차원에서 타당하다는 의견이 있으나, 해외사업자 소재국과의 공감대 형성 없이는 역외적용 조항의 실효성이 떨어질 수 있으므로 동 조항의 실효성을 높일 수 있는 추가적 방안이 모색되어야 한다는 의견도 있다.

사업자의 의무와 책임과 관련하여(제20조), 정보의 투명성 확보 조치, 맞춤형 광고에서의 정보제공, 국내대리인의 지정이 신설되었다.

제20조의4(정보의 투명성 확보 조치) ① 통신판매업자 또는 통신판매중개자는 소비자에게 재화 등의 거래와 관련된 검색결과를 제공할 때 그 검색결과와 광고를 구분하여 표시하여야 한다.

② 통신판매업자 또는 통신판매중개자는 재화등과 관련된 검색결과에 순위를 정하여 표시하는 경우 해당 순위를 결정하는 데 이용되는 조회수·판매량·상품가격 등 대통령령으로 정하는 주요 결정 기준을 표시하여야 한다. 다만, 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 영업비밀은 제외한다.

③ 통신판매업자 또는 통신판매중개자는 거래되는 재화 등에 대한 소비자의 이용후기를 게시하는 경우 게시기간·삭제 기준 등 대통령령으로 정하는 이용후기의 수집 및 처리에 관한 정보를 공개하여야 한다.

제20조의5(맞춤형 광고에서의 정보제공) ① 통신판매업자 또는 통신판매중개자는 사전에 수집한 소비자의 기호·연령·성별·소비습관·구매내역 등의 특징에 따라 소비자에게 상품이나 서비스를 추천하는 형태의 광고(이하 “맞춤형 광고”라 한다)를 제공하는 경우에는 그 내용과 방법을 사전에 소비자에게 고지하고, 맞춤형 광고의 수신 여부를 소비자가 선택할 수 있도록 하여야 한다.

② 통신판매업자 또는 통신판매중개자는 제1항에 따라 소비자가 맞춤형 광고 대신 해당 소비자의 특성이 반영되지 않은 일반적인 검색결과 또는 광고의 수신을 선택하는 경우에는 해당 정보를 소비자에게 제공하여야 한다.

③ 공정거래위원회는 제1항 및 제2항에 따른 맞춤형 광고의 고지의 내용 및 방법, 맞춤형 광고의 수신 여부에 대하여 소비자가 선택할 수 있도록 하는 방법을 정하여 고시할 수 있다.

소비자의 합리적인 구매 선택에 있어 검색순위, 사용자 후기가 미치는 영향이 크다는 점, 최근 빅데이터 기술의 발달 등에 따라 소비자의 기호, 소비습관 등을 반영한 맞춤형 광고가 크게 증가하고 있다는 점을 고려할 때 개정이 의미가 있다는 의견도 있지만, 이용후기 게시판 운영은 사업자가 자율적으로 자정해야 하는 부분이지 법령에 의한 규제대상으로 삼는 것은 부적절하다는 의견, 맞춤형 광고 산업이 위축될 수 있고, 「개인정보 보호법」, 방송통신위원회의 「온라인 맞춤형 광고 개인정보보호 가이드

드라인」과 중복 규제 우려가 있으며, 일반광고 선택권 도입이 강제되는 경우 플랫폼 사업자들이 서비스 유료 전환 등의 방식으로 비즈니스 모델을 조정할 수 밖에 없어 오히려 소비자의 선택권을 침해할 수 있다는 의견도 있다. 국내에 광고 관련 규제가 200개가 넘는 상황에서 온라인 플랫폼 공정화법, 온라인 플랫폼 이용자 보호법, 전자상거래법 개정안 등도 온라인 광고를 규제하고 있는데 충분한 숙의 없이 광고 관련 규제가 중복적으로 추가되고 있다는 지적도 제기된다.²⁰⁾

□ 전기통신사업법 개정안

(“전기통신사업법 일부개정법률안”)²¹⁾

전기통신사업법 개정안이 2021년 9월 14일부터 시행되었는데, 개정된 내용은 앱마켓사업자의 이용자 피해 예방 및 권익 보호 의무 부과(제22조의9제1항), 앱마켓 운영에 관한 실태조사를 실시할 수 있는 근거 마련(제22조의9제2항), 이용요금 결제, 환급에 관한 분쟁이 통신분쟁 조정 대상에 포함(제45조의2제1항제6호), 특정한 결제 방식을 강제하는 행위, 심사를 지연하거나 삭제하는 행위 등 앱마켓사업자의 금지행위(제50조제1항제9호~11호) 등이 신설된 것이다.

제22조의9(앱마켓사업자의 의무 및 실태조사) ① 앱마켓사업자는 모바일콘텐츠 등의 결제 및 환불에 관한 사항을 이용약관에 명시하는 등 대통령령으로 정하는 바에 따라 이용자의 피해를 예방하고 이용자의 권익을 보호하여야 한다.

② 과학기술정보통신부장관 또는 방송통신위원회는 모바일콘텐츠 등의 거래를 중개하는 공간(이하 “앱마켓”이라 한다)에 모바일콘텐츠 등을 등록·판매하기 위하여 제공하는 자(이하 “모바일콘텐츠 등 제공사업자”라 한다)의 보호 등을 위하여 필요한 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 앱마켓사업자의 앱마켓 운영에 관한 실태조사를 실시할 수 있다.

20) ZDNet Korea(2021.9.24), 「“플랫폼, 선부는 규제보다 활성화 필요”: 광고학회 ‘뉴노멀 시대 온라인 플랫폼 시장 발전방향’ 세미나 개최」, <https://zdnet.co.kr/view/?no=20210924190718>(검색일: 2021.10.5.).

21) 본 항목의 내용은 방송통신위원회 보도자료(2021.9.14)의 내용 중 일부를 발췌하여 정리함.

제45조의2제1항

6. 앱 마켓에서의 이용요금 결제, 결제 취소 또는 환급에 관한 분쟁

제50조제1항

9. 앱 마켓사업자가 모바일콘텐츠 등의 거래를 중개함에 있어 자기의 거래상의 지위를 부당하게 이용하여 모바일콘텐츠 등 제공사업자에게 특정한 결제방식을 강제하는 행위

10. 앱 마켓사업자가 모바일콘텐츠 등의 심사를 부당하게 지연하는 행위

11. 앱 마켓사업자가 앱 마켓에서 모바일콘텐츠 등을 부당하게 삭제하는 행위

본 법은 인앱결제 강제를 금지하는 법이 국내에서 세계 처음으로 시행된다는 점에서 의미가 있다. 방송통신위원회는 그 취지와 의미가 제대로 실현될 수 있도록 하위법령 정비, 실태점검 및 조사, 지원체계 구축 및 의견 수렴 등을 통해 집행해 나갈 계획이라고 밝혔다(방송통신위원회 보도자료, 2021.9.14.). 다만, 법 시행 후 앱 마켓사업자들이 제출한 이행계획이 입법 취지에 부합하지 않는다는 판단 하에 방송통신위원회가 다시 제출할 것을 요구하는 등 구글·애플 등 글로벌 사업자의 정책에 실질적인 변화가 있을지에 대해서는 지속적인 모니터링이 필요하다.

□ 플랫폼 종사자 보호법

(“플랫폼 종사자 보호 및 지원 등에 관한 법률안”)²²⁾

본 법안은 임금근로자와 자영업자의 경계에 놓여 있어 기존 노동관계법에 따른 보호에 공백이 발생하고 있는 “플랫폼 종사자”의 기본적인 권익보호 및 플랫폼과의 공정한 계약관계를 입법적으로 규율하기 위해 제안되었다. 총 36조에 걸쳐 플랫폼 운영자, 플랫폼 이용사업자, 플랫폼 종사자 등의 의무와 책임을 규정하고 있는데, 특히 플랫폼 종사자의 보호를 위해 계약(제13조, 제14조), 부당한 업무수행 요구의 금지(제15조), 책임의 부당한 전가 금지(제16조), 보수의 결정(제17조), 계약의 해지(제18조), 차별적 처우의 금지(제20조), 불이익한 조치 등의 금지(제21조), 안전과 건강 보호(제22조), 괴롭힘등의 금지(제23조), 임신·출산·육아 등에 대한 보호(제24조), 개인정보 및 사

22) 본 항목의 내용은 국회 환경노동위원회(2021.6.)의 내용 중 일부를 발췌하여 정리함. 2021년 3월 발의된 장철민 의원 발의안을 중심으로 논의함.

생활의 보호(제25조), 사회보험의 적용(제26조), 직업능력개발의 촉진·지원(제27조) 등을 규정하고 있다.

제13조(계약의 일반원칙) 플랫폼 이용 사업자와 플랫폼 종사자는 대등한 지위에서 노무 제공계약(이하 “계약”이라 한다)을 공정하게 체결하고, 이를 신의에 따라 성실하게 이행하여야 한다.

제14조(계약서의 작성 및 기재사항 등) ① 플랫폼 이용 사업자는 계약을 체결할 때에 플랫폼 종사자에게 다음 각 호의 사항이 명시된 계약서를 서면으로 제공하여야 한다. 계약을 체결한 후에 다음 각 호의 사항을 변경하는 경우에도 또한 같다.

1. 계약의 당사자
2. 수행해야 할 노무의 내용
3. 보수의 지급기준, 지급일 등에 관한 사항
4. 계약의 기간, 갱신·변경 및 해지 사유와 절차
5. 노무의 제공 과정에서 발생하는 손해의 분담 기준
6. 노무의 제공 과정에서 발생한 분쟁의 해결 방법 및 절차
7. 안전과 건강 보호를 위해 적정한 휴식 보장 등 대통령령으로 정하는 사항
8. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

② 제1항에 따른 계약서에는 계약의 당사자가 서명 또는 기명날인(전자적 방법의 서명 또는 기명날인을 포함한다)을 하여야 한다.

③ 플랫폼 이용 사업자는 제1항에 따라 계약을 체결·변경하는 경우에 제31조제1항에 따른 표준계약서를 사용할 수 있도록 노력하여야 한다.

④ 제4조에 따라 플랫폼 이용 사업자의 지위에 있는 것으로 보는 플랫폼 운영자는 제1항 각 호의 사항이 명시된 표준계약서 또는 약관을 마련할 수 있고, 이 경우 해당 온라인 플랫폼을 이용하는 플랫폼 종사자가 열람할 수 있도록 대통령령으로 정하는 바에 따라 게시 등의 조치를 하여야 한다.

제15조(부당한 업무수행 요구의 금지) ① 플랫폼 이용 사업자는 계약에서 정한 업무 이외의 업무나 계약의 이행과 직접적으로 관련이 없는 사항을 수행할 것을 플랫폼 종사자에게 요구하여서는 아니 되며, 플랫폼 종사자는 이러한 요구를 거절할 수 있다.

② 플랫폼 이용 사업자는 플랫폼 종사자가 제1항에 해당하는 요구를 거절한 것을 이유로 불리한 처우 등을 하여서는 아니 된다.

제16조(책임의 부당한 전가 금지) 플랫폼 이용 사업자는 자신의 고의 또는 과실로 손해가 발생한 경우에 이에 대한 책임을 플랫폼 종사자에게 부당하게 부담시켜서는 아니 된다.

제17조(보수의 결정) ① 플랫폼 이용 사업자는 플랫폼 종사자가 노무를 제공하는 데 필요한 경비 등을 고려하여 보수를 적정하게 정하여야 한다.

② 플랫폼 이용 사업자는 계약에서 정한 보수의 지급기준 등을 변경하려는 경우에 적어도 10일 이전에 그 내용·이유 및 시기 등을 서면으로 플랫폼 종사자에게 제공하고, 플랫폼 종사자가 의견을 제시할 수 있는 절차를 마련하여야 한다. 다만, 이 기간을 준수하기 어려운 부득이한 경우로서 대통령령으로 정하는 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제18조(계약의 해지) 플랫폼 이용 사업자는 계약을 해지하려는 경우에 적어도 15일 이전에 그 내용·이유 및 시기 등을 서면으로 플랫폼 종사자에게 제공하여야 한다. 다만, 이 기간을 준수하기 어려운 부득이한 경우로서 대통령령으로 정하는 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제19조(플랫폼 종사자의 의무) 플랫폼 종사자는 계약에서 정한 노무를 제공하는 과정에서 알게 된 플랫폼 이용 사업자의 영업 비밀을 정당한 이유 없이 누설하여서는 아니 된다.

제20조(차별적 처우의 금지) 플랫폼 이용 사업자는 플랫폼 종사자의 성(性)·국적·신앙·사회적 신분 등을 이유로 합리적 이유 없이 불리하게 처우하여서는 아니 된다.

제21조(불이익한 조치 등의 금지) 플랫폼 이용 사업자는 플랫폼 종사자가 이 법 또는 관계 법령에 따른 정당한 권리를 행사한 것을 이유로 불리한 처우 등을 하여서는 아니 된다.

제22조(안전과 건강 보호) 플랫폼 이용 사업자는 플랫폼 종사자가 안전하고 건강하게 일할 수 있도록 제14조제1항에 따른 계약에서 정한 안전과 건강 보호에 관한 사항을 준수하여야 한다.

제23조(괴롭힘등의 금지) ① 플랫폼 이용 사업자는 플랫폼 종사자에 대하여 폭언·폭행·성희롱 및 괴롭힘 등(이하 이 조에서 “괴롭힘등”이라 한다)을 하여서는 아니 된다.

② 플랫폼 이용 사업자는 고객, 소속 직원 또는 다른 플랫폼 종사자 등이 플랫폼 종사자에 대하여 괴롭힘등을 하지 아니하도록 대통령령으로 정하는 필요한 조치를 하여야 한다.

③ 플랫폼 이용 사업자는 제1항 및 제2항에 따른 괴롭힘등이 발생한 경우에 조사, 피해자 보호 등 대통령령으로 정하는 필요한 조치를 하여야 한다.

제24조(임신·출산·육아 등에 대한 보호) 플랫폼 이용 사업자는 플랫폼 종사자의 임신·출산·육아 등을 이유로 불리한 처우 등을 하여서는 아니 된다.

제25조(개인정보 및 사생활의 보호) ① 플랫폼 이용 사업자는 플랫폼 종사자의 인격과 사생활을 보호하여야 하고, 이를 침해하여서는 아니 된다.

② 플랫폼 이용 사업자는 「개인정보 보호법」 등에 따라 플랫폼 종사자의 개인정보를 보호하고, 이를 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

제26조(사회보험의 적용) ① 플랫폼 종사자는 관계법령에서 정하는 바에 따라 산업재해보상보험, 고용보험 등 사회보험의 적용을 받는다.

② 플랫폼 이용 사업자는 제1항에 따라 플랫폼 종사자가 사회보험의 적용을 받게 된 때에는 보험료 납부, 각종 신고 등 관계법령에서 정하는 의무를 이행하여야 한다.

제27조(직업능력개발의 촉진·지원) ① 플랫폼 이용 사업자는 플랫폼 종사자의 직업능력개발을 촉진·지원하여야 한다.

② 플랫폼 이용 사업자는 직업능력개발훈련을 실시하거나 제32조제2항에 따라 실시되는 직업능력개발훈련 등에 플랫폼 종사자가 참여할 수 있도록 휴식 부여 등 적절한 조치를 하기 위하여 노력하여야 한다.

최근 플랫폼 종사자들이 급격하게 증가하고 있는데,²³⁾ 플랫폼을 매개로 한 일자리는 자율성의 극대화, 비공식 노동의 공식화 등 긍정적인 측면이 있지만, 불안한 고용 및 소득, 불안정한 사회 안전망에 놓일 가능성이 높고, 특히 원래 근로자였던 직종(예: 배달업)이 플랫폼 일자리로 변화하여 오히려 보호를 받지 못하는 등의 문제가 발생하고 있어서, 플랫폼 종사자 보호가 시급한 상황이라는 사실에 대해서는 사회적인 공감대가 형성되어 있다.

다만, 임금근로자와 같이 노동 3권을 보장받을 수 있도록 근로기준법을 적용해야

23) 2020년 조사에 의하면 플랫폼을 통해 고객이나 일감을 구하는 광의의 플랫폼 종사자는 179만 명으로 취업자의 7.4%에 해당하며, 이 중에서 일의 배정 등에 영향을 미치는 플랫폼을 매개로 노무를 제공하는 협의의 종사자는 22만 명으로 취업자의 0.9%에 해당하여 플랫폼 일자리가 확산되고 있는 것으로 볼 수 있음(국회 환경노동위원회, 2021.6).

한다는 노동계의 입장, 노동시장 입·이직이 수월한 플랫폼 종사자에 대해서도 사용자의무를 부과하는 것은 과도하다는 경영계의 입장, 법 제정의 취지에 공감한다는 플랫폼 산업 내 노사 당사자들의 의견이 엇갈리고 있다.²⁴⁾

플랫폼 종사자 보호와 관련하여 또 하나의 난점은 플랫폼 종사자의 유형과 상황이 다양하여 정책적인 요구가 상이하다는 점이다. 플랫폼을 기반으로 하는 노무제공 방식은 크게 두 가지 유형으로 나타나고 있는데, 배달·가사 등 특정 지역을 기반으로 하여 오프라인으로 노무를 제공하는 ‘지역기반형’과 디자인·마케팅·번역 등의 과업을 온라인상에서 노무로 제공하는 ‘웹기반형’이다. ‘지역기반형’의 경우 플랫폼과의 관계에서 자율성이 높지 않아 근로자성 인정 및 4대 보험 적용 등에 대한 요구가 중요한 정책적 사항이고, 실제로 최근 노동관계법상 근로자 또는 노동조합으로 인정되는 사례도 나타나고 있는 반면, ‘웹기반형’의 경우 자영업자와 유사하게 노무를 제공하면서 플랫폼과의 관계에서 자율성이 강하여 근로자성 인정보다는 표준계약서 보급, 경력시스템 구축 등의 필요성이 높은 것으로 제기되고 있다.

플랫폼 일자리는 운영형태에 따라서도 구분할 수 있는데, ① ‘플랫폼 종사자-관리업체-플랫폼-고객’의 4자 관계로 운영되는 경우와 ② ‘플랫폼 종사자-플랫폼-고객’의 3자 관계로 운영되는 경우로 나눌 수 있다. 이러한 운영형태에 따라서 플랫폼 종사자는 노무제공을 할 때, 플랫폼, 관리업체, 고객(서비스 이용자) 등과 다면적 관계를 맺기 때문에 플랫폼 종사자의 ‘사용자’를 누구로 보아야 하는지, 특히 플랫폼과 관리업체 간의 책임을 어떻게 배분해야 하는지가 입법적 논의과정에서 고려할 사항들이다.

24) 뉴시스(2021.8.4), 「"플랫폼종사자 보호법 취지는 좋은데 만들기는 어렵네".....노사 모두 '내홍'」, https://newsis.com/view/?id=NISX20210804_0001536972(검색일: 2021.9.27.).

| 제5장 | 플랫폼 정책 전문가 인터뷰

제1절 전문가 인터뷰의 개요

본 연구에서는 플랫폼 진흥 및 규제 정책의 주요 이슈에 대한 국내 전문가들의 의견을 청취하기 위해 플랫폼 정책 전문가를 대상으로 서면 및 대면 인터뷰를 진행하였다. 플랫폼 관련 도서 및 보고서 집필, 세미나 발표 등의 경험이 있는 14명의 전문가에게 인터뷰를 요청하여 12명으로부터 응답을 받았다. 인터뷰에 응답한 전문가들은 기업 대표, 증권사 애널리스트, 기업 관련 단체 정책실장, 대학 교수, 공공 연구기관 연구원, 언론사 기자, 정부 중앙부처 공무원 등으로 구성되어 플랫폼 정책에 대한 산·학·연·정·언의 다양한 시각을 파악할 수 있었다. 이하에서는 이슈별로 전문가 인터뷰 결과를 정리하여 소개한다. 이슈에 대해 상반된 주장이 제기된 경우에는 각각의 입장을 근거와 함께 제시한다.

<표 5-1> 서면 인터뷰에 응답한 전문가

연번	구분	전문가	소속
1	산	A 대표	컨설팅 기업 대표 파트너
2		B 대표	컨설팅 기업 대표
3		A 애널리스트	증권사 애널리스트(플랫폼 담당)
4		A 실장	기업 관련 단체 정책실장
5	학	A 교수	국내 대학 경영학과 교수
6		B 교수	국내 정책전문대학원 교수
7	연	A 연구원	국책 연구기관(과학기술정책) 연구원
8		B 연구원	국책 연구기관(경쟁정책) 연구원
9		C 연구원	국책 연구기관(경쟁정책) 연구원
10		D 연구원	국책 연구기관(정보통신정책) 연구원
11	정	A 공무원	정부 중앙부처 공무원
12	언	A 기자	언론사 기자

자료: 저자 작성.

제2절 이슈별 전문가 의견 종합

Q. 정부는 국내 플랫폼 기업들을 지원하기 위해 기반기술 개발, 데이터 유통 활성화 등을 추진하고 있습니다. 이처럼 국내 플랫폼 기업들이 발전해 나갈 수 있도록 도입, 성장, 강화, 수확, 경쟁 단계별로 또는 전체 단계에 걸쳐 정부가 추진할 수 있는 진흥 정책에는 어떤 것들이 있을까요?

정부의 진흥 정책에 대해서는, 먼저 일반적인 산업 진흥과 유사하게 자금, 인력, R&D, 마케팅 지원이 필요하다는 의견이 제시되었다.

“도입 단계에는 정부의 스타트업 지원자금이나 R&D 보조금 정책으로 창업자의 지분을 잠식 없이 창업 자금을 공급받을 수 있도록 지원하고, 성장 단계에는 엔젤펀드나 엑셀러레이터 등을 통해 초기 자금을 지원받게 해야 한다. 강화 단계에는 벤처캐피탈에 의한 스케일업이 활성화될 수 있도록 모태펀드를 통해 벤처캐피탈 시장을 활성화해야 한다. 수확단계 도달에 성공한 기업들로부터는 투자금을 회수해 다시 다른 스타트업 기업들을 지원할 자금을 보강해야 한다.“ (B 대표)

“플랫폼 분야에 필요한 인력은 시장에서 공급되기만을 기다릴 것이 아니라, 정부가 인력양성 계획을 세우고 그에 맞춰 교육기관, 연구소 등에 지원을 할 필요가 있겠습니다.” (C 연구원)

“정부 부처의 컴퓨팅 분야 R&D 사업은 반도체, AI, 네트워킹 등 다방면에 걸쳐 있는데...직간접적으로 모두 플랫폼 육성 정책에 기여할 수 있는 진흥 정책” (D 연구원)

“시장에 갓 진입한 플랫폼 기업들은 해당 시점에 특정한 기술역량을 보유하고 있을 것으로 예상됩니다. 따라서 연구개발을 지원하기보다는 제품/서비스 홍보 및 마케팅을 집중 지원할 필요가 있습니다(예. 콘테스트, 페스티벌, 전시회, 온라인 마케팅 등)” (A 교수)

데이터를 핵심 자산으로 하는 플랫폼의 특성을 반영하여 데이터에 대한 접근성, 데이터 공유 활성화, 데이터 이동성, 네트워크 증설 등을 강조한 의견들도 있었다.

“정부의 역할은 다양한 영역에서 플랫폼이 자생적으로 탄생할 수 있도록 환경을 만드는 것이 되어야 할 것입니다...데이터에 대한 접근성을 완화하는 것은 매우 중요해 보입니다.” (A 대표)

“데이터의 축적/개방을 지원하는 것도 도입/성장 단계에서 중요한 지원책임...전통적 금융회사가 금융플랫폼으로 거듭날 수 없는 원인으로는 정보단절 문제가 내재해 있음...현재 금융지주회사법에 따르면 금융회사간(은행-증권-보험-카드)간 고객정보 공유가 금지되어 있음...만약 금융회사간 정보공유를 허락하여...여러 금융정보를 축적/분석할 수 있게 된다면 종합 금융플랫폼으로 도약할 수 있는 발판이 될 것임...시장이 성숙해진 경쟁 단계에서는 개인정보의 이동권(데이터 주권)의 확립이 가장 중요한 과제임.” (A 공무원)

“플랫폼 기반인 ‘네트워크’와 ‘데이터’에 대한 정책 재정비가 필요. 네트워크의 경우 트래픽 급증에 따른 망 고도화 또는 망 투자 유인책 마련이 필요...- 데이터의 경우 AI학습용 데이터의 확충, 데이터 합리적/안전한 이용을 위한 개인정보 체계 정비, 데이터 이용환경의 활성화 등의 정책이 필요.” (B 교수)

중재나 규제도 진흥이 될 수 있다는 관점에서 기존 이익집단과의 갈등 중재, 규제 샌드박스 활성화, 임시허가 승인 등을 제안한 의견도 있었고, 방임이 진흥 정책이 될 수 있다는 흥미로운 의견도 있었다.

“플랫폼 기업을 추구하는 스타트업은 기존 산업을 혁신하고자 문제로 인식하는 지점을 업그레이드시키며 성장하는 게 기본이다. 즉 기존 산업의 이익집단과는 부딪힐 수밖에 없다는 얘기다...정부는 대화의 테이블만 마련하면 된다. 기존산업과 신산업이 충돌하는 것 자체가 문제가 있다는 인식에서 시작하면 안 된다.” (A 기자)

“기존 사업자와의 갈등이 적으면서도 플랫폼의 사업 아이디어를 실험해 볼 수 있고 그로 인한 부작용도 가늠해 볼 수 있도록 규제 샌드박스와 같은 정책이 더욱 활성화 되면 좋겠습니다.” (B 연구원)

“현재 ‘규제 샌드박스’라는 좋은 제도가 있지만 실제로 자유롭게 사업을 영위할 수 있는 ‘임시허가’ 승인이 저조한 편입니다. 사회적 안전과 국민의 생명이 직결되는 부분이 아니라면 가능한 ‘임시허가’를 폭넓게 승인해 주어 ‘임시허가’ 기간 동안 발생할 수 있는 문제점에 대해 이해당사자 간 의견을 조율하고 실증조사를 통해 사업 부분에 대한 소비자 후생과 편익 그리고 기존 사업과 상생에 대한 부분도 준비해 나간다면 ‘임시허가’가 끝난 시점에서 성장→강화→수확→경쟁 단계로 빠르게 나갈 수 있을 것입니다.” (A 실장)

“정부가 관심을 갖게 되면 규제가 강화될 우려가 있으므로 방임이 하나의 진흥 정책이 될 수 있음.” (A 연구원)

Q. 아래 두 주장 중에서 어떤 주장에 더 동의하시는지 의견을 부탁드립니다.

- (1) “플랫폼 기업의 신규 분야로의 진출 또는 확장은 자격증, 면허 등을 보유한 기존 업체와의 갈등, 영세사업자 보호 등을 고려하여 제한되어야 한다”
- (2) “플랫폼 기업의 신규 분야로의 진출 또는 확장은 소비자의 선택권을 넓혀 주므로 허용되고 오히려 장려되어야 한다”

플랫폼 기업의 신규 분야로의 진출 또는 확장에 대해서는 규제 반대부터 규제 찬성까지 다양한 의견이 제시되었는데 규제 반대 의견이 상대적으로 더 많았다. 대체적으로 산업계 전문가는 규제 반대, 정부 쪽 전문가는 규제 찬성, 학계와 연구계 전문가는 중립 또는 규제에 약하게 반대하는 의견이 많았다.

<표 5-2> 플랫폼의 신규 분야 진출 또는 확장에 대한 전문가별 의견 비교

규제 강한 찬성	규제 약한 찬성	중립	규제 약한 반대	규제 강한 반대
A 공무원		B 대표 A 연구원	A 애널리스트 A 교수 B 연구원 C 연구원	A 대표 A 실장 B 교수 D 연구원 A 기자

자료: 저자 작성.

규제에 반대하는 전문가들은 플랫폼이 사회와 산업의 비효율을 개선하고 기존 업체의 혁신까지 유도할 수 있는 긍정적인 측면이 있다고 강조한다. 또한 기존 업체도 플랫폼을 활용할 수 있고 영세 사업자 지원도 규제가 아닌 다른 대안을 통해 이루어질 수 있다고 말한다. 다만, 자격증, 면허 등이 생긴 원래 취지에 맞게 공중위생, 환경, 사회적 위험 등도 중요하다는 측면을 지적한다.

“플랫폼이 사회에 주는 이점은 제한된 자원의 효율적 분배, 비대칭 정보의 공유, 자유로운 시장 진입 등 기존 사업과는 다른 효율을 주고 있습니다. 하지만 현재 우리나라 스타트업들은 직역단체의 이권에 많은 갈등을 빚고 사업 성장에 어려움을 겪고 있습니다. 그 예로 리걸테크 서비스....우리나라 국민들이...처음 변호사 서비스를 이용하기 위해서는 어디서 시작을 해야 할지 모르는 경우가 태반입니다...리걸테크 서비스로 인해 쉽게 나에게 맞는 변호사를 찾을 수 있고 법률정보 또한 쉽게 얻을 수 있을 것입니다...사업자에게도 도움이 되고 있는데 현재 새롭게 개업하는 전문자격증 사업자들은 기존 사업자들에게 이미 뒤쳐진 채 출발하게 됩니다. 하지만 플랫폼을 통해 누구에게나 공평하게 기회를 제공할 수 있어 전문직들에게도 플랫폼은 자신의 사업을 할 수 있는 좋은 기회의 장을 마련해 줄 것입니다.” (A 실장)

“플랫폼이라는 새로운 방식이 출현하는 영역은 일반적으로 비효율이 존재하는 영역입니다...정책이라는 관점에서 저품질을 제공하는 영역이 보호대상이라 생각한다면 그 영역은 영원히 진보하기 어려울 것입니다...플랫폼의 시장 확장은 기업의 확장의 논리이므로 이를 정부가 제어하는 것은 불가능합니다...시장에 맡기고 경쟁을 통해

독점적 지위를 차지하는 플랫폼을 적절한 방식으로 규제하는 것이 정부의 역할로 보입니다.” (A 대표)

“플랫폼 기업의 신규분야로의 진출이나 진입 위협은 기존업체 디지털전환이나 혁신을 이끄는 중요한 동인임...국내의 경우에도 금융, 유통 등 많은 분야에서 디지털 플랫폼 기업의 진입이 기존업체의 전환을 촉진하고 있음. 자격증, 면허 등의 이슈는 해당 권리를 보유한 측이 직접 플랫폼을 운영하도록 하는 것도 가능하며, 영세 사업자의 경우에도 플랫폼 참여가 고객 획득 비용을 낮추는 효과도 있으므로 복수의 플랫폼 허용으로 경쟁 유도하는 것이 바람직” (D 연구원)

“플랫폼 기업의 신규 분야 확장은 소비자의 후생 측면에서 접근되는 것이 바람직함. 자격증, 면허, 영세사업자 등에 대한 보호는 필요하지만 이것이 플랫폼의 진출 자체를 막는다고 해서 해결될 성격은 아님...플랫폼 전체에 일괄적인 규제의 틀을 적용하는 것 보다는 규모별 차등화된 규제를 통해 성장 동력과 기존 영세 사업자 보호 등을 동시에 달성하는 것이 중요. 영세 사업자 지원 측면에서도 단순히 플랫폼 규제에 의한 보호가 아닌 업종 변경 지원, 일정 기간 재무적인 지원 등 정밀한 로드맵이 필요. 동시에 라이선스 자체에 대한 서비스 질 향상(택시 운전자에 대한 서비스 교육 및 위반 시 제재 등)을 통해 플랫폼과 간접적인 경쟁을 할 수 있도록 지원이 필요.” (A 애널리스트)

“자격증/면허 산업의 진입장벽을 허물어 경쟁을 촉진하는 효과가 있다는 점에서 긍정적이나, 공중위생이나 환경, 사회적 위험 등의 이유로 진입장벽을 높여놓은 산업에서 무작위로 진입이 발생하면 품질 저하와 함께 사회적 위험이 확대될 것이 우려되기도 합니다.” (B 연구원)

규제에 찬성하는 전문가는 최근 해외 규제 움직임을 언급하면서 플랫폼이 야기하는 문제점을 규제가 필요한 이유로 제시한다.

“현재 미국과 EU 모두 플랫폼에 대한 규율 필요성을 바탕으로 입법을 시작...플랫

품 기업은 신규산업으로 끊임없이 진출하며 심판이 선수로 뛰는 모양으로 가고 있음...플랫폼 기업에 대해서는 이해상충이 없도록 공정한 규제가 필요함...약자보호의 관점에서도 플랫폼 기업에 대한 규율은 필요함.” (A 공무원)

중립 의견을 제시한 전문가는 스타트업이 진출하는 경우와 거대 플랫폼 기업이 진출하는 경우를 구분해서 봐야 한다고 설명한다.

“소비자의 선택권을 넓혀 주고 시장 경쟁을 활성화하기 위해 플랫폼 기업의 신규 분야로의 진출 자체를 제한하는 사전규제는 원칙적으로 최소화해야 한다. 하지만 시장지배적인 플랫폼 기업이 기존 시장에서 획득한 시장지배력을 신규 시장으로 확대시키는 행위는 시장 경쟁을 오히려 저해하므로 철저히 차단해야 한다. 즉, 자격증, 면허 등의 진입규제(사전규제)는 최소화하는 한편, 독과점 규제 (사후규제)는 강화해야 한다. 이를 통해 플랫폼을 처음 출시하는 스타트업 기업들의 진입은 촉진하는 한편, 네이버, 카카오, 배민 등처럼 이미 시장지배적 사업자로 성장한 플랫폼이 신규 분야에 진출하는 경우에는...시장지배력을 전이시키려는 시도가 발생하는지를 면밀히 관찰하고...적절히 규제해야 하는 것이다.” (B 대표)

Q. 플랫폼 기업이 중개뿐 아니라 입점업체 분야를 겸업하면(예. 쿠팡의 자체 브랜드 상품 판매, 야놀자의 프랜차이즈 호텔 운영) 입점업체와의 경쟁이 불가피해지고 자사 우대 등 불공정행위가 이루어질 가능성이 크므로 플랫폼에 대한 수직 분할, 이해상충 분야로의 진출 금지 등에 대한 법안이 국내외에서 논의되고 있습니다. 플랫폼의 겸업과 관련하여 어떤 정책이 필요한지 의견을 부탁드립니다.

플랫폼의 자체 브랜드 겸업에 대해서는 규제 반대부터 규제 찬성까지 다양한 의견이 제시되었는데 중립 의견이 매우 많았다. 대체적으로 산업계 전문가는 규제 반대, 정부 쪽 전문가는 규제 찬성이었고 학계와 연구계 전문가는 중립 의견이 많았다.

<표 5-3> 플랫폼의 자체 브랜드 겸업에 대한 전문가별 의견 비교

규제 강한 찬성	규제 약한 찬성	중립	규제 약한 반대	규제 강한 반대
A 공무원		B 대표 A 애널리스트 A 교수 A 연구원 B 연구원 C 연구원 D 연구원 A 기자	A 실장 B 교수	A 대표

자료: 저자 작성.

규제에 반대하는 전문가는 시장의 작용과 반작용이 플랫폼의 자사 우대 등 불공정 행위를 해결할 수 있고 우리나라에서는 유효경쟁이 이루어지고 있으므로 강한 규제는 불필요하다고 주장한다.

“플랫폼 간의 경쟁의 기본은 규모의 경쟁입니다...규모의 경쟁은 출혈경쟁이고 쉽게 결론이 나지 않습니다. 그래서 품질 경쟁이 추가되는 경우가 많습니다. 쿠팡의 새벽 배송이나 단건배송, 아마존의 풀필먼트 서비스, 프라임 멤버십 등이 그런 예입니다...자사 상품의 도입은 플랫폼 경쟁에 있어 운영자의 개입으로 해석하는 것이 맞습니다. 운영자의 개입이 심해지면 탐사수의 경쟁자인 삼다수가 쿠팡의 입점을 거부하는 사태가 발생하기에 쿠팡도 조심스럽게 접근할 것입니다. 일종의 시장의 작용과 반작용이라 볼 수 있습니다. 나이키의 아마존과의 결별이나 디즈니의 넷플릭스와의 결별은 이런 맥락에서 해석이 가능합니다. 역시 시장에 맡기면 알아서 정돈될 것입니다.” (A 대표)

“현재 우리나라의 플랫폼 시장은 유효경쟁상황으로 볼 수 있으며 기능/구조 분리 등 극단적 처방은 바람직하지 않음. 미국 시장의 경우 GAFA는 주력시장에서 점유율이 높음...그러나 우리나라의 경우 많은 시장에서 유효경쟁이 이루어지고 있음.” (B 교수)

“독과점에 따른 불공정행위는 당연히 제한을 하여야 한다고 생각합니다. 그러나 현재 입법 추진 중인 법안들은 독과점에 따른 불공정 행위를 제한한다기보다 플랫폼이라는 것은 불공정이라는 프레임으로 진행되고 있는 부분이 가장 우려스러운 부분입니다...플랫폼이 과연 우월적 지위를 가지고 있는지에 대한 실태조사가 더 필요할 것 같습니다.” (A 실장)

규제에 찬성하는 전문가들은 플랫폼과 인접산업을 분리하는 강한 규제가 필요하다는 의견을 제시한다.

“플산분리는 금산분리처럼 플랫폼과 인접산업을 분리하여 원천적으로 진출을 차단 하자는 취지...플산분리를 주장하는 근거는 이해상충의 문제, 플랫폼이 유망 스타트업들을 인수합병하는 문제, 시장질서를 왜곡하는 문제 때문임...미국 하원을 중심으로 논의된 바가 있는 페이스북과 인스타그램의 분할, 구글과 유튜브의 분할도 플산 분리의 일종이라 볼 수 있음.” (A 공무원)

중립 의견을 제시한 전문가는 수직 분할, 이해상충 분야로의 진출 금지 등 사전 규제는 반대지만 사후규제는 필요하다는 의견, 플랫폼 기업과 입점업체의 경쟁은 오프라인 시장에서도 허용되고 있으므로 허용되어야 한다는 의견, 플랫폼의 겸업이 효율성 증진 효과도 있으므로 경쟁제한성이 충분히 증명되어야만 사전규제를 할 수 있다는 의견 등이 있었다. 절충안으로 진출하지 말아야 할 업종 이외에는 허용하는 네거티브 규제를 제안한 전문가도 있었다.

“리스크가 커진다는 가능성만으로 겸업을 규제하는 것은 과도하지만, 자사우대 등 이해상충이 실제로 발생하지 않는지 규제당국이 면밀히 모니터링하고 자사 제품의 우대를 어렵게 만드는 메커니즘을 제도적으로 마련해야 한다. 우선 플랫폼에서 검색 시에 자사의 제품/서비스가 상위 순위를 독식하지 못하게 공정한 랭킹 규칙을 마련토록 강제해야 한다. 또한 플랫폼은 모든 거래 데이터를 독점하고 있기 때문에 이를 활용해 경쟁우위를 갖게 되는데, 플랫폼 상의 거래 데이터를 모든 참여업체들에게 투명하게 개방하도록 강제할 필요가 있다.” (B 대표)

“플랫폼 기업과 입점업체의 경쟁은 오프라인 시장에서도 허용(예. Retail 사업자들의 PB상품)되고 있기 때문에 별도로 규제할 필요가 없지만, 자사 제품 및 서비스를 우위에 두는 반경쟁적 행위는 강력히 처벌해야 한다고 생각합니다.” (A 교수)

“플랫폼의 수직 분할, 이해상충 분야로의 진출 금지는 과도한 규제. 플랫폼의 본질적인 기능 중 하나는 산업간의 영역을 허물며 나오는 확장성이기 때문에 이 부분이 훼손될 우려가 있음...중소 기업 입장에서 대형 플랫폼으로의 매각(exit)라는 옵션이 사라지는 효과를 낳기 때문에 신중해야 할 필요 있음. 단, 플랫폼 내에서 자사 제품과 타사 제품의 차별에 대한 금지, 고객 데이터 사용 시 부서간 차이니즈월 등으로 적절한 제한은 필요.” (A 애널리스트)

“플랫폼의 겸업 자체가 해로운 것이라고 생각하지 않습니다. 효율성 증진 효과도 크기 때문입니다. 예컨대 겸업을 하고 있으면 거래비용을 절감하고 서비스 간 연계를 높여 서비스의 품질을 높일 수도 있을 것입니다...자사우대를 사전적으로 금지하기 위해서는 그 경쟁제한성에 대한 이론적, 실증적 논의가 우선되어야 한다고 생각합니다...겸업으로 인해 이해상충이 발생하는 상황 자체를 막고자 하는 강력한 규제인 구조적 접근(사업분할)은 경쟁제한성이 충분히 증명되었을 때 적용되어야 한다고 생각합니다.” (B 연구원)

“시가총액 기준, 혹은 총매출 기준 등 플랫폼의 사이즈를 재단할 수 있는 기준을 정하고, 진출하지 말아야 할 업종만 정해준 뒤 나머지는 모두 할 수 있도록 해야 한다. 네거티브 규제로 바뀌야 한다는 것이다.” (A 기자)

Q. 아래 두 주장 중에서 어떤 주장에 더 동의하시는지 의견을 부탁드립니다.

- (1) “국내 플랫폼들이 국내외 기업들과 치열한 주도권 경쟁을 하는 상황에서 잘못된 승자를 선택할 수도 있는 선부론 규제(예. 국내기업 역차별)는 하면 안 된다”
- (2) “플랫폼이 입계점을 지나 일단 거대해지면 시장상황을 되돌리기 어려우므로 지금부터 규제를 해야 한다”

플랫폼에 대한 선제적인 규제 필요성에 대해서는 상대적으로 규제 반대 의견이 많았다. 산업계, 학계 전문가는 규제 반대, 정부 쪽 전문가는 규제 찬성이었고 연구계 전문가는 중립 의견이 많았다.

〈표 5-4〉 플랫폼에 대한 선제적인 규제 필요성에 대한 전문가별 의견 비교

규제 강한 찬성	규제 약한 찬성	중립	규제 약한 반대	규제 강한 반대
	A 연구원 A 공무원	B 연구원 C 연구원	B 대표 D 연구원	A 대표 A 애널리스트 A 실장 A 교수 B 교수 A 기자

자료: 저자 작성.

규제에 반대하는 전문가는 규제를 하더라도 완벽한 독점의 위치를 차지한 후 해야 한다는 의견, 국내 플랫폼의 국가경제에 미치는 영향, 글로벌 기업의 위협 등을 고려해야 한다는 의견, 현재는 규제보다 진흥이 필요한 시기라는 의견, 규제 도입에 신중하되 모바일 OS 등 중요한 플랫폼은 규제할 수 있다는 의견 등이 있었다.

“정부의 규제는 반대합니다. 특히 역차별을 불러 올 수 있는 정책은 가장 큰 문제가 될 것입니다...정부의 규제의 영역은 카카오택시의 경우처럼 플랫폼이 완벽한 독점의 위치를 차지한 후 불공정 운영을 하거나 폭압적 운영을 할 경우 개입하는 것이 좋습니다. 예를 들어 플랫폼 기업에 공정운영위원회와 같은 이사회 조직을 강제하는 방안도 가능할 것입니다.” (A 대표)

“모든 플랫폼들은 국내/외를 막론하는 고도의 경쟁 구도에 노출되어 있음. 영원할 것 같았던 수많은 대형 플랫폼들(마이스페이스, 이베이) 또한 시대와 기술적 흐름에 뒤쳐질 경우 후발 주자에게 추월당하며 나름의 정화 작용이 이어지고 있음. 결국 시장 상황을 되돌릴 수 없다는 명제 또한 조심스러운 접근이 필요...자생적인 토종 플랫폼은 해외 플랫폼의 확장을 적절히 견제하며 부가 유출되는 것을 상쇄시키는

효과가 있음...플랫폼은 디지털 트랜스포메이션의 시대에서 일종의 수출 기업과 같은 역할을 할 수 있음.” (A 애널리스트)

“전 세계 200개가 넘는 나라 중 유일하게 자국의 검색 도구와 메신저를 쓰는 나라가 바로 대한민국이다...새로운 검색 도구와 메신저로 무장한 해외 기업들이 끊임없이 한국의 문을 두드리고 있는 현실이다. 선부른 규제는 국외 기업에게만 기회를 주는 것일지 모른다.” (A 기자)

“미국의 빅테크가 중국을 제외한 전 세계를 장악하고 있는 상황에서 유일하게 미국 빅테크와 경쟁할 수 있는 플랫폼을 보유한 한국 경제는 플랫폼의 육성과 규제 사이에서 중용의 미를 발휘해야 한다...글로벌 플랫폼으로 인해 시장 경쟁이 작동하고 있는 상황이므로 이들이 철수하기 전까지는 정부가 굳이 독과점 규제를 서둘러 강화하지 않고 신중히 관찰해도 된다.” (B 대표)

“아직 글로벌 시장에서 입지가 미약한 국내 플랫폼 기업들의 위상을 고려할 때 아직은 규제 강화보다는 진흥에 집중해야 할 시기.” (A 교수)

“플랫폼 산업의 특성은 네트워크 산업 등 기존의 전통적인 규제산업과 달리 쉽게 예측하기 힘든 역동성을 갖고 있다...인터넷 기반의 경제에서는 시장 환경이 빠른 속도로 변하기 때문에 규제 오류가 발생할 가능성이 높게 된다...시장의 지배력 남용행위나 불공정 거래행위에 대하여는 사후적 규제로서의 일반적인 경쟁법적 판단이 고려되어야 할 것이다.” (B 교수)

“플랫폼 시장은 기본적으로 contestability가 존재하기 때문에 규제 도입은 신중해야 함. 단, 모바일 OS 등 다른 서비스 플랫폼들을 통제할 수 있는, 즉 플랫폼위의 플랫폼에 대하여는 규제 필요” (D 연구원)

규제에 찬성하는 전문가들은 징벌적 손해배상 등 사후규제를 강화하자는 주장과 신생 플랫폼과 공룡 플랫폼을 구분하되 규제는 필요하다는 주장이다.

“네이버 등 국내 플랫폼 기업이 살아남은 이유는 이제까지 규제를 유예했기 때문임. 그러나 면죄부를 준다고 해서 글로벌 경쟁력 제고로 바로 연결되는 것은 아님. 미국처럼 사전규제는 안 하되 사후규제로 일벌백계해야 함. 예를 들어, 현재 글로벌 스탠다드에 비해 약한 징벌적 손해배상을 강화해야 함.” (A 연구원)

“플랫폼에 대한 규제는 신생 플랫폼의 혁신과 공용 플랫폼에 대한 견제를 위해 2가지로 나누어야 한다고 생각함. 하나는 동일기능-동일규제의 원칙 하에서 모든 플랫폼 기업(신생이든 대기업이든)에 적용되어야 하는 규제임. 만약, 보험상품을 판매하는 플랫폼이라면 보험업법, 금융소비자보호법을 지켜야함. 이는 플랫폼의 성숙도와 무관하게 적용되어야 할 규제임. 다른 하나는... 일정 수준 이상으로 커져버린 플랫폼에 대해서는 더욱 공공성에 부응할 수 있는 규제가 가해지는 것임. 예컨대 매출액 기준으로 1조원 이상이 넘는 플랫폼 기업의 경우에는 고세율 과세를 한다든지, 정보공유 의무를 부과할 수 있을 것임.” (A 공무원)

중립 의견을 제시한 전문가는 두 주장이 양자택일할 수 없는 사항이며 플랫폼 경제의 특성을 고려하여 규제 여부를 결정해야 한다고 주장한다.

“플랫폼 경제에서 경쟁법 집행의 어려움은 다면성(multi-sidedness) 자체에서도 발생하지만 플랫폼의 독과점화가 전통적 산업보다 빠르고 심하게 진행된다는 점입니다.” (B 연구원)

Q. 입점업체가 플랫폼에게 지불하는 수수료와 관련하여, 과거 피쳐폰 시대에는 통신사가 약 90%를 부과했던 사례를 들어 현재 수준(20~30%)이 낮다는 주장²⁵⁾과 플랫폼의 비용 등을 고려할 때 수수료 수준이 높다는 주장이 있습니다.

25) 과거 스마트폰이 등장하기 전에 콘텐츠 업계에서는 게임, 벨소리 등을 다운로드할 때 지불하는 정보이용료를 당시 플랫폼 역할을 한 통신사가 90%를 갖고 콘텐츠 제공사업자(CP, Contents Provider)에게는 10%만 배분한다는 인식이 지배적이었다(예를 들어, 뉴스1(2020. 11. 20.), 「악마가 된 구글?...앱수수료, 그때는 맞고 지금은 틀리다」, <https://www.news1.kr/articles/?4124193>(검색일: 2021. 12. 15.)). 그러나 전문가 인터뷰 과정에서 밝혀진 사실은 통신 업계에서는 이와 반대로 통신사가 10%, CP가 90%를 받는다고 인식하고 있었다는 것이다. 또한 통신사와 CP 간 수익배분 비율이 3대7 또는 2대8 수준이라는 정부자료도 존재한다(예를 들어, 방송통신위원회 보도자료(2011. 5. 3.), 「이통사-모바일 콘텐츠 제공사업자간 정보이용료 수익배분 개선된다」). 이처럼 업종별로 인식이

수수료의 적정 수준은 어떻게 결정되어야 할까요? 정부가 할 수 있는 역할은 무엇일까요?

플랫폼의 수수료에 대해서는 규제 반대부터 규제 찬성까지 다양한 의견이 제시되었는데 규제 반대 의견이 상대적으로 많았다. 대체적으로 산업계, 학계 전문가는 규제 반대, 정부 쪽 전문가는 규제 찬성, 연구계 전문가는 중립 의견이 많았다.

<표 5-5> 플랫폼의 수수료에 대한 전문가별 의견 비교

규제 강한 찬성	규제 약한 찬성	중립	규제 약한 반대	규제 강한 반대
A 공무원		A 연구원 B 연구원 C 연구원 D 연구원	B 대표 A 애널리스트 A 실장 A 교수 B 교수 A 기자	A 대표

자료: 저자 작성.

규제에 반대하는 전문가는 시장 경쟁이 적절한 수수료 수준을 결정할 수 있다는 시장에 대한 신뢰를 표현하는 의견, 플랫폼의 고정비용이 여러 산업에 걸쳐 배분되거나 플랫폼 별로 상황이 다르거나 이해관계자별 입장이 다르기 때문에 적정 수수료를 정부가 산정할 수 없다는 의견 등이었다. 다만, 수수료 상한 제시, 수수료 담합 규제 등은 필요하다고 지적했다.

“플랫폼의 수수료의 적정수준을 비교하기 위해서는 기존 오프라인 플랫폼(유통사)의 사례와 해외사례를 비교하는 것이 적절할 것입니다. 상품의 경우 국내 오프라인 유통사의 수수료율은 적을 경우 25% 많은 경우 35% 수준입니다. 오픈마켓의 수수료가 10% 수준인 것은 분명히 낮은 수준입니다...모든 공급자가 수수료가 과도하게 높다고

상이한 것은, 첫째 세부 콘텐츠별로 정보이용료 배분비율이 크게 달랐을 수도 있고, 둘째 MCP (Master CP, 이동사 대신 콘텐츠 기획이나 발굴, 서비스 운영 등을 대행), 결제 대행서비스(다날, 모빌리언스 등) 등 통신사와 콘텐츠 제공사업자 사이에 존재하는 다수 업체들이 정보이용료의 상당 부분을 배분받아서 통신사와 콘텐츠 제공사업자가 받는 비율이 줄어들었을 가능성도 있다.

판단하면 그 플랫폼을 쓰지 않을 것이고 경쟁 플랫폼이 수수료를 낮출 것입니다...시장의 경쟁이 만든 적절한 수수료 수준을 인정하는 것이 바람직합니다.” (A 대표)

“피쳐폰 시대와는 달리 현재의 스마트폰 운영체제는 모바일 앱을 탑재하는 한계비용이 극적으로 감소했기 때문에 과거 대비 수수료가 낮아졌다는 이유만으로 수수료가 공정해졌다고 평가할 수는 없다...플랫폼 기업은 고정비용이 높고 한계비용이 낮으며 고정비용이 다양한 산업에 걸쳐 적용되는 상황에서 특정 서비스에 대한 적절한 수수료를 정부가 산정해 주는 것은 거의 불가능에 가깝다.” (B 대표)

“수수료의 적정 수준에 대한 사회적인 논의는 지속되어야 하지만 그것을 정부가 강제할 수는 없음. 또한 개별 플랫폼간의 상황이 다 다르기 때문에 일괄적인 수수료 통제는 애초에 불가능함...대형 플랫폼간의 담합만 효과적으로 막을 수 있다면 시장 경쟁에 의한 자연스러운 수수료 인하 방향이 더욱 바람직할 것으로 판단.” (A 애널리스트)

“플랫폼 이용에 대한 적정 수수료에 대해 플랫폼 기업, 입점업체, 이용자들의 입장이 상이할 것이기 때문에 정부에서 일괄적으로 결정하기는 어려울 것이라 생각합니다...시장에서의 자율적인 수수료 인하 경쟁이 아직은 유효하다고 생각합니다...수수료와 관련해 정부의 역할은 기업들의 수수료 담합 움직임을 포착해 규제하는 것입니다.” (A 교수)

“수수료의 적정 수준은 철저히 시장에 맡겨야 한다. 플랫폼을 통해 수수료가 비교가 쉽게 되는 시대다. 정부가 수수료 상한을 정해주고, 수수료 상한 기준이 제대로 지켜지는지만 확인하면 된다.” (A 기자)

규제에 찬성하는 전문가는 정부와 업체가 공동으로 수수료의 적정 수준을 결정할 수 있다고 주장한다.

“네이버 쇼핑 입점업체는 2~3%가 넘는 수수료를 네이버에 지불하고 있음. 그러나 전통적 플랫폼(신용카드업)을 통한 결제의 경우 수수료는 0.8% 수준에 불과함...전

통적 경제학에서 가격통제는 비효율적인 정책수단으로 알려져 있지만, 금융 영역에서는 이미 활용되고 있는 분야가 많음, 최고금리도 20% 수준으로 제한하고 있으며, 신용카드수수료율도 0.8% 수준으로 제한하고 있음... 전통적인 플랫폼 기업(신용카드사)에 대한 규제 정책들을 네이버, 카카오에도 동일하게 적용할 수 있다고 생각함. 현재, 신용카드사는 매 3년마다 적정수수료를 카드사와 정부가 모여 결정하고 있음(카드 수수료 재산정).” (A 공무원)

중립 의견을 제시한 전문가는 수수료 결정은 시장에 맡기되 다른 결제수단 허용 등 안전장치나 가이드라인 등 일정 수준의 역할은 필요하다고 주장한다.

“수수료의 적정 수준은 제3의 결제수단 허용, 앱스토어간 경쟁 등을 보장하는 정책으로 결정될 수 있음. 최근 전기통신사업법 개정이나 미국의 Open App Market Act 등이 시장 경쟁을 통한 적정 수수료 결정에 바람직한 영향을 미칠 수 있음.” (D 연구원)

“수수료의 적정 수준이 언제나 일정하지는 않을 것입니다. 과거 피쳐폰 시대에 수수료가 높았던 것은... 지금의 수수료가 현재 최적이거나 최적보다 낮다는 근거로 사용될 수는 없습니다... 정부가 적정 수준을 결정하거나 적정 수준에 대해 가이드라인을 제시하는 것은 매우 어려울 것입니다. 정부는 수수료가 낮아지는 것을 막고 있는 장벽이 무엇인지 파악해서 이를 제거할 수 있는 정책을 추진해야 할 것입니다.” (C 연구원)

“음원 수익배분 구조 등 저작권의 사례를 보면, 창작자와 이용자 간 균형을 맞추는 것이 중요함. DRM 기술을 활용하면 비용에 대한 조사가 가능함. 정부의 ‘디지털음원 수익 배분구조 가이드라인’ 등을 참고할 필요.” (A 연구원)

Q. 플랫폼이 스타트업을 인수하는 것과 관련하여, 잠재적인 경쟁자를 없앨 수 있으므로 제한해야 한다는 주장, 이를 통해 플랫폼이 가치를 높일 수 있으므로 제한해서는 안 된다는 주장, 해외와 달리 국내에서는 스타트업의 투자회수를 촉진하기 위해

플랫폼의 스타트업 인수를 허용 또는 장려해야 한다는 주장 등에 대해 어떻게 생각하십니까?

플랫폼의 스타트업 인수에 대해서는 모든 분야의 전문가들이 규제 반대와 중립 의견을 제시했다. 다수 전문가들이 국내 벤처시장에서 인수합병이 부족한 상황을 고려했기 때문으로 판단된다.

〈표 5-6〉 플랫폼의 스타트업 인수에 대한 전문가별 의견 비교

규제 강한 찬성	규제 약한 찬성	중립	규제 약한 반대	규제 강한 반대
		B 대표 A 연구원 C 연구원 A 공무원	B 연구원	A 대표 A 애널리스트 A 실장 A 교수 B 교수 D 연구원 A 기자

자료: 저자 작성.

규제에 반대하는 전문가는 국내의 경우 스타트업 M&A가 활성화되어야 한다는 의견, 중소기업체의 인력 빼가기, 사업 베끼기 등에 비해 M&A는 바람직하다는 의견 등이 었다. 다만 플랫폼의 스타트업 인수를 심사할 수 있는 새로운 지침이 필요하다는 지적도 있었다.

“스타트업이 투자금 회수를 위해 엑시트(exit)하는 방법은 기업공개(IPO)와 인수합병(M&A)이 대표적...현재 우리나라에서 국내 스타트업들의 M&A를 통한 엑시트는 2019년 금액 기준 0.5%에 불과하고, 기업공개는 36.7%로 불균형적인 비중을 보이고 있음. 미국의 경우 2018년 금액기준 M&A를 통한 엑시트가 44.5%에 달해 우리나라의 M&A가 얼마나 비활성화되어 있는지 알 수 있음” (A 교수)

“미국은 플랫폼의 M&A로 인해 신규창업이 감소했다는 인식, 즉 잠재적 경쟁자를 인수하여 제거하는 킬러 인수합병을 진행한다는 인식을 전제로 경쟁규제 법안들이

제기되고 있는 실정임. 그러나...우리나라는 M&A가 더 활발해야 한다는 인식이 다수. 즉 우리나라에서는 다수의 플랫폼이 치열하게 경쟁하며 성장 중...벤처투자 활성화를 위해 인수합병 활성화 필요.” (B 교수)

“한국의 네이버, 카카오는 아직 글로벌 규모에서 보면 대형 플랫폼이라고 말할 수 없음. 킬러 M&A에 대한 고민을 해야 할 정도로 성숙된 시장이 아님. 오히려 국내의 경우 M&A를 통한 확장이 아닌 기존 중소기업체의 인력 빼가기, 사업 베끼기 등의 이슈들이 끊임없이 벌어지며 정당한 댓가를 지불하지 않는 케이스들이 관찰되기도 했음. 지금은 스타트업의 투자회수를 촉진하고 올바른 M&A를 통한 산업 생태계가 자리잡을 수 있도록 장려를 해도 부족한 상황으로 판단됨.” (A 애널리스트)

“플랫폼의 스타트업 인수와 관련하여 전통적인 기업결합 심사만으로 규율하기 어려운 측면이 있는 것은 사실이라고 생각합니다. (1) 스타트업은 규모가 작기 때문에 신고기준에 도달하지 못해 심사 없이 합병이 이루어지 쉽고, (2) 다면성과 zero pricing 특성으로 시장획정이나 지배력 측정이 어려워 경쟁제한성 판단도 어렵습니다. 따라서 플랫폼 기업결합에 적합한 기업결합 신고기준을 고민하고 심사지침을 새롭게 마련할 필요는 있다고 생각합니다.” (B 연구원)

중립 의견을 제시한 전문가는 기존 시장과 연관성이 높은지 여부가 적절성을 판단하는 데 중요하다는 의견이다. 또한, 인수할 수 있는 기업에 제한을 두어야 한다는 의견도 있었다.

“사건별(case by case)로 접근할 수 밖에 없다고 생각한다. 우선 플랫폼의 기존 시장과 연관성이 높지 않은 시장에서 활동하는 스타트업 기업을 인수하는 행위는 순수한 신규사업 진출에 해당하므로 규제할 필요가 크지 않다. 그러나 시장지배적 플랫폼이 기존 시장과 매우 밀접히 연관된 시장에서 잠재적 경쟁자로 부상하는 기업을 인수하는 경우는 공정거래위원회가 시장 경쟁을 저해하는 것이 아닌지 면밀히 감시해야 한다.” (B 대표)

“신생기업들이 카카오 네이버에 인수되면 모두(기업인, 플랫폼, VC)가 행복한 상황이 만들어지는 것임. 다만...플랫폼의 경우 과도한 문어발식 확장으로 인한 이해상충의 문제를 안고 있으므로, 무제한적인 인수합병을 허용해서는 안됨...플랫폼이 인수합병할 수 있는 기업들에 제한을 두는 정책이 필요함.” (A 공무원)

Q. 최근 국내에서 “동일 기능 동일 규제” 원칙이 제시되고 있습니다. 같은 기능(활동)을 하면 같은 규제를 받아야 한다는 이 원칙에 대해 동의하십니까? 플랫폼이 같은 기능을 하는 기존 오프라인 기업과 비교하여 더 높은 수준 또는 더 낮은 수준의 규제를 받고 있는 사례가 있다면 제시해 주시기 바랍니다.

동일 기능 동일 규제에 대해서는 모든 전문가들이 찬성 또는 중립 의견이었다.

〈표 5-7〉 동일 기능 동일 규제에 대한 전문가별 의견 비교

동일 기능 동일 규제 찬성	중립	동일 기능 동일 규제 반대
B 대표 A 연구원 D 연구원 A 공무원	A 대표 A 애널리스트 A 실장 A 교수 B 교수 B 연구원 C 연구원 A 기자	

자료: 저자 작성.

동일 기능 동일 규제에 찬성하는 전문가도 플랫폼에 적용되는 규제를 높일 것인지, 기존 규제를 낮출 것인지에 대한 의견은 차이를 보였다.

“동일 기능 동일 규제 원칙은 그동안은 스타트업 기업을 보호하고 육성한다는 명분 아래 “잠정적”이라는 조건 하에 유보되는 경우가 많았다. 하지만 이제는 기존의 대기업보다 디지털 기업의 자급력 및 영향력이 더 커진 상황에서 디지털 기업의 진입 초기부터 해당 원칙이 준수될 필요성이 커졌다. 예를 들어 금융업, 운수업 등에서

기존 기업들은 소비자/노동자 보호에 대한 각종 규제를 적용받고 있는 반면 디지털 기업들은 이해관계자 보호에 대한 규제에서 예외를 인정해 주는 경우가 많았다. 실제로 소비자의 의사결정에 깊숙이 개입하는 경우가 많음에도 디지털 기업들이 자신은 단순히 정보 또는 광고만 제공했다며, 소비자 및 노동자에게 피해가 발생한 경우에 이에 대한 책임을 질 필요가 없다고 주장하곤 했다. 그런데 순식간에 핀테크 및 모빌리티 등 플랫폼 기업들의 영향력이 기존 대기업을 압도하게 된 이상 이들도 이해관계자를 보호해야 할 책임을 동등하게 져야만 한다. 물론 기존의 규제가 이해관계자 보호에 대한 실효성이 크지 않다고 판단이 선다면 규제 자체를 철폐 내지 완화해 디지털 기업은 물론 기존 기업들도 자유롭게 사업을 전개할 수 있도록 허용해 “동일 기능 동일 규제” 원칙을 준수할 수 있다.” (B 대표)

“금융 분야에서 빅테크 기업들이 전통적 금융사에 비해 우대를 받는 경우는 매우 많음. 네이버파이낸셜의 경우 신용카드사에 비해 수수료 제약이 없는 사례, 네이버파이낸셜은 신용카드업 인가 없이도 후불결제(30만원)를 하고 있는 사례, 네이버, 카카오를 통해 보험/대출/펀드를 판매하는 경우.” (A 공무원)

중립 의견으로는 원칙적으로 동의하지만 이를 근거로 플랫폼 규제가 강화되는 것에 반대하며 전반적인 규제 완화와 같이 가야 한다는 의견, 규모 등에 따라 차등을 두어야 한다는 의견, 완전한 동일 기능을 판단하기 어렵다는 의견 등이 있었다.

“동일 기능 동일 규제라는 원론적인 구호에 함몰될 경우 핀테크 등 혁신 기업의 성장을 막는 족쇄 혹은 징벌적인 성향을 띌 수 있다는 점에선 유의할 필요. 오히려 기술 혁신 등 새로운 트렌드를 반영해 기존의 레거시 플레이어들의 규제를 완화해 테크 기업들과 정당한 경쟁을 할 수 있는 환경을 조성하는 것이 중요.” (A 애널리스트)

“금융당국에서 핀테크 업체와 관련한 “동일 기능 동일 규제” 원칙에는 동의합니다...하지만 현재...「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」, 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」, 「약관의 규제에 관한 법률」, 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」 등뿐만 아니라 과기부 「전기통신사업법」, 문체부 「콘텐츠산업진흥법」, 방통

위 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 등 많은 법에서 온라인 플랫폼 형태를 가지고 있다는 이유만으로 중복적인 규제를 하고 있습니다.” (A 실장)

“기본적으로 동일기능 동일규제 원칙에 찬성하는 입장입니다. 다만, 플랫폼 기업이 기존 기업들에게 적용되는 규제를 동일하게 적용받는 단방향이 아닌(예. 은행법으로 핀테크 기업 규제), 플랫폼 기업들의 기술혁신과 이러한 기술혁신이 기존 기업들의 디지털 전환을 유도하는 현 시장 환경을 반영해 양방향으로 이루어져야 한다고 생각합니다. 다시말해, “동일기능 동일규제 + 기술혁신을 감안한 규제완화”가 병렬적으로 이루어지는 것이 합리적인 대안이라고 생각합니다.” (A 교수)

“기존의 온라인과 오프라인 서비스 간의 규제형평 위배 사례보다는 오히려 온라인 플랫폼 서비스를 오프라인 서비스로 전락시키려는 규제가 문제라고 할 수 있음...플랫폼의 진출로 기존 산업의 문제점을 해결, 개선하는 방안이 제안될 수 있음에도 불구하고 결국 ‘상생’, ‘공정’의 이슈로 몰아가 기존 산업의 손의 들어주는 방향을 정리되는 경향임. 소비자 후생 차원에서 제도 설계가 중요. 일례로 모빌리티 서비스와 관련하여 전통적 택시업은 정부의 강력한 인허가에 기반한 자연독점사업으로서 소비자 후생에 대한 고려가 미흡할 수밖에 없었음...그러나 플랫폼의 모빌리티 진출은 ‘편하게 불러서 타는 택시’와 ‘리뷰를 통해 점점 더 친절해지는 택시’를 통해서 이용자들의 만족도를 획기적으로 높였다고 볼 수 있음.” (B 교수)

“동일 기능 동일 규제 원칙은 기본적으로 바람직한 방안입니다. 두 가지를 덧붙인다면, 한 가지는 규모에 따른 차등입니다...규모가 클수록, 그리고 독점에 가까울수록 강한 규제를 받는 것이 자연스러운 것입니다...다른 한 가지는 플랫폼 기업과 여타 기업의 행위가 정말로 동일 기능인가에 대한 검토가 필요합니다.” (C 연구원)

“동일 기능 동일 규제에 원칙적으로는 동의하지만, 완전한 동일 기능이라고 확인하기가 어려울 뿐 아니라 그 영향력에도 차이가 있어 규제의 취지/방향성이 아닌 강도가 동일할 수는 없다고 봅니다. 아마존에 e-book을 파는 것과 오프라인 서점에서 책을 파는 것을 같은 기능으로 볼 수 있는지 논란이 있을 수 있다고 생각합니

다...이처럼 온라인 쇼핑몰 플랫폼과 오프라인 쇼핑몰이 물건을 판다는 측면에서는 동일하지만, 그 사업모형과 경쟁제한적 행태와 그 영향력 등에는 차이가 존재합니다...기능이 동일해 보이더라도 행태적 특성과 그 영향력이 다르다면 규제가 달라질 수 있다고 생각합니다.” (B 연구원)

Q. “해외 빅테크 기업들은 국내 규제를 피해 영향력을 확대하고 있으므로 국내 기업에 대한 역차별 우려가 있다”는 주장이 있습니다. 해외 기업에 대한 국내 규제의 적용가능성과 국내 기업에 대한 역차별 우려에 대해 어떻게 생각하십니까?

해외 기업 대비 국내 기업 역차별 우려에 대해서는 우려가 크다는 주장과 우려가 크지 않다는 주장이 팽팽하게 갈렸다. 다만, 같은 의견으로 분류된 전문가들 사이에서도 세부적인 주장의 내용은 달랐다.

<표 5-8> 국내 기업 역차별 우려에 대한 전문가별 의견 비교

역차별 우려 크지 않음	중립	역차별 우려 큼
A 대표 C 연구원 A 기자	B 대표 B 연구원 D 연구원 A 공무원	A 애널리스트 A 교수 A 실장 B 교수 A 연구원

자료: 저자 작성.

역차별 우려가 크다는 전문가들은 국가 간 통상 마찰 등으로 해외 기업에 국내 규제를 적용하기 어렵다고 말하고, ‘역외적용’ 규정의 실효성에 대해 의문을 제기한다.

“해외에 법인을 둔 글로벌 빅테크의 경우 국내 기업 대비 제재를 하는 것이 쉽지 않을 수 있음. 또한 기본적으로 플랫폼 자체가 국력 자체에 근간을 둔 제국적인 비즈니스라는 것을 인지해야 함. 선부른 국내 플랫폼에 대한 규제는 글로벌 경쟁력 저하라는 결과로 이어질 수 있다는 점은 주지의 사실임.” (A 애널리스트)

“해외 기업을 대상으로 하는 국내 규제는 현실적으로 어려움이 많습니다...또한, 해외기업에 대한 규제가 자칫 국가 간 통상 마찰로 발전할 소지도 있기 때문에 정부도 선부르게 해외 기업에 대한 규제를 진행하지 못하는 측면이 있습니다.” (A 교수)

“집행력이 의심되는 무분별한 ‘역외적용’ 규정의 신설은 지양되어야 한다. 최근 플랫폼 규제를 담고 있는 많은 법(안)들이 국제적 규제집행의 형평을 고려한다는 명목으로 앞 다투어 ‘역외적용’ 규정을 신설하고 있다...한 국가가 외국인이 외국에서 한 행위를 규율하는 법규를 제정하더라도 그 집행이 보장되지 않으면 아무 의미가 없다. 역외적용의 대상과 방법이 국제적으로 합의되어 국제규범화 되거나 상호 조약에 반영된 사항이 아닌 한 입법을 통한 역외적용 규정의 도입은 신중해야 한다.” (B 교수)

역차별 우려가 크지 않다는 전문가들은 해외 기업에도 국내 기업과 동일한 규제를 할 수 있다는 주장, 국내 기업이 경쟁력이 있으므로 역차별을 우려할 필요가 없다는 주장 등 관점으로 서로 달랐다.

“대부분의 경우 각 산업에서 해외 기업도 국내 기업과 동일한 규제를 받고 있고, 플랫폼 규제에 있어서도 그렇습니다. 현재 발의되어 있는 법도 해외 기업과 국내 기업을 동일하게 규율하도록 되어 있고, 규제 수준은 국내 시장에서의 활동 규모에 따라 달라질 뿐, 해외 기업인지 국내 기업인지에 따라 달라지지 않습니다. 따라서 현재 제기되고 있는 역차별 우려는 과도하다고 판단됩니다.” (C 연구원)

“구글 ‘인앱결제방지법’으로 불리는 전기통신사업법 개정안이 국회 본회의를 통과한 것만으로 해외 기업에 대해 국내 기업과 동일한 규제를 할 수 있다는 것을 증명한다. 전 세계 유례가 없는 일을 대한민국 정부가 해낸 것이다.” (A 기자)

“글로벌 플랫폼들은 특정 영역에서는 시장을 차지하고 있지만 전자상거래와 같은 물류서비스가 필요한 영역에서는 국내 업체들이 선전하고 있습니다. 물론 한글과 한국어라는 근본적 장벽을 바탕으로 네이버와 카카오는 시장을 방어하고 있다고 볼 수 있습니다. 시장에서 국내 기업들이 선택받는 이유는 규제가 아닌 시장의 선택입

니다. 당근마켓, 마이리얼트립, 오늘의집 등 새로이 시장에 떠오른 플랫폼들은 정부가 규제로 글로벌 기업의 진입을 막아서가 아니라 시장이 원하는 바를 잘 찾아냈기 때문입니다.” (A 대표)

중립 의견을 제시한 전문가는 역차별이 일부 우려되지만 해외 정부와의 협력 등을 통해 해결할 수 있다는 의견, 산업에 따라 국내외 역차별 여부가 달라진다는 의견 등이 있었다.

“빅테크 기업의 독점력 강화를 우려하는 것은 우리 정부 뿐 아니라, 유럽, 일본과 인도, 아세안, 남미 등을 포함한 세계 모든 정부들도 마찬가지이다. 심지어 미국의 납세자와 스타트업 기업들도 빅테크에 대한 반감 및 저항이 커지고 있고, 이들이 빅테크 규제를 강력히 요구해 미국 정부조차도 빅테크 규제를 강화하는 다양한 정책을 준비 중이다. 따라서 해외의 정부들과 빅테크 규제에 대한 공조 및 협력을 강화한다면 빅테크 기업들에 대해 실질적인 압력을 행사할 수 있게 된다. 정부가 지난 9월에 세계 최초로 구글의 인앱 결제 방지 시도를 금지하는 규제를 도입한 것이 구글을 효과적으로 압박할 수 있었던 것도 세계적인 빅테크 규제 강화 흐름에 부응했기 때문이었다.” (B 대표)

“해외 기업 또한 국내 시장에 미치는 영향력(예컨대 국내 매출액, 고용, R&D 규모)이 상당한 경우 경쟁정책의 대상이 됩니다...규제/경쟁법이 집행될지 여부가 확실한 곳에서는 역차별 우려가 적다고 생각합니다. 반면, 공유경제와 같이 규제 회색지대에 위치하여 규제의 불확실성이 클 경우라면 해외 기업은 규제의 영향을 받지 않으며 사업을 확장하고 국내 기업의 사업은 비대칭적으로 위축될 수 있을 가능성이 있다고 생각합니다. 예를 들어...우리나라 숙박공유 규제의 불확실성 속에서 에어비앤비만이 성장한 결과를 가져온 측면이 있다고 생각합니다.” (B 연구원)

“국내 플랫폼 기업들은 언어적/문화적/제도적 장벽으로 이미 보호받고 있음. 우버가 우리나라에 진입하지 못하는 현상, 여전히 우리나라에서는 구글보다 네이버가 시장점유율이 높은 현상, 아마존보다는 쿠팡이나 네이버쇼핑을 선호하는 현상, 와

츠앱이 아니라 카카오톡이 시장을 지배하고 있는 현상 등을 보면 문화/언어/제도적 장벽이 높다는 것을 알 수 있음. 특히, 금융분야의 플랫폼은 국가간 금융제도가 매우 상이하기 때문에 전세계적으로 분절화된 시장이 형성되고 있음...이러한 산업에서는 국내 기업에 대한 역차별 우려가 없다고 보아야 함...다만, 미래에 등장하게 될 새로운 플랫폼에 대해서는 역차별 우려가 존재할 수도 있음.” (A 공무원)

Q. 플랫폼 규제의 주무부처로 공정거래위원회, 방송통신위원회, 과학기술정보통신부 등이 논의되고 있습니다. 플랫폼이 전 산업에 걸쳐 등장하고 있고 중복 규제를 피해야 한다는 측면에서, 플랫폼 규제의 주무부처는 어떻게 결정되고 어떤 역할을 해야 한다고 생각하십니까?

플랫폼 규제의 주무부처에 대해서는 공정위 또는 공정위와 전문 부처가 주무부처가 되어야 한다는 의견이 많았고 범부처 협의체 등 그 밖의 대안들도 제시되었다.

<표 5-9> 플랫폼 규제의 주무부처에 대한 전문가별 의견 비교

공정위	공정위 + α	방통위	과기부	그 밖의 대안
A 대표 A 교수 B 연구원	B 대표 C 연구원 A 공무원 A 기자			A 애널리스트 A 실장 B 교수 A 연구원 D 연구원

자료: 저자 작성.

공정위가 적절하다는 전문가들은 전 산업을 대상으로 해야 하고, 규제의 초점이 불공정행위가 될 것이며, 경쟁법 관련 전문성을 보유하고 있기 때문이라고 설명한다.

“방송통신위원회의 경우 방송통신 분야에 국한해 정책 및 규제를 총괄하는 조직이므로 전 산업에서 등장하는 플랫폼을 규제할 수 있는 주무부처가 되기는 어렵다고 생각합니다. 공정거래위원회와 과학기술정보통신부 모두 전 산업을 아우르는 정책

및 규제가 가능하다고 봅니다. 다만, 규제의 초점이 독점적 지위를 보유한 플랫폼 기업들의 불공정 행위에 맞춰줘야 한다고 보는 입장에서, 규제는 공정거래위원회가, 진흥은 과학기술정보통신부가 나눠서 맡는 것이 정책의 혼선을 줄이고 각 부처의 전문성을 살리는 방안이라고 생각합니다.” (A 교수)

“사전규제(black list)와 사후규제(gray list)로 갈지에 대한 결정이 우선되어야 한다고 생각합니다. 사전규제는 법준수 여부에 대한 직접적인 모니터링과 강제적 조사수단이 갖추어진 산업별 규제당국이 적절할 수 있겠으나, 사후규제는 기본적으로 case by case 접근으로, 경제학적/법적 전문성 뿐 아니라 사건을 다룬 경험과 노하우도 매우 중요하다는 측면에서 공정위가 담당하는 것이 적절하다고 생각합니다.” (B 연구원)

공정위와 전문 부처가 규제를 담당해야 한다는 전문가들은 공정위와 방통위, 공정위와 금융위와 방통위, 공정위와 다수 부처 등의 의견이 제시되었다.

“과기정통부는 하이테크 산업을 육성하는 역할이 핵심미션이므로 규제 업무가 부여되는 경우 미션의 상충이 발생하게 되어 특수한 사례가 아닌 이상 플랫폼 규제에 개입하는 것은 지양해야 한다. 방통위와 공정위가 플랫폼 규제의 주도적 역할을 담당해야 하는데, 플랫폼의 활동영역이 점차 정보통신 산업을 넘어 유통, 금융, 운수, 숙박 등 다양한 분야로 확장되고 있기 때문에...업무가 특정 산업에 한정되지 않는 공정위의 역할이 중요해진다. 한편 미디어/엔터테인먼트...영역에서는 방통위가 주도적인 역할을 담당해야 할 것이다.” (B 대표)

“플랫폼의 거래중개 기능에 초점을 맞춰 생각한다면, 거래의 공정성과 경쟁효과를 가장 잘 판단할 수 있는 공정거래위원회가 플랫폼 규제의 주무부처가 되어야 할 것입니다. 하지만 분야별로, 행위별로는 규제당국이 관할할 수 있는 영역이 있을 것입니다. 그 좋은 예가 금융소비자보호법입니다. 금융소비를 보호하기 위한 목적으로 금융플랫폼에게 사전규제를 도입한 것은 적절한 접근방법입니다. 방송통신위원회는 방송플랫폼의 행위에 대한 사전규제를 고민해보아야 할 것입니다. 다만 반드

시 사전규제로만 해결할 수 있는지, 사전규제가 아니면 신속하게 해결할 수 없는지, 기술적 전문성이 요구되는지를 먼저 판단해야 할 것입니다.” (C 연구원)

“플랫폼은 entity이기도 하지만, function입니다. 어떤 영역과 기능에서도 플랫폼이 등장할 수 있기 때문에 기업 자체에 대한 규제뿐만 아니라, 기능에 대한 규제가 필요한 것. 따라서 기능에 대한 규제는 어떤 부처든 가능해야한다고 생각함...기업 자체에 대한 규제는 공정경쟁을 담당하는 공정위가 담당하는 것이 타당. 즉, 기능별(부처별) 규제 + entity에 대한 규제(공정위)가 동시에 이루어져야한다고 생각함.” (A 공무원)

그 밖의 대안으로는 부처 간 협의체가 제시되었고, 별도 부처를 만드는 대안에 대해서는 찬성과 반대 의견이 있었다.

“주무부처가 있어야지 중복 규제를 피할 수 있다고 생각하지 않음...각 기관의 특수성, 전문성을 반영한 고유의 규제 기능을 만들되 부처 간 협의회를 운영하는 방식이 적절할 것으로 판단...플랫폼의 혁신성과 소비자 보호라는 두 마리 토끼를 동시에 잡을 수 있는 유연한 규제 시스템이 요구되는 상황.” (A 애널리스트)

“공정거래위원회는 시장 경쟁, 방송통신위원회는 이용자 보호, 과기부는 육성 정책에 주안점을 두되, 각 부처의 정책이 현실적으로 다른 부처의 정책 영역에 영향을 미치는 것이 현실. 예를 들어, 강력한 이용자 보호 정책은 시장 경쟁에 영향을 미치고, 과도한 공정경쟁 정책은 육성 정책에 부정적 영향을 미칠 수 있음. 따라서, 각 부처가 민간 이해당사자들도 참여하는 범부처 협의체를 구성하고 정책 협력을 하는 체제가 바람직.” (D 연구원)

“현재 우리나라는 진흥정책이 아닌 규제권한을 두고 여러 부처가 갈등을 겪고 있는 상황입니다. 4차 산업을 주도하는 AI, O2O, VR, 핀테크 등 혁신 기술 기반 산업 규제를 없애고 육성에 주력할 부처가 필요하고 이러한 역할을 할 수 있는 기존 부처가 없다면 디지털관련 부처를 신설할 필요도 있다고 생각합니다.” (A 실장)

“영국에서 별도의 부처를 만드는 대안이 제시된 것은 정부 부처를 많이 만드는 영국만의 특성임. 누가 맡더라도 업무 범위를 명확히 하면 됨. T/F 등을 통한 의견 조정도 가능함. 일원화가 꼭 바람직하다고 생각하지 않음.” (A 연구원)

Q. 플랫폼 진흥이나 규제와 관련하여 위에서 논의되지 않은 이슈 중에서 중요한 것이 있다면 제안해 주시기 바랍니다(예. 공공 조달을 통한 수요 확대, 개발자/노동자 교육 및 경력관리, 실증 사업 추진, 플랫폼 노동자의 근로환경 개선 및 안전사고 예방, 소비자 데이터 보호 및 이동성 보장 등).

플랫폼 진흥 및 규제와 관련하여 추가적인 중요한 이슈로 현재 제안되는 법안의 지나치게 넓은 규제 대상 설정, 데이터 이동성, 인력 부족, 플랫폼 노동자에 대한 정부의 인증, 지역 생태계 활성화, 플랫폼 기업의 지배구조 공공화, 알고리즘 외부감사제도, 암호화폐, 메타버스 등 신시장에 대한 인식 제고 등이 제안되었다.

“현재 검토되는 법안은 규제 대상을 지나치게 넓게 잡고 있습니다. 국회에 제출된 온라인 플랫폼 공정화법에 의하면 매출 100억 이상, 혹은 거래액 1000억 이상인 플랫폼 기업들이 규제 대상에 해당되는데, EU 디지털 시장법의 매출 65억 유로, 기업가치 650억 유로 이상에 비해 지나치게 과도한 규제라고 할 수 있습니다. 이러한 규제 하에서는 어떠한 진흥책도 유의미한 성과를 내기 어렵다고 생각하기에 법안 개정이 반드시 이루어져야 한다고 생각합니다.” (A 교수)

“플랫폼의 독과점 문제를 경감시키기 위해서는 무엇보다 소비자 데이터의 이동성 보장이 가장 중요하다. 데이터를 이동할 수 있어야만 소비자가 기존 플랫폼에 락인되지 않고 더 좋은 플랫폼으로 자유롭게 이동할 수 있기 때문이다. 정부는 다양한 섹터에 걸쳐 마이데이터 사업을 추진하고 있는데...마이데이터 사업이 가장 진전된 금융업의 경우에 금융기관에게만 데이터 이동성을 강제하려고 시도 중이고, 핀테크 기업들에 대해서는 데이터 이동성 규제 시도가 미미하다. 일부 핀테크 기업들은 금융기관들보다 우세한 기업임을 감안할 때, 마이데이터 원칙은 플랫폼 기업들에게도

동등히 적용되어야 할 것이다.” (B 대표)

“데이터 이동성 보장 정책이 데이터로 인한 진입장벽을 낮추고 이용자들의 전환비용을 줄이겠다는 취지에는 공감하지만, 실효성이 있기 어려운 측면이 있고 실효성이 있다면 혁신을 저해할 것이 우려스럽기도 합니다. 우선, 모든 데이터가 이동되는 것은 아닌데 데이터는 맥락이 중요하기 때문에 부분적으로 이동된 데이터가 다른 플랫폼에서 얼마나 가치가 있을지는 의문입니다. 또한 데이터를 가공하고 활용하는 것도 소비자의 후생을 늘리는 효과를 가질 수 있는데, 이러한 혁신의 모티브를 저해하는 것 같습니다.” (B 연구원)

“인공지능(AI), 빅데이터를 비롯한 소프트웨어(SW) 분야 개발자 인력 부족 현상이 갈수록 심각해지는 상황이다...정부가 직접 사업을 이끌기보다는 삼성전자 SSAFY, KT에이블 스쿨, 포스코AI빅데이터 아카데미, 우아한형제들의 ‘우아한테크코스’ 등 민간의 개발자 육성 프로그램과 연계한 신규 사업을 추진할 필요가 있다.” (A 기자)

“플랫폼 노동자에 대한 정부의 입장도 정돈이 되었으면 합니다...이들은 플랫폼의 한 축을 담당하면서 새로운 가치를 만들어내는 역할을 합니다...이 관점에서 정부의 적극적인 인증이 필요합니다. 예를 들어 최근 가사도우미 시장을 인정한 것이나 간병인, 교육, 정비, 수리 등의 영역에서 보다 공신력 있는 인증이 필요합니다.” (A 대표)

“우리나라 스타트업 생태계는 서울 수도권에 90% 이상 편중되어 있습니다. 지역에서 창업을 해도 어느 정도 성장만 하면 서울로 이전하는 것이 현실입니다. 지역 스타트업 생태계를 활성화해 스타트업이 우리 사회 전체의 희망이 되는 사회적 분위기를 마련해야 하겠습니다.” (A 실장)

“플랫폼 기업에 대해서는 그 지배구조를 공공화할 필요가 있습니다. 은행, 증권사 같은 금융회사의 경우에는 사외이사를 몇 명이나 두어야 하는지, CEO의 금융경력이 얼마나 되는지, 지난 3년간 세금은 잘냈는지 등을 철저히 검증하도록 <금융회사

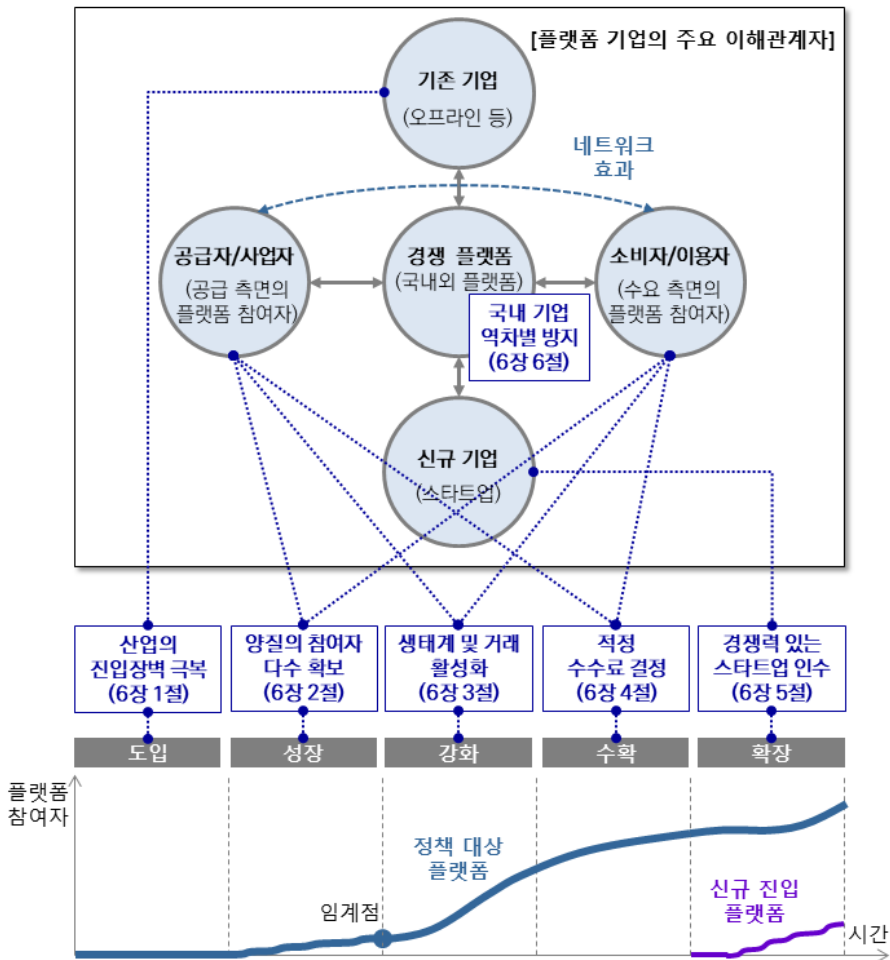
지배구조법》을 두고 있습니다. 플랫폼 기업도 유사하게 <플랫폼회사지배구조법>이 제정되어야 한다고 생각합니다...플랫폼 기업의 또 다른 핵심요소인 알고리즘, AI 등에 대해서도 공적인 견제가 필요합니다. 이를 위해 저는 알고리즘 외부감사제도의 도입에 대해 찬성하고 있는 입장입니다. 물론, 기업 영업기밀을 침해한다는 우려가 존재하지만, 만약 알고리즘의 모든 것을 공개하기 어렵다면 최소한의 가이드라인은 존재해야한다고 생각합니다.” (A 공무원)

“암호화폐에 대한 인식 제고가 필요. 암호화폐는 단순한 투기 대상이 아닌 메타버스 환경 하에서 가상 경제를 구현할 수 있는 핵심 요소임. 최근 전세계적으로 폭발적으로 성장하고 있는 NFT 및 암호화폐 생태계를 감안할 때 과세/규제 부분에 있어서 매우 적극적인 법적/제도적 개선이 필요. 향후 이 부분에 대한 인식 변화가 없을 경우 메타버스 환경 하에서 국내 플랫폼 업체들의 경쟁력이 급격하게 저하될 우려가 있음.” (A 애널리스트)

| 제6장 | 플랫폼 진흥 및 규제 방안

본 장에서는 플랫폼 진흥 및 규제 방안을 논의하는데, 이를 위해 먼저 플랫폼과 관련된 핵심 이슈를 도출한다. [그림 6-1]은 제3장에서 논의한 플랫폼 발전 단계와 플랫폼 기업의 주요 이해관계자로부터 플랫폼 진흥 및 규제의 핵심 이슈를 제시한다.

[그림 6-1] 플랫폼의 주요 이해관계자 및 진흥 및 규제의 핵심 이슈



자료: 저자 작성.

그림에서 플랫폼 기업의 주요 이해관계자는 경쟁전략에서 자주 활용되는 ‘산업구조 분석(Five Forces Analysis)’을 플랫폼에 적용한 것이다.²⁶⁾ 산업구조 분석(Five Forces Analysis)은 특정 기업 관점에서 산업의 매력도를 평가하기 위한 수단이므로 본 연구의 관점에 부합한다. 특정 플랫폼의 관점에서 자신을 둘러싼 주요 이해관계자와의 쟁점이 무엇이고 이를 어떻게 공정하고 혁신적으로 해결해 나갈 것인지를 정리한다면 논의를 체계적으로 진행할 수 있다.

[그림 6-1]에 제시된 것처럼 본 연구에서는 플랫폼 진흥과 규제의 핵심 이슈로 6가지를 선정하였다. 플랫폼 기업은 기존 기업에 대해서는 “산업의 진입장벽 극복” 문제를, 공급자/사업자 및 소비자/이용자에 대해서는 “양질의 참여자 다수 확보”, “생태계 및 거래 활성화”, “적정 수수료 결정” 문제를, 신규 기업에 대해서는 “경쟁력 있는 스타트업 인수” 문제를, 마지막으로 경쟁 플랫폼에 대해서는 “국내 기업 역차별 방지” 문제를 해결해야만 지속적으로 발전해 나갈 수 있다. 정부의 플랫폼 진흥 및 규제 정책은 플랫폼 기업이 당면한 문제들을 해결하며 발전해 나갈 수 있도록 지원하는 것이라고 할 수 있다.

주요 이슈에 대해 논의하기에 앞서 플랫폼 진흥 및 규제 방안을 도출하기 위한 기본 전제를 생각해 볼 필요가 있다. 다양한 이해관계자와 관점이 포함된 문제들에 대해 논의를 이끌어 나가기 위해서는 최소한의 공감대가 형성되어야 하기 때문이다. <표 6-1>은 이를 정리한 것이다. 이 전제들은 일견 당연하게 보이지만 실제 이슈별로 논의가 진행되다 보면 고려되지 못하는 경우가 많고 결국 논의는 방향성을 잃고 표류하게 된다. 이하에서는 기본 전제를 염두에 두고 각 이슈를 논의하도록 한다. 본 연구는 플랫폼 진흥 및 규제 정책에 대해 종합적으로 논의하는 것이 목표이며, 이를 바탕으로 각 이슈에 대해 이해관계자와의 인터뷰에 기반한 사례연구를 향후 연구과제로 추진하고자 한다.

26) 산업구조 분석에서는 산업 내 경쟁에 영향을 미치는 요인을 기존 기업간의 경쟁(industry rivalry), 공급자의 교섭력(bargaining power of suppliers), 구매자의 교섭력(bargaining power of buyers), 대체재의 위협(threat of substitutes), 진입기업의 위협(threat of new entrants)로 제시한다.

〈표 6-1〉 플랫폼 진흥 및 규제 정책 논의를 위한 기본 전제

전제	배경 및 내용
디지털 전환(digital transformation)은 거스를 수 없는 시대적 트렌드이다	- 국내외 많은 기업과 국가들이 디지털 전환에서 경제회복의 동력을 찾고 있음 - 일시적으로, 일부 영역에서 그 속도를 늦출 수는 있겠지만 장기적으로 경제·사회·산업 모든 영역에서 진행될 전망
정책의 목표는 국내 플랫폼 기업이 발전하고 사회적으로 바람직한 역할을 할 수 있도록 돕는 것이다	- 플랫폼이 국가 경제사회에 주는 편익이 비용보다 크다는 가정 하에 편익을 증가시키고 비용을 감소시키는 정책을 지향함 - 진흥 정책과 규제 정책이 비록 다루는 문제나 해결하는 수단은 다르지만 플랫폼 경제를 활성화한다는 지향점은 같아야 함
정책은 플랫폼의 특성을 반영하여 추진되어야 한다	- 플랫폼의 특성을 반영하지 않은 정책은 효과적이지 않을 수 있고 최악의 경우 오히려 상황을 악화시킬 수도 있음
플랫폼 관련 다양한 이해관계자를 종합적으로 고려해야 한다	- 대상 플랫폼 기업, 국내외 경쟁 플랫폼 기업, 기존 오프라인 기업 등을 모두 고려해야 함
플랫폼과 관련된 주요 이슈들 간의 관련성을 고려하여 일관성을 추구해야 한다	- 주요 이슈들이 개별적으로 논의되어서는 안 되고 상호 관련성을 고려하여 종합적인 관점에서 대안을 모색해야 한다.
경우를 나누어 해결하는 접근법(divide and conquer)을 추구해야 한다	- 모든 상황에 적용될 수 있는 만능 정책(one size fits all)은 현실에서는 사실상 없음 - 모든 상황을 개별적으로 해결하려는 사례별 접근법(case by case)은 비효율적임
정책 대상 플랫폼과 그 산업의 특성과 상황의 차이를 고려해야 한다	- 기업과 산업별로 특성과 상황이 상이하므로 그에 맞게 정책도 다르게 추진되어야 함
우리나라의 상황과 국익을 고려해야 한다	- 국가 정책은 국내 산업의 경쟁력, 글로벌 경쟁, 국가 이익 등을 고려하여 수립되어야 함 - 모든 국가는 현실적으로 자국의 이익을 중시하는 정책을 추진함

자료: 저자 작성.

제1절 산업의 진입장벽 극복

기업이 플랫폼을 활용하여 어떤 분야에 진입하고자 할 때 여러 가지 요인들을 고려하여 결정한다. 면허 등 라이선스의 필요 유무, 사업의 비용 구조 등을 고려하고 기존 기업이 존재하는 경우 그 기업의 경쟁력, 차별화 여지, 갈등 가능성, 소비자들의 전환 비용 및 멀티호밍 가능성도 고려한다. 여기서 기존 기업이란 대기업이나 앞서 진입한 플랫폼 기업일 수도 있고 변호사, 공인중개사 등 라이선스를 보유한 전문직일 수도 있고, 소상공인, 중소기업 등 취약계층일 수도 있다. 만약 기존 기업이 경쟁력이 높고 차별화할 여지가 별로 없거나 갈등 가능성이 있거나 소비자들의 전환비용이 높은 경우 플랫폼 사업을 포기하게 된다.

새로운 플랫폼이 시장에 도입되는 것은 소비자의 선택권이 늘어나고 일자리가 만들어지는 등 사회적으로 바람직한 일이므로, 기업이 위의 다양한 이유로 사업을 포기하지 않도록 정부의 역할이 필요하다. 먼저, 플랫폼의 경우 전환비용과 잠금효과의 영향력이 일반 제품·서비스에 비해 크기 때문에 데이터 이동권 등을 통해 소비자의 선택권을 보장하는 방안이 마련되어야 한다. 다음으로, 플랫폼 기업과 변호사, 공인중개사 등 전문직과의 갈등을 중재해야 한다(아래 신문기사 참조).

플랫폼과 전문직과의 갈등 사례

‘로톡’이나 ‘강남언니’ 같은 스타트업 서비스까지 변호사, 의사 등 전문직과 갈등이 불거지면서 플랫폼 갈등은 전방위적으로 확대되는 추세다...대한변협은 로앤컴퍼니가 운영하는 법률 플랫폼 로톡을 겨냥해 강경 대응에 나섰다. 대한변협은 경제적 대가를 받고 변호사와 소비자를 연결해주는 플랫폼에 회원 가입을 금지하고, 이를 어기는 회원을 징계하는 광고 규정을 도입했다. 미용·의료 광고 플랫폼 ‘강남언니’도 대한의사협회(의협)와 다투고 있다. 일반인이 치료와 시술 후기를 올리는 것을 의협이 불법 의료 광고로 보고 의료법 개정에 나섰다.

(자료: 매일경제(2021. 9. 7.))²⁷⁾

27) 매일경제(2021.9.7.), 「플랫폼 무한확장 곳곳서 갈등...오락가락 규제가 혼란 부추겨」,

또한, 플랫폼 기업이 소상공인, 중소기업 등의 취약계층이 대부분인 분야에 진출하는 경우 취약계층을 어떻게 배려할 것인가를 결정해야 한다(아래 신문기사 참조).

플랫폼의 취약계층 분야 진출 사례

플랫폼 기업들은 일상생활에서 경험할 수 있는 대부분의 분야로 무한히 영역을 넓혀가고 있다...자영업자가 많은 영세 골목상권 중심으로 거침없이 진출하고 있어 갈등을 증폭시키고 있다...대표적인 플랫폼 기업은 카카오다. 미용실이나 네일숍, 영어교육, 스크린골프 등 골목상권에 가까운 영역부터 결제·은행·보험·증권 등 금융 서비스와 택시·대리운전 호출 등 모빌리티 서비스까지 전방위로 영역을 넓히고 있다. 2016년 70개사였던 카카오의 계열사는 올 6월 말 기준으로 158개사(해외법인 포함)로 늘었다.

(자료: 동아일보(2021. 9. 13)²⁸⁾, ‘혁신없는 팽창’ 나선 플랫폼 기업)

현재까지 제시된 정책을 보면, 소비자의 선택권 문제와 관련해서는 해외의 경우 2021년 6월 미국 하원에서 발의된 「서비스 전환 활성화를 통한 경쟁과 호환성 증진 법률(Augmenting Compatibility and Competition by Enabling Service Switching Act)」이 있다. 국내에서는 2020년 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」(‘신용정보법’) 개정을 통해 이동권에 해당하는 “개인신용정보의 전송요구권” 규정을 신설하였다. 향후 점진적으로 점진적인 개인정보 이동권의 범위 확대가 필요하다. 전문직과의 갈등, 취약계층에 대한 배려 문제는 아직 구체적인 정책이 제시되지 않고 있고 플랫폼 기업들은 소송을 벌이거나 사회적인 압력에 의해 사업 진출을 취소하고 있는 상황이다.

전문직과의 갈등 문제와 취약계층에 대한 배려 문제를 해결하기 위해 플랫폼의 진입을 전면적으로 제한하는 것이나 플랫폼에게 무한의 자율성을 제공하는 양극단의 의견들은 대안이 되기 어렵다. 전자는 해당 분야의 기존 기업만을 보호하고 소비자의 선택권을 박탈하는 것이며 플랫폼을 통한 혁신 가능성을 원천적으로 차단하기 때문이

<https://www.mk.co.kr/news/economy/view/2021/09/864101/>(검색일: 2021.11.18.)

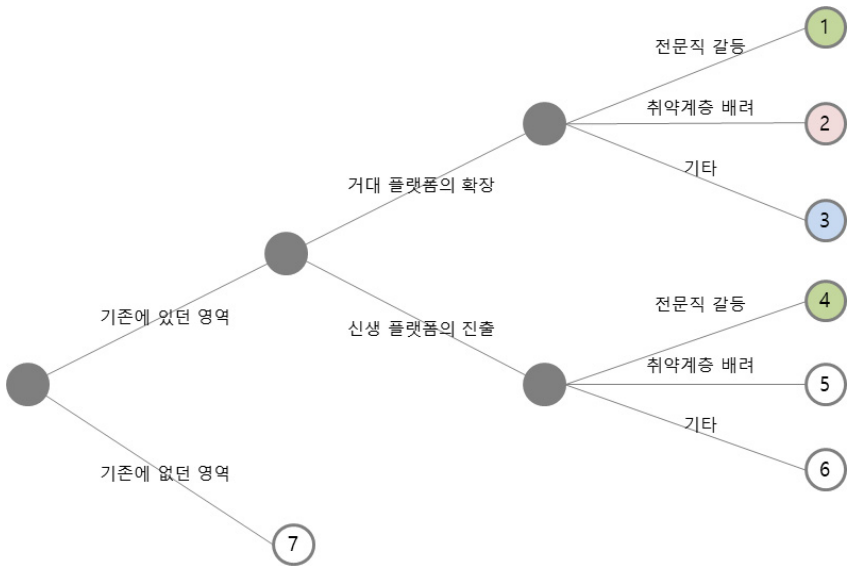
28) 동아일보(2021.9.13), 「카카오, 골목상권까지 넘바... 헤어숍-꽃배달-스크린골프 무한팽창」,

<https://www.donga.com/news/article/all/20210913/109219748/1>(검색일: 2021.11.19.).

다. 후자의 경우 전문직 체계가 유지하려는 가치에 대한 고려와 취약계층에 대한 배려가 필요하기 때문이다.

대안을 제시하기 위해 경우를 나누어 해결하는 접근법(divide and conquer)을 활용하면 다음과 같다. 먼저 플랫폼이 진입하는 영역이 기존에 있던 영역인지 기존에 없던 영역인지로 구분하면, 기존에 없던 영역이라면 새로운 시장을 창출한 것이므로 갈등이나 배려의 문제가 없다(7번 노드). 다시 주체에 따라 거대 플랫폼의 확장인지 신생 플랫폼의 진출인지로 구분하고 이를 각각 기존 기업이 전문직인 경우, 취약계층인 경우, 기타 경우로 나누면 정책적으로 논의가 필요한 상황은 1~4번 노드로 압축된다. 예를 들어 신생 플랫폼이 취약계층이 주로 영위했던 산업에 진출하는 경우는 시장 지배력 등의 차이가 크지 않아 상호 협상을 통해 문제를 해결해 나갈 수 있다.

[그림 6-2] 플랫폼의 산업 진출 관련 경우의 수



자료: 저자 작성.

거대 플랫폼인가 신생 플랫폼인가와 무관하게 전문직과의 갈등 문제(1번, 4번 노드)를 해결하기 위해서는 앞서 설명한 것처럼 플랫폼의 진입을 전면적으로 제한하는

것이나 플랫폼에게 무한의 자율성을 제공하는 양극단 사이에서 절충안을 찾아야 한다. 즉 플랫폼의 진출을 허용하되, 전문직이 우려하는 사항이 발생하지 않도록 정책을 마련하는 것이다. 예를 들어 변협은 “가입 변호사들에 대해 제대로 된 검증장치를 마련하지 않은 채 경력과 전문성을 홍보·선전”하는 것을 우려하고 “수임료 덤핑 행위 등 불공정 수임행위로 인한 피해를 예방하고 건전한 수임질서를 유지”하는 것을 주장하고 있으므로 신뢰성 있는 정보 검증, 수임료 덤핑 등에 대한 모니터링과 제제 방안을 마련해야 한다. 추가적으로, 자격증, 면허 등의 권리를 보유한 측이 직접 플랫폼을 운영하여 플랫폼 간의 건전한 경쟁을 유도하는 방안 등을 고려할 수 있다.

거대 플랫폼 사업자가 진입하는 상황에서 취약계층에 대한 배려 문제(2번 노드)는 중소기업적합업종²⁹⁾과 유사한 취지로 최소한의 보호장치를 한시적으로 유지하는 것을 고려할 수 있다. 장기적으로는 취약계층이 플랫폼을 활용하는 것이 고객 획득 비용을 낮추는 등 긍정적인 효과도 있으므로 특정 플랫폼에 종속되지 않도록 복수의 플랫폼이 경쟁하는 체제를 유도하는 것이 바람직하다. 즉, 플랫폼의 진입을 일정 기간 유예하되 장기적으로 더 많은 플랫폼이 진입하도록 하는 것이다. 추가적으로, 업종 변경 지원, 일정 기간 재무적인 지원 등도 고려할 수 있다.

마지막으로 거대 플랫폼 사업자가 전문직과의 갈등 문제나 취약계층에 대한 배려 문제가 없는 기타 분야로 진출하는 상황(3번 노드)에 대해서는 거대 플랫폼 사업자의 경제력 집중 문제에 대한 공론화가 필요하다. 거대 플랫폼 사업자의 국가 경제에서의 중요성을 고려할 때 단기적으로 성급한 결론을 내기보다는 어디까지든 적극적인 사업 다각화이고 어디부터는 문어발식 확장인가? 구글 등 글로벌 빅테크 기업의 사업 확장과 국내 기업의 사업 확장은 어떤 관점에서 같고 어떤 관점에서 다른가? 등에 대한 다각적인 논의를 거쳐 규제 여부를 결정해야 할 것이다.

29) 중소기업적합업종 제도가 필요한가 또는 현재의 형태가 바람직한가의 문제는 본 연구의 범위에서 벗어나며, 여기서는 독자의 이해를 돕기 위해 현재 운영되고 있는 유사한 취지의 제도의 예로 언급한 것임.

제2절 양질의 참여자 다수 확보

플랫폼이 가치를 창출하는 핵심 메커니즘은 네트워크 효과이며, 이를 위해 다양한 참여자들을 모아야 한다. 여기서 참여자란 한쪽으로는 소비자 같은 수요 측면의 참여자가 있고 다른 한쪽에서는 공급자, 사업자 같은 공급 측면의 참여자가 있다. 예를 들어, 음식배달 서비스에서 플랫폼은 배달 앱 사업자, 수요 측면의 참여자는 소비자, 공급 측면의 참여자는 음식점, 지역 배달대행업체, 배달기사 등이다. 기업은 닭과 달걀의 문제를 극복하고 임계점에 도달하기 위해 충분한 규모의 양쪽 참여자를 끌어들이기 위해 기존 기업 또는 경쟁 플랫폼과 치열한 경쟁을 벌여야 한다.

플랫폼이 참여자를 모으며 성장해 가는 것은 소비자에게 제공되는 가치가 커지고 플랫폼의 경쟁력이 높아지는 등 사회적으로 바람직한 일이므로, 정부는 플랫폼이 잘 성장할 수 있도록 지원하거나 이 과정이 발생할 수 있는 문제점을 함께 해결해 나가야 한다. 플랫폼이 원하는 수준의 역량을 보유한 공급자가 부족하게 되면 플랫폼의 성장이 정체될 수 있고, 만약 공급자 확보에만 주력하다 보면 근로조건 악화, 안전사고 발생, 공급자 역량 저하 등이 발생할 수 있다(아래 신문기사 참조).

플랫폼 종사자의 사례

오후 7시...저녁 주문이 밀려든 음식 배달을 하기 위해 도로에 나서서 신호를 기다리던 배달 오토바이들이 녹색 신호가 들어오자마자 횡단보도를 질주하며 길을 건넜다. 일부는 인도에서 보행자를 스치듯 지나가며 아찔한 장면을 연출했다...한 배달 기사는 “배달이 늦으면 플랫폼에서 평점을 낮게 매기니 서두르게 된다”며 “건별로 수수료를 받다 보니 시간이 곧 돈이라 위험한 길 알면서도 무리하게 운행할 수밖에 없는 구조”라고 했다. 플랫폼 기업의 성장과 함께 플랫폼을 매개로 일을 하는 사람들이 늘어나면서 한편으로 과로와 사고, 불안정한 고용 환경 등의 부작용도 늘고 있다. 플랫폼 경제를 이끄는 기술은 혁신적이지만 오히려 일하는 방식은 퇴행적인 모습을 보이고 있다...

(자료: 동아일보(2021. 9. 15)³⁰⁾, 제도권 밖의 플랫폼 일자리)

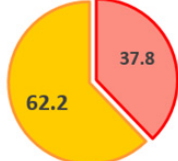
30) 동아일보(2021.9.15), 「한달 31일 12시간씩 일해도 보호法 없는 플랫폼 종사자」.

현재까지 제시된 정책을 보면, 해외에서는 플랫폼 종사자를 개인사업자가 아니라 고용된 직원이라고 판결한 사례가 나타나기도 하고 국제노동기구(ILO)를 중심으로 다양한 대안들이 모색되고 있다. 국내에서는 플랫폼 종사자 보호법 제정안, 직업안정법 개정안, 고용정책기본법 개정안, 근로복지기본법 개정안 등 ‘플랫폼종사자보호 4법’이 발의된 상태이다. 또한, 대통령 소속 경제사회노동위원회 산하에 ‘플랫폼산업위원회’를 구성하고 플랫폼 종사자 보호를 위한 대안을 마련하고 있다.

현재 노동계는 임금근로자와 같이 노동 3권을 보장받을 수 있도록 근로기준법을 적용해야 한다고 주장하고 있고, 경영계는 노동시장 입·이직이 수월한 플랫폼 종사자에 대해서도 사용자 의무를 부과하는 것은 과도하다는 입장을 표명하고 있다. 양쪽의 입장 차이를 줄여나가기 위한 노력이 지속적으로 진행되어야 하고, 현재 플랫폼 종사자의 열악한 근로환경을 고려할 때 이를 개선하기 위한 노력도 병행되어야 한다.

현실적인 대안을 마련하기 위한 출발점은 플랫폼 종사자의 유형과 상황에 따라 종사자들의 요구사항이 상이하다는 점을 고려하는 것이다. 2020년 현재 일의 배정 등에 영향을 미치는 플랫폼을 매개로 노무를 제공하는 협의의 종사자는 22만 명이고, 배달·가사 등 특정 지역을 기반으로 하여 오프라인으로 노무를 제공하는 ‘지역기반형’이 약 77%, 디자인·마케팅·번역 등의 과업을 온라인상에서 노무로 제공하는 ‘웹기반형’이 23%이다.

〈표 6-2〉 플랫폼 종사자(협의)의 유형(%)

웹기반 (web-based)		지역기반 (local-based)		주업·부업 여부	
단순작업	34.0	배달	67.8	■ 주업 ■ 부업	웹기반 
창작	26.2	기타	13.0		
IT	19.8	전문서비스	11.8		
전문서비스	15.0	가사	5.0		
기타	5.0	주문제작	2.4		
소계	100.0	소계	100.0		

자료: 국회 환경노동위원회(2021.6), p. 9.

주업 비율은 지역기반형 53.2%, 웹기반형이 37.8%로 유형별로 차이를 보인다. 플랫폼 일자리는 운영형태에 따라서도 ① ‘플랫폼 종사자-관리업체-플랫폼-고객’의 4자 관계로 운영되는 경우와 ② ‘플랫폼 종사자-플랫폼-고객’의 3자 관계로 운영되는 경우로 구분할 수 있다. 이에 따라 플랫폼과 관리업체 간의 책임 배분 문제가 달라지게 된다.

정책적인 과제는 첫째, 플랫폼 종사자의 다양한 유형과 상황에 따라 상이할 것으로 예상되는 종사자들의 요구사항을 정확하게 파악하는 것이다. 예를 들어, ‘지역기반형’ 플랫폼 노동의 경우 플랫폼과의 관계에서 자율성이 높지 않아 근로자성 인정 및 4대 보험 적용 등이 중요한 정책적 사항이고, 실제로 최근 노동관계법상 근로자 또는 노동조합으로 인정되는 사례도 나타나고 있다. ‘웹기반형’ 플랫폼 노동의 경우 자영업자와 유사하게 노무를 제공하면서 플랫폼과의 관계에서 자율성이 강하여 근로자성 인정보다는 표준계약서 보급, 경력시스템 구축 등의 필요성이 높은 것으로 제기되고 있다. 주업 비율에 따라서도 종사자들의 요구사항이 상이할 것으로 보인다. 예를 들어 기업에 직접 고용되어 일할 기회가 있더라도 자율성이 낮아지고 수입이 줄어들기 때문에 선호하지 않는 이들도 상당수인 것으로 알려져 있다.³¹⁾

둘째, 기업들의 플랫폼 종사자에 대한 투자를 촉진하고 지원하는 것이다. 기업이 양질의 종사자들을 다수 확보하기 위해서는 급여, 근로환경, 교육훈련 등을 통해 플랫폼의 매력도를 높여야 한다. 그런데 교육훈련과 관련해서는 플랫폼 종사자들의 이동성(mobility)으로 인해 외부성 또는 외부효과(externality)가 크기 때문에 각 기업들의 교육훈련 투자가 부족하기 쉽다. 따라서 모든 플랫폼 종사자에게 공통적으로 필요한 기초 소양, 산업안전, 권익 보호(계약 등) 등에 대한 교육은 정부가 일정 부분 제공하는 것이 필요하다.

셋째, 사회적 대화 마련, 가이드라인 제시 등을 통해 플랫폼 기업과 종사자 간 발전적인 관계 형성을 촉진하는 것이다. 기업이 종사자들에게 충분한 수준으로 투자할 수 있도록, 이를 통해 양질의 종사자들이 다수 플랫폼으로 유입될 수 있도록 정부가 가이드라인을 제시하고 이해관계 조정이 필요한 경우 사회적 대화를 마련해야 한다.

31) 동아일보(2021.9.15), 「한달 31일 12시간씩 일해도 보호法 없는 플랫폼 종사자」,
<https://www.donga.com/news/article/all/20210915/109260364/1>(검색일: 2021.11.19.).

제3절 생태계 및 거래 활성화

플랫폼 기업은 단순히 참여자를 많이 모으는 것에 그치지 않고 거래 등 참여자들의 활동을 촉진하여 플랫폼을 활성화시켜야 한다. 따라서 온라인 쇼핑몰 같은 거래 플랫폼에서는 고객이 남긴 방대한 상품평, 구매패턴 등을 분석하여 검색, 추천 기능 등을 지속적으로 개선한다. 판매자 간 경쟁을 촉진하기 위한 규칙을 마련하기도 하고, 때로는 고객의 니즈를 찾아 직접 상품을 개발하기도 한다.

플랫폼을 기반으로 한 생태계가 활성화되는 것은 소비자와 판매자 등 플랫폼 참여자들의 가치가 높아지는 사회적으로 바람직한 일이므로 정부는 생태계가 활성화될 수 있도록 지원하거나 이 과정이 발생할 수 있는 문제점을 함께 해결해 나가야 한다. 예를 들어 플랫폼 기업이 정한 운영규칙이 플랫폼의 자체 브랜드에 비해 외부 입점업체에게 불리하게 설계될 수도 있다(아래 신문기사 참조).

입점업체에 대한 플랫폼의 불공정행위 사례

“고객을 연결해주는 플랫폼이 나를 돕는 동반자라고 생각했어요. 그런데 직접 프랜차이즈 운영에 나서더니 강력한 경쟁자로 등장하더군요”...국내 대표적 숙박 플랫폼 기업인 아놀자는 자회사를 통해 프랜차이즈 호텔 운영, 키오스크 서비스, 인테리어 시공 등의 사업을 하고 있다...숙박 및 연관 산업을 수직계열화하면서 기존 숙박업소의 경쟁자로 나선 것이다...“숙박 플랫폼에 광고료를 내는 대가로 할인쿠폰을 받는데 우리에게겐 정작 원하는 시점에 배분할 권한이 없다”며 “반면 숙박 플랫폼은 우리 객실 운영 상황을 꿰고 있어 영업 경쟁력에서 상대가 되지 않는다”고 했다. 국내 온라인 유통 시장에서 시장 점유율을 13%까지 키운 쿠팡도 숙박 플랫폼과 같은 비판을 받고 있다. 최근 ‘곰곰’(식품)과 ‘탐사’(생수) 등 다양한 자체 브랜드를 적극적으로 키우고 있는데 그동안 축적한 데이터를 기반으로 가격 책정이나 제품 노출 등에서 유리한 고지에 설 수밖에 없다는 것이다.

(자료: 동아일보(2021. 9. 10.)³²⁾, 시장정보 쥐고 불공정 게임)

32) 동아일보(2021.9.10.), 「기울어진 운동장 만들고 선수로 직접뛰는 플랫폼」,

현재까지 제시된 정책을 보면, 해외에서는 2021년 6월 미국 하원에서 발의된 「온라인 시장 선택과 혁신 법률(American Choice and Innovation Online Act)」과 「플랫폼 독점 종식 법률(Ending Platform Monopolies Act)」가 대표적이다. 전자는 플랫폼의 자사우대(self-preferencing) 등의 차별적 행위를 규율하고, 후자는 사전에 플랫폼의 잘못된 행위가 발생하는 상황을 없애고자 플랫폼이 이해상충을 일으킬 만한 다른 사업을 영위하는 것을 금지한다. 국내에서는 온라인 플랫폼 공정화법, 온라인 플랫폼 이용자 보호법, 전기통신사업법 개정안 등이 제정되거나 발의된 상태이다. 다만, 복수의 의원 입법안에 담긴 금지행위 규정이 큰 편차를 보이는 등 플랫폼의 어떤 행위를 어떻게 규율할 것인가에 대해서는 여전히 합의가 이루어지지 않고 있다.

자사 우대 등 불공정행위를 우려하여 플랫폼의 자체 브랜드 검업을 완전히 금지하거나 시장 기능에만 의존하여 플랫폼에게 무한의 자율성을 제공하는 양극단의 의견들은 현실적으로 대안이 되기 어렵다. 전자는 거래비용 절감, 상품 간 연계를 통한 품질 제고 등 플랫폼의 편익을 모두 포기해야 하고 오프라인 시장에서도 PB상품이 허용되므로 형평성 문제도 제기될 수 있기 때문이다. 또한 일반적으로 유통 기업은 자신이 상품을 소유하고 판매하는 ‘직매입’과 외부 판매자가 상품을 판매하도록 하는 ‘중개거래’ 사이에서 자신의 사업형태를 선택하고 있기 때문에 플랫폼 기업은 중개거래만 하도록 제한한다는 것 자체가 업계 현실에 맞지 않는다. 그리고 후자의 경우는 실제로 판매자들이 불공정행위의 피해를 입고 있기 때문이다.

대안을 제시하기 위해 시장의 경쟁 강도가 낮고 경쟁 구도의 변화 가능성도 낮은 분야와 시장의 경쟁 강도가 높고 경쟁 구도의 변화 가능성도 높은 분야로 나누어 볼 수 있다. 전자의 경우 시장지배적 지위 또는 거래상 지위를 활용하여 불공정행위를 할 우려가 크기 때문에 자사 제품의 우대를 어렵게 만드는 제도적 장치들을 강하게 적용해야 하고, 후자의 경우 그 우려가 상대적으로 작기 때문에 시장 경쟁이 원활하게 이루어지도록 하는 정책에 주력하면 될 것이다. 플랫폼 기업도 플랫폼 참여자와 필연적으로 공생관계라는 사실을 인식하고 불공정행위에 대한 자체적인 규율 장치를 마련해야 한다.

자사 제품의 우대를 어렵게 만드는 제도적 장치들로는, 금융업에서 도입된 차이나즈월(Chinese Wall) 제도가 있다. 이는 금융회사의 부서 간 또는 계열사간 정보 교류를 차단하는 장치나 제도, 즉 정보교류 차단규제를 말한다. 예를 들어, 증권사에서 고객 자산을 운용하는 부서와 회사 고유 자산을 운용하는 부서 간에 불필요한 정보 교류를 차단하지 않으면 고객의 이익보다 회사의 이익을 위한 방향으로 자산을 운용할 가능성이 있다. 최근 자본시장법이 개정되면서 금융투자업 간 겸영 확대 등으로 인한 이해상충 방지를 위해 도입되었다. 금융업에서 시작된 차이나즈월 제도를 타 분야에서도 활용할 수 있을 것이다.

플랫폼에서 검색 시에 자사의 제품/서비스가 상위 순위를 독식하지 못하게 공정한 랭킹 규칙을 마련하도록 해야 한다. 또한 플랫폼은 모든 거래 데이터를 독점하고 있기 때문에 이를 활용해 경쟁우위를 갖게 되는데 플랫폼 상의 거래 데이터를 모든 참여업체들에게 투명하게 개방하도록 할 필요도 있다. 플랫폼이 정보력과 자금력을 바탕으로 소상공인이 성공시킨 제품을 모방한 제품을 신속히 발주해 시장을 약탈하는 행위를 막기 위해 소상공인에 대한 보호 장치를 마련할 수도 있다. 만약 불공정행위가 반복될 경우 대형 독점 플랫폼이 진출하지 말아야 할 업종을 정하고 나머지는 허용하는 네거티브 규제 방식도 고려할 수 있다.

제4절 적정 수수료 결정

플랫폼 기업은 플랫폼을 통해 수익을 얻기 위해 가격부와 대상과 가격수준을 유연하게 설계해야 한다. 온라인 쇼핑몰 같은 거래 플랫폼의 경우 판매자 매출의 일정 비율을 수수료로 받는 구조이다. 수수료 수준이 낮다면 수익이 감소할 것이고 수수료 수준이 높다면 수익을 증가하겠지만 판매자가 경쟁 플랫폼으로 이탈할 우려가 있다. 따라서 수수료 수준을 결정할 때 플랫폼 운영에 필요한 수익을 얻으면서도 플랫폼의 성장을 둔화시키거나 활력을 저하시키지 않아야 한다는 점을 고려해야 한다.

플랫폼이 결정하는 수수료 수준은 플랫폼 기업의 수익성은 물론이고 플랫폼 참여자 및 사회 후생에 큰 영향을 미친다. 따라서 정부는 플랫폼이 기업이 적정 수수료를 결정하도록 유도해야 하고 수수료 갈등이 발생할 경우(아래 신문기사 참조) 중재 역할을 해야 한다.

플랫폼과 판매자 간 수수료 갈등 사례

“배달 플랫폼으로 나가는 광고료, 수수료 등을 떼고 나면 정작 손에 쥐는 건 생각만큼 많지 않다”...배달 플랫폼에 내는 월 8만8000원의 광고료, 배달 대행사에 내는 건당 평균 3500원의 배달료, 망 이용 수수료, 포장용기 구매 비용 등이 빠지기 때문이다... 혁신 기술을 앞세워 시장 점유율을 높인 플랫폼 기업들이 차별화된 서비스보다는 독점을 기반으로 한 수익 확보로 방향을 틀면서 갈등이 커지고 있다...배달은 물론이고 숙박, 모빌리티, 이커머스 등 플랫폼 기업의 영향력이 커진 영역마다 유사한 일이 벌어지고 있다...숙박업소들은 플랫폼 광고비와 수수료 부담이 늘어나는데 책정 기준을 알 길이 없다는 게 큰 불만이다...‘혁신은 사라지고 수수료 갈등만 남았다’는 목소리까지 나오는 배경이다...“매출을 늘리려면 배달 앱을 이용하지 않을 수 없는데 지불하는 비용이 크다보니 수익을 올리려면 다시 매출 규모를 키울 수밖에 없다. 그러다 보니 다시 광고료를 늘려야 해 웬지 뒷에 빠진 기분”

(자료: 동아일보(2021. 9. 9.)³³⁾, 커지는 수수료 갈등)

33) 동아일보(2021.9.9.), 「시장 장악한 플랫폼기업... 혁신 잊고 '수수료 영업」,

현재 수수료 또는 가격과 관련된 정책은 에너지, 금융(카드) 등과 같이 산업구조가 독점적이거나 국민경제적인 영향력이 큰 산업에서는 가격 규제가 적용되고 있다, 예를 들어, 신용카드사는 매 3년마다 적정수수료를 카드사와 정부가 모여 결정하고 있다(카드 수수료 재산정). 일부 산업에서는 가이드라인이 제시되고 있으며, 나머지 많은 산업에서는 시장 자율에 의해 결정되고 있다.

플랫폼의 수수료 갈등을 이유로 정부가 가격을 통제하는 것이나 시장 기능에만 의존하여 플랫폼에게 무한의 자율성을 제공하는 양극단의 의견들은 현실적으로 대안이 되기 어렵다. 전자의 경우 일반적으로 기업의 비용을 정부 등 외부에서 정확하게 산정하기 어렵고, 특히 플랫폼 기업의 경우 여러 산업에 사업 분야가 걸쳐 있어서 고정비용을 배분해야 하기 때문에 비용 산정이 더욱 어렵기 때문이다. 또한 플랫폼에서는 양면시장 가격전략(two-sided pricing)이 일반적이기 때문에 어느 참여자 그룹에게는 높은 가격을, 다른 참여자 그룹에게는 낮은 가격을 부과했다고 해서 이를 반독점적이라고 평가하기 어렵다. 전통적으로 가격 규제가 적용되고 있는 분야에서도 매년 에너지 가격 왜곡 문제가 지적되고 있고 카드 수수료를 둘러싼 금융위원회와 카드사 간의 갈등이 일어나고 있는 상황이다.³⁴⁾ 후자의 경우는 실제로 플랫폼과 판매자 간에 수수료 갈등이 커지고 있고 이에 대해 시장 참여자들이 어느 정도 정부의 역할을 기대하고 있기 때문이다.

대안을 제시하기 위해 경우를 나누어 해결하는 접근법(divide and conquer)을 활용하면 [그림 6-3]과 같다. 먼저 시장 구조가 플랫폼의 독점인지, 플랫폼 간 경쟁인지로 구분하면, 후자의 경우(3번 노드) 플랫폼 간 경쟁을 통해 가격이 적정 수준으로 인하될 수 있기 때문에 규제의 필요성이 거의 사라진다. 정부는 플랫폼 간 담합이 일어나지 않도록 감시 역할을 하면 된다. 다시 플랫폼의 비용 산정이 가능한지, 불가능한지로 나누어 보자. 전자의 경우(1번 노드) 과거 통신산업의 독점기업에 적용했던 것과 같은 수익률 규제(rate of return regulation)가 가능할 것이다. 산정된 평균비용에 일정 수준의 수익률을 보장해 주는 것이다. 그러나 과거에도 비용을 모두 가격에 반영

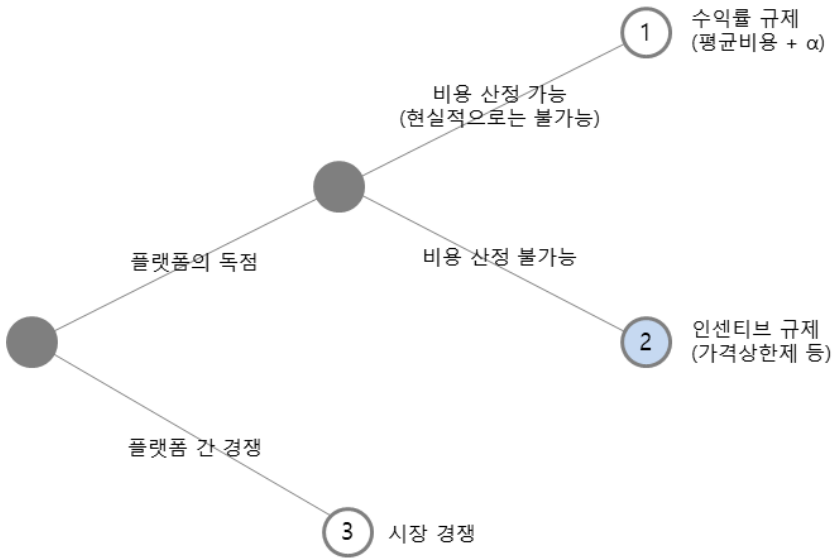
<https://www.donga.com/news/article/all/20210909/109162657/1>(검색일: 2021.11.19.).

34) 한국경제(2021. 10. 18), 「카드 수수료 추가 인하할 듯...업계 "이미 역마진, 또 깎냐"」.

<https://www.hankyung.com/economy/article/2021101853801>(검색일: 2021.11.19.).

해주기 때문에 기업이 비용 절감을 위한 노력 또는 투자를 할 유인이 없고, 비용의 검증이 투명하지 않을 경우 기업이 정부에 비용을 부풀려 보고할 수 있다는 문제점이 제기된 바 있다. 앞서 언급한 것처럼 비용 산정이 어려운 플랫폼의 경우 수익률 규제를 적용하기는 거의 불가능하다.

[그림 6-3] 플랫폼 수수료 규제 관련 경우의 수



자료: 저자 작성.

비용 산정이 쉽지 않을 경우(2번 노드), 그리고 기업의 비용 절감을 유도하고자 하는 경우 가격상한제(price cap) 등 인센티브 규제가 활용되어 왔다. 가격상한제는 가격의 상한을 정해 플랫폼의 가격이 이를 넘지 않도록 하는 것이다. 하지만 가격의 상한을 어떻게 결정할 것인가는 여전히 어려운 숙제이다. 따라서 정부는 최대한 수집 가능한 정보를 바탕으로 플랫폼과 관련된 다양한 이해관계자들과의 토의를 거쳐 가이드라인을 제시하는 것이 최선일 것이다.

제5절 경쟁력 있는 스타트업 인수

플랫폼 기업은 지속적으로 플랫폼의 가치를 높이기 위해 기능을 추가하고 이를 위해 필요한 경우 스타트업을 인수한다. 때로는 개발자 등 핵심 인력을 확보하기 위한 목적인 경우도 있다. 경쟁의 강도가 높아지고 혁신의 속도가 빨라지는 상황에서 기술의 내부 개발이나 인재의 내부 육성에만 의존할 수는 없기 때문이다.

플랫폼 기업이 스타트업을 인수하는 것은 플랫폼 입장에서는 사업 확장을 통해 한 단계 발전할 수 있고 스타트업 입장에서는 적대적 인수합병이 아니라면 투자금 회수를 통해 다시 새로운 도전을 할 수 있는 기회가 되며, 상품 결합을 통해 고객 가치도 높아질 수 있기 때문에 사회적으로 바람직하다. 그러나 플랫폼이 스타트업을 인수하는 목적이 잠재적인 경쟁자를 없애는 것이라면 경쟁을 제한하는 등 스타트업 생태계에 부정적인 영향을 줄 수 있다(아래 신문기사 참조). 따라서 플랫폼의 스타트업 인수와 관련해서 정부의 역할이 필요하다.

플랫폼의 스타트업 인수 사례

카카오는 직접 개발한 새로운 사업으로 시장을 공략하기보다는 기존 서비스 업체를 인수하는 방식을 적극적으로 활용한다. 카카오페이샵은 카카오가 2015년 투자 자회사를 통해 기존 서비스 업체(하시스)를 인수한 뒤 현재 자회사에서 서비스하고 있다. 전국 7000곳 이상으로 늘어난 가맹점 사이에서는 “카카오가 왜 이런 일까지 하는지 모르겠다”는 반응이 나온다...카카오는 영어교육 기업인 ‘야나두’와 패션플랫폼 ‘지그재그’ 등을 인수했고, 국내 스크린골프 2, 3위 사업자를 인수해 골프 사업에도 뛰어들었다. 골프 예약은 물론이고 골프용품, 스마트골프장 사업 등까지 나서고 있다. 카카오톡모빌리티는 앱 호출 시장에 이어 전화콜 시장까지 뛰어들어 대리운전 업계의 반발을 사고 있다. 카카오톡모빌리티는 사람만이 아니라 ‘사물의 이동’까지 표방하면서 꽃 배달 중개 사업에까지 나서고 있다.

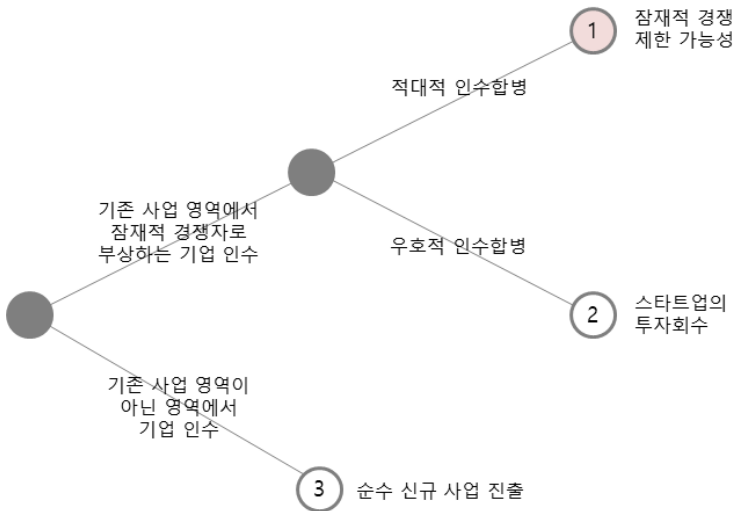
(자료: 동아일보(2021.9.13)³⁵⁾, ‘혁신없는 팽창’ 나선 플랫폼 기업)

35) 동아일보(2021. 9. 13.), 「카카오, 골목상권까지 넘바... 헤어샵-꽃배달-스크린골프 무한팽창」,
<https://www.donga.com/news/article/all/20210913/109219748/1>(검색일: 2021.11.19.).

최근까지는 플랫폼 기업의 인수합병에 대한 심사 및 견제가 제대로 이루어지지 못했다. 예를 들어 페이스북이 100건에 가까운 인수를 했지만 미국의 경쟁당국인 FTC는 단 1건, 즉 2012년 인스타그램을 인수한 건에 대해서만 심사를 진행한 바 있다. 매출액 등 기업결합 신고 기준에 미치지 못했기 때문이다(이화령, 2021. 10. 27.). 이런 배경에서 2021년 6월 미국 하원이 「플랫폼 경쟁과 기회 법률(Platform Competition and Opportunity Act)」을 발의했다고 볼 수도 있다. 국내에서도 현행 체계에서는 플랫폼의 스타트업 인수와 관련하여 전통적인 기업결합 심사만으로 규율하기 어려운 측면이 있다. 스타트업은 규모가 작기 때문에 신고기준에 도달하지 못해 심사 없이 합병이 이루어지 쉽고, 다면성과 무료 전략(zero pricing) 등으로 시장획정이나 지배력 측정이 어려워 경쟁제한성 판단도 어렵다. 따라서 플랫폼 기업결합에 적합한 기업결합 신고기준을 고민하고 심사지침을 새롭게 마련할 필요는 있다.

대안을 제시하기 위해 플랫폼이 자신의 기존 사업 영역과 밀접하게 연관된 분야에서 잠재적 경쟁자로 부상하는 기업을 인수하는 경우와 기존 사업 영역과 연관성이 높지 않은 분야에서 활동하는 스타트업을 인수하는 경우로 구분해 볼 수 있다.

[그림 6-4] 플랫폼의 스타트업 인수 관련 경우의 수



자료: 저자 작성.

후자의 경우(3번 노드) 순수한 신규 사업 진출에 해당하므로 규제할 필요가 크지 않다. 플랫폼이 자신의 기존 사업 영역과 밀접하게 연관된 분야에서 잠재적 경쟁자로 부상하는 기업을 인수하는 경우를 다시 적대적 인수합병과 우호적 인수합병으로 구분하면 전자의 경우(1번 노드)만 잠재적 경쟁 제한 가능성이 크므로 규제의 대상이 될 것이다. 인수합병이 적대적인지 우호적인지를 판단하는 것이 쉽지는 않지만 일반적으로 피인수기업 경영진의 태도를 기준으로 한다.

플랫폼이 자신의 기존 사업 영역과 밀접하게 연관된 분야에서 잠재적 경쟁자로 부상하는 기업을 인수하는 경우라도 우호적 인수합병일 경우(2번 노드) 역시 규제의 필요성이 크지 않고 국내 상황에서는 오히려 장려되어야 한다. 벤처투자가 활성화되기 위해서는 회수 수단(exit)이 뒷받침되어야 하는데 우리나라의 인수합병(M&A) 시장이 활성화되지 못하고 있기 때문이다. 2019년 국내 벤처투자시장 투자금의 회수규모는 2조 원을 조금 넘는 수준인데, 기업공개(IPO)(36.7%)나 주식 장외매각/상환 등에 집중되어 있고 인수합병은 0.5%에 불과하였다(양용현·이화령, 2021.8). 이에 반해 미국의 경우 2018년까지는 인수합병이 기업공개보다 크거나 유사한 수준을 유지했고, 기업공개가 이례적으로 활발했던 2019년에도 기업공개와 인수합병의 금액비율이 3 대 1이었다.

제6절 국내 기업 역차별 방지

국가의 모든 정책은 국가의 이익과 무관할 수 없다. 해외 모든 국가들도 자국의 이익을 증시하는 정책을 추진하고 있다. 플랫폼을 진흥할 것인가 규제할 것인가는 객관적인 논리에 의해서만 결정될 수 없고 국가라는 맥락에서 결정되어야 한다. 미국의 빅테크가 중국을 제외한 전 세계를 장악하고 있는 상황에서 유일하게 미국 빅테크와 경쟁할 수 있는 플랫폼을 보유한 한국 경제는 플랫폼의 육성과 규제 사이에서 중용의 미를 발휘해야 한다. 따라서 플랫폼 규제 정책을 수립할 때 국내 기업과 해외 기업을 항상 함께 고려하여 국내 기업의 역차별 가능성에 유의해야 한다.

규제 측면에서 국내 기업의 역차별을 방지하는 것은 두 가지 방향으로 달성될 수 있다. 첫 번째는 현실적으로 해외 기업에 적용하기 어려운 규제는 국내 기업에도 적용하지 않는 것이다. 국내 기업에게만 규제가 적용될 경우 이는 국내 기업의 규제 준수 비용을 높이고 글로벌 경쟁력 약화로 이어질 수 있다. 두 번째는 국내에서 규제가 반드시 필요한 상황이라면 이를 해외 기업에도 적용하도록 노력하는 것이다. 이를 위해 국내 법의 정비와 선행되어야 할 것이다. 2021년 7월 발의된 전자상거래법 개정안에서 국외에서 이루어진 행위라도 국내 소비자에게 영향을 미치는 경우에는 전자상거래법을 적용하도록 역외적용 규정을 신설하고, 국내 주소·영업소가 없는 기업에 대해 국내 대리인을 지정하도록 의무화한 것은 이와 같은 취지에서 바람직하다. 그러나 더 중요한 것은 최근의 플랫폼 규제에 대해 필요성을 인정하고 있는 해외 주요국 정부와 협력을 강화해 나가는 것이다. 이를 통해 플랫폼 기업들에 대해 실질적인 압력을 행사할 수 있게 될 것이다. 정부가 2021년 9월 세계 최초로 구글의 인앱 결제 방지 시도를 금지하는 규제를 도입하여 구글과 애플을 효과적으로 압박할 수 있었던 것도 세계적인 빅테크 규제 강화 흐름에 부응했기 때문이었다.

그렇다면 역차별을 방지하는 차원에서 더 나아가 국내 플랫폼 기업에 대한 보호가 필요한 것일까? 어찌 보면 국내 플랫폼 기업들은 이제까지 언어적·문화적·제도적 장벽으로 보호받고 있었다고 할 수 있다. 검색 분야에서 네이버가 구글보다 점유율이 높고, 유통 분야에서 일본 등 다른 나라와 다르게 자국 기업인 쿠팡이나 네이버쇼핑을

아마존보다 더 많이 사용하고, 우버가 국내 시장에 본격적으로 진입하지 못했던 것, 왓츠앱이 아니라 카카오톡이 메신저 분야를 주도하고 있는 것 등을 보면 알 수 있다. 제도가 국가별로 상이한 금융 분야의 경우도 국가별로 분절화된 시장이 형성되어 있어서 우리 기업들도 일정 부분 보호를 받았다고 할 수 있다. 하지만 이제는 우리나라 기업들의 경쟁력이 높아진 만큼 글로벌 기업을 배제하고 우리나라 기업에 대해서만 어떤 보호 정책을 추진하는 것은 바람직하지 않다. 인위적인 자국 기업 보호 또는 육성이 글로벌 경쟁력 제고로 이어질 것이라고 기대하기 어렵다.

다만, **최근 국내에서 형성되고 있는 반 플랫폼 정서는 우려되며 이에 대한 대책이 필요하다.** “디지털 뉴딜” 등 성장을 증시하는 정책을 추진할 때에는 성장의 주역으로 인식되는 플랫폼 기업들이 플랫폼 노동, 갑질 행위 등 사회적 문제가 부각될 때에는 공공의 적이 되곤 한다. 대기업에 대한 이윤배반적 시각이 거대화되고 있는 플랫폼 기업에서도 그대로 나타나고 있으며, 이는 2021년 국정감사에서도 확인한 바 있다.

플랫폼에 대한 객관적인 시각을 갖기 위해서는 플랫폼이 우리에게 기회인지 위협인지에 대해 다시 한 번 되짚어볼 필요가 있다. 플랫폼을 기회로 본다면 진흥에 초점을 맞추게 되고 위협으로 본다면 자연히 규제를 중시하게 되기 때문이다. 다음의 마크롱 프랑스 대통령의 발언은 잘못된 관점이 한 국가의 산업의 성패를 결정할 수도 있음을 시사한다.

“20년전 프랑스는 로봇산업 경쟁에서 졌다. 고용을 보호해야 한다는 생각에 로봇 산업 투자에 제동을 걸었기 때문이다. 오늘날 독일은 프랑스보다 5배 더 많은 로봇을 생산하고 있으며, 또한 프랑스보다 훨씬 많은 산업 분야에서 고용을 보호하는데 성공했다. 현재 독일의 실업률은 프랑스의 거의 절반이다.”

플랫폼은 한국경제의 오랜 난제들을 해결할 수 있을 것으로 기대된다. 먼저, 플랫폼이 제조업과 연계된다면 장기적인 경쟁력 확보와 고부가가치화를 얻을 수 있다. 우리나라 제조업은 현재 글로벌 경쟁력을 갖고 있으나 표준화 또는 범용화된 단품 중심의 산업구조로 인해 향후 후발국의 추격 및 저부가가치화의 우려가 있다. 그러나 플랫폼은 임계점(critical mass)을 돌파하거나 생존 경쟁에서 살아남기가 어렵지만 한 번 시

장에 안착하게 되면 전환비용(switching cost)이 발생하고 고착화(lock-in)되어 장기간 유지된다. 따라서 우리나라 제조기업들이 한 번 플랫폼을 확보하면 장기간 산업을 주도할 수 있다. 그리고 플랫폼은 서비스 산업의 생산성을 높일 수 있다. 우리나라의 서비스 산업은 오랫동안 낮은 생산성이 고질적인 문제점으로 지적되어 왔는데 최근 금융, 헬스케어, 교육, 법률, 부동산, 여행, 중고거래 등 다양한 부문에서 플랫폼이 효율성을 개선해 나가고 있다. 또한, 플랫폼은 농업, 어업 등 취약 부문의 경쟁력을 높일 수 있다. 디지털 기술, 데이터 등이 집약된 스마트팜, 아쿠아팜 등을 활용하면 농업과 어업의 생산성을 높일 수도 있고, 민간 및 공공의 온라인 쇼핑몰을 통해 중간과정을 단축하면 유통구조를 개선할 수도 있다.

미국과 중국 기업이 주도하고 있는 플랫폼 경제에서 우리나라 기업에게도 기회의 창이 열릴 것인가? 물론 플랫폼 관점에서 우리나라는 많은 약점을 갖고 있다. 비영어권 국가이고 상대적인 인구 소국이며 미국과 중국 대비 후발주자이다. 하지만, 한국 산업의 발전경로를 회고할 때 우리나라 기업들은 해외 기업 대비 기술과 자원이 우세했던 적은 거의 없었음에도 불구하고 산업 패러다임의 전환기에 효과적으로 대응해 글로벌 기업으로 도약한 성공경험이 있다(최병삼·양희태·이제영, 2017). 또한 우리나라는 다양한 측면에서 강점을 보유하고 있다. 세계 최고 수준의 정보통신망 및 데이터 활용량, 세계시장을 좌우하는 반도체, 디스플레이, 배터리 등 부품 경쟁력, 시스템 구성에 활용될 수 있는 폭넓은 부품 및 기기 포트폴리오, 상대적으로 부족한 자원을 결합해 경쟁력있는 상품을 만드는 최적화 역량, 글로벌 테스트베드 역할을 하는 안목 있는 얼리어답터 소비자 등이 그것이다. 따라서 우리나라 기업들은 플랫폼을 성공적으로 구축할 수 있고 이를 통해 한국 산업의 난제들을 해결할 것으로 기대된다. 즉, 플랫폼은 우리에게 위협이 아니라 기회이다.

제7절 기타 진흥 정책

□ 사업의 리스크를 감소시키는 시범사업 추진

플랫폼 사업은 온라인과 오프라인을 아우르며 하드웨어 및 소프트웨어 기술, 데이터, 인력, 자금 등을 집약해야 하고 소비자의 행태에 대한 경험과 데이터를 축적해야 하는 고난이도의 사업으로 높은 불확실성과 리스크를 수반한다. 예를 들어, 국내 기업이 '아마존고(Amazon Go)' 같이 상품을 들고 나가면 자동으로 결제가 되는 무인매장을 새로 구축하는 경우를 예로 들어 보자. 자동으로 결제가 되게 하려면 고객이 출입할 때 어떤 단계를 거쳐야 하는가? 만약 도난 또는 정지된 카드로 출입을 시도한다면 어떻게 이를 방지할 것인가? 상주하는 점원이 없기 때문에 상품 안내 등을 위해 AI 챗봇을 설치할 수 있는데 최근 AI 챗봇 '이루다'의 경우처럼 챗봇이 고객에게 부적절한 응대를 한다면 어떻게 될까? 혹시 결제 금액을 변조하려는 시도가 있다면 어떻게 보안을 유지할 것인가? 최근 언론에도 여러 차례 보도된 것처럼 무인매장에서 절도 등의 범죄나 파손, 취식 등의 바람직하지 않은 행위가 일어날 경우 어떻게 대응해야 하는가? 고객이 잘못 구매한 상품의 교환이나 환불은 어떻게 처리해야 하는가? 등 현재까지의 기술이나 경험만으로는 완전하게 해결하기 어려운 문제들이 무수히 많다. 이를 해결하기 위해서 기업은 실제로 시범 무인매장을 운영하면서 소비자 경험을 모니터링하고 데이터를 축적해 가면서 개선해 나가야 한다.

정부가 국내 기업이 경쟁력 있는 플랫폼을 구축할 수 있도록 시범사업 추진, 기술 표준 구축, 기술 인증 등을 통해 지원해야 한다. 대표적인 사례가 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원이 추진 중인 '완전무인점포 보안성 향상 및 취약점 발굴·개선 지원사업'이다. 신세계의 '완전스마트매장'은 이 사업의 1차 실증매장이며, 2차 실증매장에서는 담배 등 성인 인증이 필요한 상품 판매, 원격 매장 관리 등을 추진할 예정이다. 이와 같은 사업을 통해 플랫폼 사업에 수반되는 불확실성과 리스크를 극복해 나갈 수 있다.

신세계가 서울 코엑스 스타필드에 구축한 ‘완전스마트매장’

입장하려면 휴대폰과 결제할 카드를 가지고 QR코드를 발급 받아야 한다. QR코드 하나당 4명까지 입장이 가능하다. 매장에 들어사면 AI 챗봇 ‘스파로스’에게 상품 위치나 매장 사용 방법을 물어볼 수 있다. 매장 내에서 라이다(LiDAR) 카메라와 딥 러닝 알고리즘이 고객의 동선과 행동, 상품 등을 인식한다. 상품을 그냥 들고 나오든, 가방에 넣고 나오든 자동으로 결제가 된다.



(자료: 동아일보, 2021. 9. 14.)³⁶⁾

□ 데이터 정책의 실효성 제고

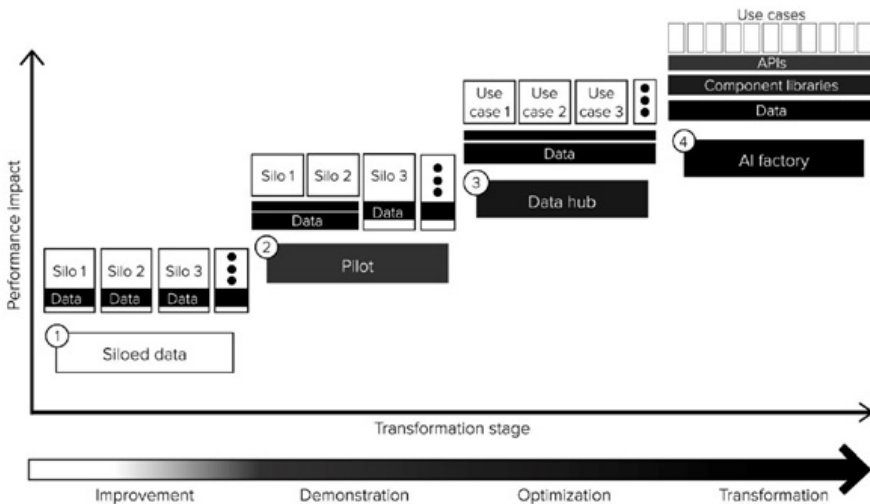
국가적으로 디지털 전환 정책이 추진되면서 데이터에 관한 정책도 다양하게 추진되고 있다. 그 중 하나가 데이터 이동성 보장 정책인데, 데이터로 인한 진입장벽을 낮추고 이용자들의 전환비용을 줄이기 위해서 도입되었다. 하지만, 현실에서 모든 데이터가 이동할 수 있는 것이 아니고, 데이터는 맥락이 중요하기 때문에 부분적으로 이동된 데이터가 다른 플랫폼에서 얼마나 가치가 있을지는 의문이다. 오히려 데이터를 확보하고 축적할 유인을 감소시켜서 혁신을 저해할 우려도 있다. 따라서 데이터 이동성 정책은 실제로 데이터가 얼마나 원활하게 이동하는지, 기업들의 데이터 혁신을 저해하지는 않는지를 지속적으로 모니터링하면서 후속 정책이 마련되어야 한다.

수많은 데이터 정책이 추진되는 중에도 여전히 기업의 데이터 활용을 저해하는 장애요인들이 남아 있으므로 이에 대한 완화가 필요하다. 예를 들어, 현재 금융지주회사

36) 동아일보(2021. 9. 14.), 「[프리미엄뷰] “들고 나오면 자동결제”... 코엑스 스타필드에 ‘완전스마트매장’ 오픈」, <https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20210913/109238804/1> (검색일: 2021. 10. 11.)

법에 따르면 은행, 증권, 보험, 카드금융회사 간 고객정보 공유가 금지되어 있다. 이 규정이 완화된다면 기업이 여러 금융정보를 축적 및 분석할 수 있게 된다면 종합 금융 플랫폼으로 발전해 나갈 수 있을 것이다. 하버드경영대학원의 이안시티 교수와 라카니 교수는 인공지능 시대에 기업은 조직별로 데이터가 파편화되어 있는 구조에서 데이터가 통합적으로 관리되는 구조로 진화해 나가야 한다고 강조한다(Iansiti and Lakhani, 2020). 다만, 앞서 논의한 ‘차이니스월 제도’와의 상충 가능성을 면밀히 검토하여 상황에 따라 다르게 적용하는 운영의 묘를 발휘해야 한다.

[그림 6-5] 데이터 관점에서 기업의 바람직한 진화 방향



자료: Iansiti and Lakhani(2020), p. 119.

□ 진흥과 규제에 대한 유연한 관점 정립

진흥과 규제를 이분법적으로 구분하는 관점을 지양해야 한다. 본 보고서에서도 편의상 진흥 정책과 규제 정책을 구분해서 살펴보긴 했지만 사실 엄밀하게 구분될 수는 없다.

규제에 대한 잘못된 인식도 개선되어야 한다. 규제는 종종 “기업에 철퇴를 치는”

행위, 또는 “기업을 옥죄는” 행위로 오해받는 경우가 있다. 규제는 공정한 경쟁이 일어나도록 기울어진 운동장을 바로잡아 준다는 측면에서 시장과 산업이 더욱 성장할 수 있도록 도와주는 역할도 합니다. 따라서 경쟁제한적 행위나 불공정행위에 대한 규율이 산업 진흥과 반대의 의미처럼 이해되지 말아야 한다. 공정하고 예측가능한 규제는 그 자체로 진흥 정책이 될 수 있다. 규제는 완화되는 것이나 강화되는 것이 답이 아니고 최적화되어야 한다.

그런 측면에서 플랫폼 기업에 대해 중복 규제를 막으면서 규제의 실효성을 확보하는 방안은 대상 플랫폼의 범위를 좁고 구체적으로 설정하는 것이다. 현재 국내에서 발의되는 법은 규제 대상의 범위가 너무 넓다는 것이 문제이다. 예를 들어, 온라인 플랫폼 공정화법에서는 매출액 100억원 또는 중개거래액 1천억원 이상 업체가 규제 대상인데, 공정위는 30개 내외의 플랫폼이 규제 대상에 해당할 것이라는 입장이지만, 코리아스타트업포럼이 회원사 전수 조사를 한 결과 100개가 넘는 스타트업이 이에 해당하는 것으로 나타났다(매일경제, 2021. 9. 13.)³⁷⁾. 유럽, 미국 등 해외에서 초대형 빅테크 기업에만 규제의 초점을 맞추는 것과는 대조적이다.

정부가 진흥 및 규제 정책을 고려할 때 뭔가 구체적인 조치를 조기에 실행하지 않으면 안 되는 것으로 인식하는 경향이 있다. 하지만 **먼저 충분한 시간을 갖고 상황을 정확하게 파악하는 것(wait and see)도 좋은 진흥 정책이 될 수 있다.** 정부가 관심을 갖게 되면 규제가 강화될 우려가 있으므로 방임이 하나의 진흥 정책이 될 수 있다는 전문가의 지적은 시사하는 바가 크다. 또한, 문제의 상황을 정확하게 모니터링하고 이를 관련 이해관계자들과 공유하는 것도 중요하다. 우리는 모니터링이라고 하면 부가적인 활동으로 생각하는 경향이 있지만 상황을 정확하게 파악하는 모니터링은 그 자체로 해결방안을 제시할 수 있다.

37) 매일경제(2021. 9. 13.), 「[플랫폼 규제] ③ 입법 논의 본격화…업계 '과잉 규제' 우려도」,
<https://www.mk.co.kr/news/it/view/2021/09/880333/>(검색일: 2021. 7. 20.).

참고문헌

〈국내 문헌〉

- 공정거래위원회 보도자료(2020. 5. 25.), 「생각대로 등 배달대행 플랫폼-지역업체 간 계약 자율시정」.
- 국회 과학기술정보방송통신위원회(2021. 2), 「온라인 플랫폼 이용자보호에 관한 법률안 검토보고」.
- 국회 정무위원회(2021. 2), 「온라인 플랫폼 중개거래의 공정화에 관한 법률안 검토보고」.
- 국회 정무위원회(2021. 9), 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 일부개정법률안 검토보고」.
- 국회 환경노동위원회(2021. 6), 「플랫폼 종사자 보호 및 지원 등에 관한 법률안 검토보고」.
- 박유리(2021), 「온라인 플랫폼의 부상과 정책적 시사점」, 『KISDI Premium Report』, 정보통신정책연구원.
- 방송통신위원회 보도자료(2011. 5. 3.), 「이통사-모바일 콘텐츠 제공사업자간 정보이용료 수익배분 개선된다」.
- 방송통신위원회 보도자료(2021. 9. 14), 「인앱결제 강제 금지 전기통신사업법 본격 시행」.
- 산업통상자원부 보도자료(2021. 1. 28.), 「2020년 주요 유통업체 매출 전년 대비 5.5% 증가」.
- 양용현·이화령(2021. 8), 「미국의 플랫폼 반독점법안 도입과 시사점」, 『KDI Focus』, 한국개발연구원.
- 양희태 외(2018), 『글로벌 테크기업의 반경쟁·불공정 행위 사례 연구』, 소프트웨어정책연구소 수탁과제(수행기관: 과학기술정책연구원).
- 이화령(2021. 10. 27.), 「온라인 플랫폼 경쟁정책」, 『STEPI 세미나 발표자료』, 과학기술정책연구원.
- 정보통신정책연구원(2020. 1. 15.), 「2020년 한국미디어패널 조사결과 주요 내용」, 『KISDI STAT Report』, p. 4.
- 최계영(2020), 「디지털 플랫폼의 경제학 II : 빅데이터·AI 시대 디지털 시장의 규제 이슈」, 정보통신정책연구원.
- 최병삼·김창욱·조원영(2014), 『플랫폼, 경영을 바꾼다』, 삼성경제연구소.
- 최병삼·양희태·이제영(2017), 「제4차 산업혁명의 도전과 국가전략의 주요 의제」, 『STEPI Insight』, 215호, 과학기술정책연구원.

한국모바일산업연합회(2021. 2), 「구글 수수료 정책 변화에 따른 기업현황 및 대응 방안 조사 결과보고서」.

〈해의 문헌〉

Charlton, E.(2021. 5. 26.), “What is the gig economy and what's the deal for gig workers?”, World Economic Forum. Retrieved from

<https://www.weforum.org/agenda/2021/05/what-gig-economy-workers>(검색일: 2021. 11. 8.)

Hoyles, J.(2021. 5. 26), "Navigating The Platform Economy", Forbes. Retrieved from <https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2021/05/26/navigating-the-platform-economy/?sh=38e4f7057af1>(검색일: 2021. 11. 8.)

Iansiti, M. and Lakhani, K. R.(2020), “Competing in the Age of AI”, Harvard Business Review Press.

Kenney, M., and Zysman, J.(2016), “The Rise of the Platform Economy.” *Issues in Science and Technology* 32(3). Retrieved from <https://issues.org/rise-platform-economy-big-data-work/>(검색일: 2021. 11. 8.)

Moazed, A.(2020), “Platform Business Model - Definition, What is it? Explanation, Applico”. Retrieved from <https://www.applicoinc.com/blog/what-is-a-platform-business-model>(검색일: 2021. 11. 8.)

〈기타 온라인 자료〉

국회 의안정보시스템, <https://likms.assembly.go.kr/bill>

뉴스1, <https://www.news1.kr/>

뉴시스, <https://newsis.com/>

다이트 데이터 마켓, <https://market.dighty.com/trendreport>

동아일보, <https://www.donga.com/>

데일리팝, <http://www.dailypop.kr/>

매일경제, <https://www.mk.co.kr/>

- 모바일인덱스HD, <https://hd.mobileindex.com/>
- 법률신문, <https://www.lawtimes.co.kr/Legal-News/Legal-News-List>
- 스탯카운터, <https://gs.statcounter.com/>
- 시사저널, <http://www.sisajournal.com/>
- 아이지에이웍스, <https://www.igaworksblog.com>
- 조선비즈, <https://biz.chosun.com/>
- 중앙선데이, <https://www.joongang.co.kr/sunday>
- 플래툰, <https://platum.kr/>
- 한국경제, <https://www.hankyung.com/>
- 해럴드경제, <http://news.heraldcorp.com/>
- CompaniesMarketCap, <https://companiesmarketcap.com/>(검색일: 2021. 8. 29.).
- Euromonitor International, <https://www.euromonitor.com/>
- Forbes, <https://www.forbes.com/>
- Fortune Global 500, <https://fortune.com/global500/>(검색일: 2021. 8. 29.).
- TrustRadius, <https://www.trustradius.com/>
- Word Economic Forum, <https://www.weforum.org/>
- ZDNet Korea, <https://zdnet.co.kr/>

Summary

The Rise of the Platform Economy and the Development of Innovative and Fair Ecosystems

- **Project Leader: Byong-Sam Choi**
- **Participants: Saerom Si**

A platform economy where platforms bring about huge changes across all areas of the economy is developing around the world. In the past, U.S. and Chinese companies led major platforms in the digital industry. Recently, however, Korean companies are also actively challenging to build platforms. Platforms have the potential to make fundamental changes in the Korean economy, and the next few years will decide whether Korean companies will be able to successfully build platforms and lead the domestic or global ecosystems. It is time for research on platform promotion and regulation measures to promote platform creation and ecosystem leadership of Korean companies.

In order to establish national platform policy, it is necessary to understand the characteristics of platforms and to understand the current status of their competition. Major keywords related to the characteristics of platforms include switching costs and multi-homing in the introduction stage, network effects and critical mass in the growth stage, ‘market for lemons’ in the reinforcement stage, two-sided market pricing in the harvest stage, and platform envelopment in the expansion stage. To overview the current status of platform competition at home and abroad, competition for platform leadership has virtually ended in some areas, but fierce competition for leadership is currently underway in many other areas. Taking into account different characteristics of platforms from general products and the current status of competition, we cannot be too cautious when establishing and applying platform policies.

Looking at platform policies of other countries, the platform anti-trust bill package was proposed in June 2021 in the United States. Representative bills

include American Choice and Innovation Online Act, Ending Platform Monopolies Act, Platform Competition and Opportunity Act, and Augmenting Compatibility and Competition by Enabling Service Switching Act. Representative bills announced in Europe include the Digital Market Act and the Digital Service Act. In Korea, various platform-related bills such as the Online Platform Fairness Act and the Online Platform User Protection Act have been proposed. Although regulations on platforms are generally tightened at home and abroad, it seems that platform policies should be established in consideration of national interests of our country.

Considering overseas policy trends and interviews with platform policy experts, this study proposes the following policies. First, it is necessary to support platform companies to solve problems such as conflicts with professionals and consideration for the vulnerable so that they can overcome barriers to entry into the market. Second, in order for platform companies to secure a large number of high-quality participants, different requirements should be identified according to the type and situation of platform workers and solved through social dialogues. Third, in order for platform companies to revitalize ecosystems and transactions, institutional mechanisms should be prepared to make it difficult for platforms to favor their products in sectors with weak market competition, and autonomous regulations should be encouraged in sectors with strong market competition. Fourth, platform companies should be given autonomy to determine appropriate fees, but the government can present guidelines if necessary. Fifth, platform companies should be allowed to acquire competitive startups except in hostile mergers and acquisitions of companies emerging as potential competitors in the existing business area. Sixth, in order to prevent reverse discrimination of domestic companies, regulations that are difficult to apply to overseas companies in reality should not be applied to domestic companies, but should also be applied to overseas companies if regulations are essential. Finally, the platform industry should be promoted by facilitating pilot projects, monitoring the effectiveness of data mobility, and establishing a flexible perspective on promotion and regulation.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Necessity of the Study	1
2. Objectives, Methods, and Contents of the Study	4
Chapter 2. The Rise of the Platform Economy and Current Status	7
1. Understanding the Platform Economy	7
2. Current Status of Competition of Platforms in Several Sectors	11
Chapter 3. The Characteristics of Platforms and Their Mechanism	26
1. Introduction Stage: Switching Cost and Lock-in	28
2. Growth Stage: Network Effect and Critical Mass	30
3. Reinforcement Stage: Market for Lemons	33
4. Harvest Stage: Two-Sided Pricing	36
5. Expansion Stage: Platform Envolopment	37
Chapter 4. Domestic and Foreign Platform Policies	39
1. Foreign Policies	39
2. Domestic Policies	46
Chapter 5. Interview with Platform Policy Experts	63
1. Overview of the Interview	63
2. Synthesis of Expert Opinions for Key Issues	64

Chapter 6. Policy Suggestions for Promoting and Regulating Platforms · 93

1. Overcoming Entry Barriers	96
2. Securing Sufficient High-quality Participants	100
3. Revitalizing Ecosystems and Interactions	103
4. Deciding Optimal Prices	106
5. Acquiring Talented Startups	109
6. Preventing Reverse Discrimination Against Domestic Companies	112
7. Other Promotion Policies	115

References 119

Summary 123

Contents 125